社内実務資料

傭車の考え方と利用運送の登録判断

全取引ケースの分類／登録要否の判定／申請様式と記入例
— 有限会社石名坂商事・株式会社石名坂 —

この資料が答えること

1. 「傭車」とは法的に何か。どう見分けるか（3軸判定）。
2. ダンプの傭車で起こりうる**全13ケース**の適法・違法と根拠条文。
3. **有限会社石名坂商事**は貨物利用運送事業の登録をすべきか。
4. **株式会社石名坂（運送業の許可なし）**は登録をすべきか。
5. 必要な申請書・契約書・法定書面の**様式と記入例**。

会社名の後ろの表記について

本資料では、運送事業者の名前に（緑）＝一般貨物自動車運送事業の許可あり（事業用・緑ナンバー）、（白）＝許可なし（自家用・白ナンバー）を付けています。
株式会社石名坂は運送業の許可を持たない発注者なので、ナンバーではなく（真荷主）と表記しています（貨運法12条2項の「真荷主」）。
※様式の記入例の中は、そのまま書面として複製できるよう表記を入れていません。

作成日	2026年（令和8年）9月18日　／　**改訂 9月28日**（自家用ダンプの事務連絡を58〜63章に、改正カレンダーを64章に追加）
法令基準日	**2026年9月29日**現在の施行法令（e-Gov法令検索の現行版）。未施行の改正は**64章**に一覧
主な根拠	貨物自動車運送事業法／貨物利用運送事業法／廃棄物の処理及び清掃に関する法律／ 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法／ 中小受託取引適正化法／国土交通省Q&A・通達
関連資料	詳細版は社内リポジトリ `docs/legal-research/`（00〜18）を参照

本資料は社内検討用に法令・省庁公表資料を整理したものです。個別事案の最終判断、とくに「照会事項」と記した項目は、東北運輸局・岩手運輸支局および岩手県資源循環推進課への確認を経てください。

CONTENTS

目次

第1部　傭車の考え方 — 3軸で判定する

1　「傭車」に法律上の定義はない

2　分水嶺となる3軸

3　3軸の組合せ早見表

4　混同されやすい条番号の注意

第2部　ダンプの傭車 — 全13ケース

5　一覧表

6　ケース①〜⑬ 詳細

7　品目別の傭車可否マトリクス

8　積込み前の30秒チェック

第3部　利用運送の登録要否 — 2社それぞれの判定

9　制度の全体像

10　判定フローチャート

11　【判定A】有限会社石名坂商事（緑）

12　【判定B】株式会社石名坂（親会社・運送業の許可なし）

13　親会社が登録した場合・しない場合の比較

第4部　様式と記入例

14　様式1　事業計画変更認可申請書

15　様式2　利用運送契約書（傭車基本契約書）

16　様式3　法12条書面（真荷主との相互交付）

17　様式4　法24条2項書面（傭車先への交付）

18　様式5　実運送体制管理簿

19　様式6　傭車先 許可証提出依頼書・確認台帳

20　様式7　第一種貨物利用運送事業 登録申請書（親会社が必要になった場合）

第5部　着手順序と照会事項

21　スケジュール

22　運輸支局への照会事項

付録　ケーススタディ ― ダンプが3台足りない日

23　前提 ― その日の状況と登場人物

24　配車の組み立て

25　① 運送申込書の記入例（株式会社石名坂（真荷主） → 石名坂商事（緑））

26　② 運送引受書の記入例（石名坂商事（緑） → 株式会社石名坂（真荷主））

27　④ 運送委託書の記入例（石名坂商事（緑） → 丸幸運輸（緑）・高新建材（緑））

28　⑤ 実運送体制管理簿の記入例

29　沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）に委託できない理由

30　引取販売への組み替え ― 適法な形と、違法な買い戻し

31　その日に打てる手

32　やってはいけない3つの変化球

33　もし荷物が砕石ではなく「がれき類」だったら

34　この例から持ち帰ること

付録　車持ち運転手を使うときの社会保険・労働保険

35　「週20時間以上は社会保険加入」は、正確ではありません

36　第1段階 ― そもそも労働者か

37　労働者の場合 ― 何に加入するか

38　労働者でない場合 ― 労災特別加入とフリーランス新法

39　労働者と評価されたときの遡及リスク

付録　ダンプの表示番号（ゼッケン）と自重計

40　ゼッケンとナンバープレートは別物

41　指定申請の手続

42　表示番号の中身 ― 当社は「岩手（営）＋番号」

43　自重計・さし枠・土砂禁ダンプ

44　罰則と使用制限 ― 労基法違反で5台が止まる

45　保有5台の自己点検表

付録　利用運送の全パターン

46　制度は4つしかない

47　全パターン一覧 ― 委託者7 × 委託先11

48　境界の3パターン ― 軽貨物・水屋・フェリー

49　第二種と、許可なしで集配できる特例

50　違法・グレーの類型

51 当社が取りうるパターンの分類

付録 **大型ダンプの利用運送 ― 産廃を含む**

52 産廃を他社ダンプに運ばせると、規制が二階建てになる

53 場面別の判定

54 再委託の要件 ― 令6条の12

55 マニフェストはどう回るか

56 できないこと

57 品目の区分と、建設工事の落とし穴

付録 **自家用ダンプの事務連絡 ― 白ナンバーを適法に動かす唯一の形**

58 届いた事務連絡は3本目 ― 何が示され、何が変わらないか

59 誰が雇うのか ― 5つの場面

60 1日に複数の事業者の荷を運ぶ日 ― 通知書は2枚 × 事業者の数

61 Q&Aが答えていること ― 傭車には使えない、引取販売には使える

62 当社の当てはめと、明日からの運用

63 ダンプ規制法から見た限界 ― 通知書2枚では動きません

付録 **改正カレンダー ― 2026年9月28日 時点の棚卸し**

64 いつ何が変わるか

付録 **白ダンプの早見表 ― ケース別・品目別**

65 白ダンプに効く4つの関門

66 品目で何が変わるか

67 ケース別の総合判定表（全24ケース）

68 現場の1枚

69 ▲の手引き ― 何を満たせば○になるか（▲1〜▲12）

付録 **運輸局への照会事例集**

70 何を、どこに、どう聞くか

図版一覧

図1 適法な傭車の形

図2 正常形と、3つの崩れ方

図3 どの制度に当たるかは「委託先が何者か」だけで決まる

図4 判定フローチャート

図5 親会社が第一種登録を取ると、何が変わるか

図6 着手スケジュール

図7 8運行をどう割り振るか

図8 その日に交わす書面

図9 引取販売

図10 車持ち運転手の労働者性

図11 週の所定労働時間と、加入する保険のライン（労働者と評価された場合）

図12 ナンバープレートと表示番号（ゼッケン）は、まったく別の制度です

図13 表示番号の中身

図14 大型ダンプで見るべき4か所

図15 積込み前の30秒チェック

図16 産廃を他社ダンプに運ばせると、規制が二階建てになる

図17 再委託の要件

図18 再委託のとき、管理票（マニフェスト）はこう回ります

図19 建設工事に伴う廃棄物

図20 届いた事務連絡は3本目 — 何が示され、何が変わらないか

図21 誰と雇用契約を結ぶのか — 5つの場面

図22 ダンプが足りない日に取りうる形 — 4択

図23 1日に複数事業者 — 貨運法とダンプ規制法のずれ

図24 改正カレンダー — いつ何が変わるか

図25 白ダンプに効く4つの関門

図26 品目で何が変わるか — 2軸のマトリクス

図27 白ダンプを使う日の、積込み前チェック

図28 1日に複数事業者 — 労働時間の通算と「管理モデル」

PART 1

傭車の考え方 — 3軸で判定する

「傭車」という言葉だけでは適法か違法かが判断できません。ここでは、言葉ではなく**取引の実態**を3つの軸で分解し、どの法律関係に当たるのかを必ず特定できる手順を示します。

1　「傭車」に法律上の定義はない

「傭車」は業界の慣用語であり、**貨物自動車運送事業法にも貨物利用運送事業法にも廃棄物処理法にも一度も出てきません。**表記も「傭車」「庸車」「用車」が混在しますが、いずれも法的意味は変わりません。

問題は、現場で「傭車」と呼ばれている取引の中に、**まったく違う4つ以上の法律関係**が混ざっていることです。同じ「傭車」でも、適法なものと、100万円以下の罰金が科されるもの、事業停止処分の対象になるものが同居しています。

現場での呼び方	法律上の正体	帰結
他社の緑ナンバーに運送を下請けさせる	**貨物自動車利用運送** （貨運法2条7項）	**適法。事業計画変更認可が要る**
水屋（利用運送専業者）に流す	**利用運送の利用** （利用運送法2条7項）	**第一種登録が別途必要**
他社から運転手ごと車を借りる	**労働者供給／偽装請負** （職安法44条・派遣法）	**原則アウト**
他社の車だけ借りて自社運転手が乗る	**名義の利用等の禁止** （貨運法28条）	**事業停止30日（3年内の再違反で許可取消）**
白ナンバー・一人親方に頼む	**無許可事業者への委託** （貨運法65条の2）	**100万円以下の罰金**

> **結論**
>
> 「傭車に出した／受けた」という言葉からは、適法性は**一切**判断できません。必ず次章の3軸に分解してください。

2　分水嶺となる3軸

どの類型に当たるかは、次の3つを確認すれば必ず特定できます。現場で迷ったら、この3つだけを聞いてください。

図1　適法な傭車の形 ―「①は自社／②③は相手方」で完全に揃っている



3つのうち**どれか一つでも本来と違う側にある**と、別の法律関係に変わります。現場で確認するのはこの3点だけです。

軸	問い	意味するもの	根拠
①	**運送責任** 荷主に対して運送債務を負うのは誰か	**最重要。**事故・遅延・毀損のとき荷主から請求を受けるのは誰かを問う。 負う → **利用運送**（登録・許可または認可が必要）。 負わない（仲介・紹介のみ） → **取次ぎ・マッチング**（2003年に規制廃止。無規制）。	国交省 貨物利用運送事業Q&A A1・A3
②	**指揮命令・運行管理** 運転者に指示を出し、点呼・日報・労働時間を管理するのは誰か	受託者が自ら運行管理 → **適法な請負・利用運送**。 委託者が受託者の運転者を**直接**指揮命令 → **偽装請負＝労働者供給・労働者派遣**の疑い。 運行管理業務そのものを受託 → **貨運法29条1項の許可**が必要。	昭和61年労働省告示第37号 第2条1号／貨運法29条1項／職安法44条
③	**車両の使用権原** 運行供用者（車検証の使用者・任意保険の被保険者）は誰か	実運送者が自己の事業用自動車を自己の事業として使用 → **適法**。 許可者の緑ナンバーを、実質的に別の者が使用 → **名義貸し・事業の貸渡し（貨運法28条）**。	貨運法28条1項・2項

覚え方

適法な傭車＝「①は自社／②③は相手方」で完全に揃っている状態。

- **②だけが自社にずれる** → 労働者供給・偽装請負
- **③だけが自社にずれる** → 名義貸し
- **①も相手方にある** → そもそも傭車ではなく単なる紹介（無規制だが手数料の根拠がなくなる）

3　3軸の組合せ早見表

図2　正常形と、3つの崩れ方 ― ①②③がどの列にあるか



① 運送責任　② 指揮命令・運行管理　③ 車両の使用権原。**赤い丸**が、本来あるべき列からずれている軸です。

①運送責任	②指揮命令・運行管理	③車両使用権原	法的評価と必要な手続
委託者	受託者	受託者（緑）	**貨物自動車利用運送**／適法。**事業計画変更認可**（貨運法9条1項）
委託者	受託者	受託者（利用運送専業者）	**利用の利用**／**第一種貨物利用運送事業の登録**（利用運送法3条1項）
委託者は負わない	―	―	取次ぎ・マッチング／**無規制**（2003年に貨物取次事業の規制廃止）
委託者	**委託者**が受託者の運転者を直接指揮	受託者	**偽装請負＝労働者派遣・労働者供給の疑い**（昭61労働省告示37号）
委託者	委託者	**委託者**（借りた緑ナンバー）	**名義貸し・事業の貸渡し**（貨運法28条）
受託者が荷主に直接	受託者	**委託者の許可名義**	**名義貸し**（貨運法28条1項。名宛人は名義を貸す側）／事業停止30日、3年内の再違反で許可取消
委託者	受託者	**白ナンバー・未届出軽貨物**	**無許可事業者への委託**（貨運法65条の2）／**100万円以下の罰金**

4　混同されやすい条番号の注意

名義貸しは「27条」ではなく「28条」

令和6年法律第23号による改正で条が繰り下がり、**名義の利用等の禁止は旧27条から現行28条**になりました。古い書籍・ウェブ記事・社内資料は27条のままのものが多いので、引用時はご注意ください。

同様に、**荷主勧告は現行65条**（64条は「荷主の責務」）です。従来「64条の荷主勧告」と説明されてきたものは65条に移っています。

PART 2

ダンプの傭車 — 全13ケース

現場で起こりうる取引形態を網羅的に分解しました。各ケースについて、3軸の値・適法性・根拠条文・罰則・実務上の注意を示します。自社が**出す側・受ける側**の双方を扱います。

5　一覧表

#	類型	①責任	②指揮	③車両	判定	要点
①	**純粋な傭車** 他社の緑ナンバーに下請け	自社	相手	相手	○	本命。事業計画に記載＋**変更認可**があれば適法
②	**傭車を受ける側**	元請	自社	自社	○	適法。書面の受領と元請への通知義務あり
③	**多重下請け**（2次・3次）	自社	相手	相手	△	「二以上の段階にわたる委託」を制限する努力義務（貨運法23条の4）。罰則・行政処分はない
④	**共同運行・配車融通**	双方	各自	各自	○	実態が①か②に整理できればよい。曖昧なまま運用しない
⑤	**区間委託（相次運送）**	連帯	各自	各自	○	荷送人のために各社が相次いで引き受ける形なら商法579条3項の連帯責任。**産廃では排出事業者が区間ごとに直接契約する別形態**
⑥	**白ナンバーへの委託**	—	—	—	×	**貨運法65条の2／100万円以下の罰金**。2026年4月1日施行済
⑦	**軽貨物（黒ナンバー）未届出者への委託**	—	—	—	×	同上。届出済みかを必ず確認
⑧	**一人親方・持込み運転手**	自社	自社	本人	×〜△	実態が雇用なら労基法・社保。緑ナンバー個人事業主なら①と同じ
⑨	**車両だけ借りる**	自社	自社	貸主	×	**貨運法28条（名義の利用等の禁止）**。岩手県・盛岡市の産廃許可申請の注意事項にも「緑ナンバーの賃借不可」と明記
⑩	**運転手付き車両リース**	自社	自社	貸主	×	労働者供給（職安法44条）。派遣なら派遣許可が必要
⑪	**常用・日極め**	曖昧	荷主	相手	△	指揮命令が荷主に移ると偽装請負。時間制運賃として整理する
⑫	**才取り（口銭のみ）**	名目上自社	相手	相手	△	①に整理できれば○。できなければ無登録の利用運送
⑬	**産廃の傭車**	自社	相手	相手	**要承諾**	**再委託**に該当。廃掃法14条16項の原則禁止＋令6条の12の要件を全部満たす必要

6　ケース①〜⑬ 詳細

①　純粋な傭車 — 他社の緑ナンバーに下請けさせる　適法

① 運送責任	② 指揮命令・運行管理	③ 車両使用権原
自社が荷主に負う	**傭車先が自ら行う**	**傭車先（緑ナンバー）**

法的正体：貨物自動車利用運送（貨運法2条7項）。一般貨物自動車運送事業者が、他の一般貨物・特定貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物を運送することをいいます。

必要な手続：一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可（貨運法9条1項）。「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」は事業計画の法定記載事項（法4条1項2号）であり、「無」→「有」への変更は**届出ではなく認可**です。

貨物利用運送事業法の登録は不要です。同法19条が「この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない」と定めているためです。

> **重要な分岐 — 委託先が「水屋」（利用運送専業者）の場合**
>
> 貨運法2条7項の括弧書きは「自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く」としています。つまり**委託先が自ら車を持たない利用運送専業者（水屋）の場合、貨物自動車利用運送に当たらず、利用運送法19条の適用除外が働きません。**この場合は**第一種貨物利用運送事業の登録（利用運送法3条1項）が別途必要**です（国交省Q&A A45・A4）。無登録営業は**1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金**（同法62条1号）。

無認可のまま傭車を出していた場合：行政処分基準の別表で「法第9条第1項（施行規則第2条第1項第8号：貨物自動車利用運送を行うかどうかの別）事業計画変更認可違反」として**初違反10日車／再違反20日車**。巡回指導38項目のⅠ-6（本社巡回に限る）で「事業計画変更認可申請書」が確認帳票に挙げられており、**巡回指導で発見される可能性が高い**です。無認可の事業計画変更自体にも100万円以下の罰金（法75条2号）。

根拠：貨運法2条7項・4条1項2号・9条1項・75条2号／貨物利用運送事業法3条1項・19条・62条1号／国交省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A4・A45／行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について（別表）

②　傭車を受ける側 — 他社から下請けする　適法

① 運送責任	② 指揮命令・運行管理	③ 車両使用権原
元請が荷主に負う	**自社が行う**	**自社（緑ナンバー）**

自社の一般貨物許可の範囲内で行う**実運送**です。追加の許認可は不要です。

ただし受ける側にも義務があります。

- **法24条2項書面の受領**：元請から法定事項を網羅した書面の交付を受ける。写しの1年間保存義務は交付した元請側にあるが（規則13条の7第3項）、受ける側も実務上保管しておく。
- **実運送情報の通知義務**（法24条の5第4項）：元請に対し、自社が実運送を行う旨等を通知する（Q&A 問4-5）。
- **元請連絡事項の受領**（法24条の5第2項）：元請の連絡先、**真荷主の商号又は名称**、自社の請負階層の通知を受ける。
- **さらに下へ流す場合の通知義務**（法24条の5第3項）：元請連絡事項と委託先の請負階層を通知。
- **実運送体制管理簿の作成義務はない**（Q&A 問4-5）。作成義務者は真荷主から引き受けた元請事業者です。

中小受託取引適正化法（2026年1月1日施行）の保護：元請の資本金と自社の資本金の組合せ（元請3億円超↔自社3億円以下／元請1千万円超3億円以下↔自社1千万円以下。資本金基準が適用されない場合は従業員300人超↔300人以下）に当てはまれば、自社は中小受託事業者として、**役務提供日から60日以内の支払、遅延利息年14.6%、手形払の禁止、振込手数料の相手方負担、協議に応じない一方的な代金決定の禁止**を主張できます。

根拠：貨運法24条2項・24条の5第2項3項／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問4-5／中小受託取引適正化法3条・5条・6条

③　多重下請け ― 2次請け・3次請け

要注意

禁止はされていませんが、努力義務による抑制がかかっています。貨運法23条の4により、真荷主から引き受けた運送について 他の貨物自動車運送事業者の運送を利用するときは、**「二以上の段階にわたる委託」を制限するために必要な措置を講ずる努力義務**が課されます（2026年4月1日施行。国交省はこれを「再委託の回数を2回以内」と説明）。名宛人は一般貨物事業者・第一種貨物利用運送事業者のほか特定貨物・軽貨物にも準用され、**真荷主から引き受けた運送に限定**されています。

請負階層のカウント方法（Q&A 問4-9）：元請の委託先が**1次請け**、1次請けの委託先が**2次請け**。運送契約が締結されるたびに次数が増えます。マッチングサービス事業者は、第一種貨物利用運送事業者であればカウントし、そうでなければカウントしません（問4-9-2）。**荷主の物流子会社も、運送契約を締結する以上カウントします。資本関係があっても同じです**（問4-9-3）。

階層が深くなるほど運賃が目減りし、実運送体制管理簿への記載も煩雑になります。**傭車先を特定少数に固定する**のが、コンプライアンス上も収益上も有利です。

根拠：貨運法23条の4／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問4-9・問4-9-2・問4-9-3／国交省報道発表（令和7年11月21日）

④　共同運行・配車融通 ― 繁忙期にお互い車を出し合う

適法（整理が必要）

「お互い様」で車を融通し合う慣行ですが、**法的にはその都度どちらかが①（出す側）でどちらかが②（受ける側）になっているだけ**です。「共同運行」という独立した法形式はありません。

整理のしかた：基本契約書を1通交わし、「甲が乙に委託する場合」「乙が甲に委託する場合」の双方を規定します。その都度どちらが元請かを運送依頼書で明示し、単価・責任分担を確定させてください。

> **曖昧なまま運用した場合のリスク**
>
> 誰が荷主に責任を負うか決まっていないと、事故時に双方が「相手の責任」と主張し、結果として**運送契約の当事者（運送責任者）が特定できず、双方が責任を追及される**ことになりかねません。また、自社が元請だったのに事業計画変更認可を受けていなければ、そのまま①の無認可違反になります。

根拠：貨運法2条7項・9条1項

⑤　区間委託（相次運送）— 途中で積み替えて別会社が運ぶ

適法（産廃は別）

長距離を複数社で区間分担する形態です。**荷送人のために各運送人が相次いで一部を引き受ける形（相次運送）**なら、**各運送人は連帯して損害賠償責任を負います**（商法579条3項）。一方、元請が自己の名で各区間を下請させる形なら、荷主に対しては元請が全区間の責任を負い、下請とは求償の関係になります。

求償には期間制限がある — 傭車実務で決定的に重要

- **商法584条3項**：直ちに発見できない損傷・一部滅失について、下請運送人の責任を追及するための通知期間（本来は引渡日から2週間）が、**元請が荷受人から通知を受けた日から2週間**まで延長される。この期間内に下請へ通知しないと下請の責任が消滅する。
- **商法585条3項**：下請運送人の責任は引渡日から1年で消滅するが（裁判上の請求が必要）、**元請が損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた日から3か月**まで延長される。この期間内に裁判上の請求をしないと下請への求償はできなくなる。

産業廃棄物の区間委託は「傭車」とは別の形態

産廃の区間委託は、**排出事業者が区間ごとの運搬業者とそれぞれ直接契約する**形態で、再委託とは別物です（東京都Q&A問15・大阪府FAQ Q51）。区間の引継ぎは**いずれかの業者の積替え保管許可施設**で行う必要があります。当社の許可には積替え保管が含まれていないため、**当社施設での積替えはできず**、相手方が積替え保管許可を持つ場合に限られます。また、当社が自己の名で区間を下請させる形は区間委託ではなく**再委託**になります（ケース⑬）。

根拠：商法579条3項・584条3項・585条3項／廃棄物処理法14条1項・14条16項・施行令6条1項1号ハ／東京都「産業廃棄物の処理委託契約に関するQ&A」問15

⑥　白ナンバー（自家用ダンプ）への委託

違法・罰金100万円

貨運法65条の2（2026年4月1日施行済）

> 「**何人も**、次のいずれかに該当する者に貨物の運送……を**委託してはならない**。一　第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営する者　二　第35条第1項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営する者　三　第36条第1項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を経営する者」

罰則：100万円以下の罰金（法75条14号）。両罰規定あり（法80条）。**「何人も」なので、親会社が直接白トラに頼んだ場合は親会社が処罰対象**になります。

罰金だけではありません ― 行政措置がもう1本あります（附則1条の2の2）

貨運法 附則1条の2の2（無許可経営等原因行為への対処）は、白トラの無許可経営の**原因となるおそれのある行為**を荷主等がしている場合に、**①関係行政機関への情報提供 → ②要請 → ③勧告 → ④公表**という段階的措置を定めています。4項は「勧告をしたときは、その旨を**公表するものとする**」で、裁量ではありません。「荷主等」には**法64条各号に掲げる者を含む**とされ、広く捉えられています。

つまり白トラへの委託は、刑事罰（65条の2・75条14号・80条）と行政措置（附則1条の2の2）の二本立てです。社名の公表は、罰金より実害が大きいことがあります。

白ダンプが登場する形を全部並べた早見表は65〜68章にあります。

※よく似た**附則1条の2（違反原因行為への対処）**は別物です。こちらは「貨運法違反の原因となる荷主の行為」一般を対象にし、②に「荷主の理解を得るための働きかけ」が入り、勧告には65条1項との調整のただし書が付きます。

砕石・建設の現場で特に危険な理由

- 土木業者・造園業者・個人が「自社の工事に使う土砂を運ぶ」ために持つ**自家用ダンプが大量に存在する**。
- **ダンプ規制法の表示番号（ゼッケン）は白ナンバーの自家用ダンプにも付いている**（同法3条1項が届出と指定申請を義務づけている）。**ゼッケンが付いていても緑ナンバーとは限りません。**
- 「応援に来てもらった」「手伝ってもらった」という名目で、書面もなく現金精算している慣行。

適法／違法の境界（Q&A 問5-2）：「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物の運送を行う場合」は許可・届出が必要。一方、運送行為が**自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われ、名目の如何にかかわらず運送の対価としての有償性が認められない場合**は不要。個別判断は最寄りの地方運輸局へ。

対策：傭車先全社から**一般貨物自動車運送事業許可書の写し**を徴求し、**車検証（事業用）**と運行車両のナンバーを突合してください。基本契約書に「受託者は一般貨物自動車運送事業の許可を有していることを表明・保証し、許可の取消・停止があった場合は直ちに通知する」旨の条項を入れます（様式2 第2条参照）。

委託はできませんが、「雇用」なら白ナンバーも動かせます ― 58〜62章

令和8年2月10日・5月1日・**8月20日**の3本の事務連絡が、**白ナンバーを適法に動かす唯一の形＝雇用**について、**誰が雇うのか**（5つの場面）と**どの書面を交わすのか**（労働条件通知書＋**車両使用通知書**）を示しています。**ただし「委託できない」という結論は1ミリも動きません。**資材Q&A Q13は「相手が一人親方を雇っているから大丈夫」という説明も名指しで否定しています。

根拠：貨運法65条の2・75条14号・80条／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問5-2／ダンプ規制法3条1項／令和8年2月10日・5月1日・8月20日付け事務連絡

⑦　軽貨物（黒ナンバー）未届出者への委託

違法・罰金100万円

⑥と同じく貨運法65条の2第3号（法36条1項前段の届出違反者）に該当し、**100万円以下の罰金**です。

なお、**軽自動車は貨物利用運送事業法上の「実運送事業者」に当たりません**（Q&A A1）。したがって軽貨物事業者を利用しても「貨物利用運送事業」にはならず、第一種登録の対象外という**制度上の空白**が生じています。逆にいえば、事業計画変更認可の対象にもならないため、**委託先が届出済みかどうかの確認だけが唯一の防御**になります。

ダンプ業務では通常使いませんが、小口の配送や書類搬送で使う場合は届出の有無を確認してください。

根拠：貨運法36条1項・65条の2第3号・75条14号／貨物利用運送事業Q&A A1

⑧　一人親方・持込み運転手

実態次第で×〜△

2つに分かれます。

実態	判定	理由と手当て
本人が**一般貨物許可を持つ個人事業主**（緑ナンバー）	○	ケース①と同じ。事業計画変更認可の範囲内で適法に傭車できる
本人は**白ナンバー**、または許可を持たない	×	ケース⑥。**貨運法65条の2／100万円以下の罰金**
車は本人名義だが、**当社が点呼・日報・労働時間を管理**している	×	②の軸が自社にずれている。**労働基準法上の労働者**と評価され、社会保険・時間外割増・年次有給休暇の遡及リスク（**35〜39章**で詳述）

裁判例：最判平成8年11月28日（横浜南労基署長〔旭紙業〕事件）は、自己所有のトラックを持ち込んで運送業務に従事していた運転手について、労災保険給付の可否をめぐり**労働基準法上の労働者に当たらない**としました。もっともこれは、業務遂行の指示が特段なく、時間的・場所的拘束が一般の従業員に比べて緩やかだったという事案です。**当社が日々の配車・時間・ルートを細かく指示していれば、結論は逆になり得ます。**

日雇いで雇う形に組み替える場合は58〜62章へ。令和8年8月20日付け事務連絡により、**誰が雇用主になるのか**と、交付すべき**労働条件通知書・車両使用通知書**の様式が示されました。**ただし、当社が雇って当社の運送に使うなら、車は緑ナンバー（事業用自動車）でなければなりません。**

根拠：貨運法65条の2／最一小判平成8年11月28日（労判714号14頁・判時1589号136頁）／労働基準法9条／令和8年8月20日付け事務連絡

⑨　車両だけ借りる ― 他社の緑ナンバー車に自社運転者が乗る

違法・事業停止

① 運送責任	② 指揮命令・運行管理	③ 車両使用権原
自社	**自社**	**貸主 ← ここがずれる**

貨運法28条（名義の利用等の禁止）の問題です。他社の緑ナンバーを、その許可者以外の者が事実上自己の事業に使用する形態だからです。28条の名宛人は**名義を貸す側（貸主）**で、処分基準では**原則30日間の事業停止**、3年以内の再違反で許可取消。刑事罰は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科（法70条2号・3号）。借りる側の当社は、緑ナンバーなしに自社の事業として運送する形になるため、事業計画（車両数）違反や無許可営業の評価を受けるおそれがあります。

> **訂正 ― 「緑ナンバーの賃借不可」の出典**
>
> 「緑ナンバーの車両を賃借して使用することはできません」という文言は、**岩手県**「収集運搬業許可申請にあたっての注意事項」（R8.4改訂版）と**盛岡市**の同名文書の**双方**にあります。いずれも産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引であって、貨運法上の通知ではありません。法的根拠は**貨運法28条**で、都道府県の運用に関係なく全国一律に適用されます。

適法にする方法：車両を借りるのではなく、**自社の事業用自動車として登録する**（リース契約により使用権原を取得し、車検証の使用者を自社とし、事業計画の車両数変更を行う）ことです。これなら③が自社になり、②③とも自社で揃うため、単純に自社の実運送になります。

根拠：貨運法28条1項2項・70条2号3号／「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（国自安73号・国自貨77号・国自整67号）5(1)⑥⑦・6(1)④／岩手県・盛岡市「収集運搬業許可申請にあたっての注意事項」

⑩　運転手付き車両リース ― 運転手だけ借りる

違法の疑いが濃い

「運転手ごと貸してもらう」形態です。**職業安定法44条（労働者供給事業の禁止）**に触れます。

労働者派遣なら可能か：運転業務は労働者派遣法4条1項の**適用除外業務ではありません。**したがって、貸主が**労働者派遣事業の許可**を持ち、派遣契約として適正に行えば法的には可能です。ただし実務上、運送会社が派遣許可を持っている例はほとんどなく、**現実的な選択肢ではありません。**

請負との区別：昭和61年労働省告示第37号が基準です。受託者が ①業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行い、②労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行い、③服務規律に関する事項・労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと、かつ④資金を自己の責任で調達・支弁し、⑤法律上の事業主責任を負い、⑥機械・設備・資材を自己の責任で調達するか、自ら行う企画又は専門的な技術・経験に基づいて業務を処理すること等を満たさなければ、請負ではなく労働者派遣と扱われます。

> **現場での見分け方**
>
> 当社の配車担当が、傭車先の運転者に**直接**「次はあの現場に行って」と指示していれば、その時点で②の軸が自社にずれています。指示は必ず**傭車先の運行管理者を経由**させてください。

根拠：職業安定法44条／労働者派遣法4条1項・施行令2条／昭和61年労働省告示第37号第2条

⑪　常用（じょうよう）・日極め ― 「1日いくら」で現場に張り付く　整理次第

砕石・土木の現場で最も多い形態です。「今日は1日この現場で回ってくれ」という発注で、**荷主や元請の現場監督が直接ダンプに指示を出す**ため、②の軸が委託者側・荷主側に滑りやすいのが問題です。

やり方	判定	整理の内容
運送契約として**時間制運賃**で受発注し、**運行管理は傭車先が行う**。現場での指示は往復地点・回数の連絡にとどめる	○	標準的な運賃の**時間制運賃**を適用。書面に「積込み・取卸しが発生する旨」を明記すれば、対価を運賃に包含してよい（Q&A 問2-4）
現場監督が運転者に直接、作業内容・休憩・終業時刻を指示する	×	偽装請負（ケース⑩）。37号告示の要件を満たさない

実務上の手当て：作業指示は必ず**傭車先の配車担当・運行管理者を経由**させ、現場では「次は○○ヤードから○○現場へ」という運送区間の連絡に限定します。始業・終業・休憩の管理は傭車先が行う旨を基本契約書に明記してください。

根拠：昭和61年労働省告示第37号／標準的な運賃（令和6年国土交通省告示第209号）／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問2-4

⑫　才取り（さいとり）― 口銭だけ取って実運送に関与しない　整理次第

自社の車を一切使わず、受けた仕事をそのまま他社に流して差額（口銭）を取る形態です。**①の軸をどう扱うかで結論が分かれます。**

実態	判定	必要な手続
荷主に対して**自社が運送責任を負う**。委託先は緑ナンバーの運送会社	○	ケース①。**事業計画変更認可**
荷主に対して**自社が運送責任を負う**。委託先は水屋（利用運送専業者）	△	**第一種貨物利用運送事業の登録**
荷主に対して**運送責任を負わず**、紹介・取次ぎに徹する	○	無規制（2003年に貨物取次事業の規制廃止）。ただし手数料の契約上の根拠を明確にする

> **「責任を負わない」は口約束では通らない**
>
> 運送状・請求書の名義が自社になっていれば、事故時には荷主から自社に請求が来ます。取次ぎで通すなら、**荷主と実運送会社との間に直接の運送契約が成立している**ことを書面で明示し、自社は手配手数料のみを請求する形にしてください。曖昧なまま口銭を取っていると、**無登録・無認可の利用運送**と評価されます。

根拠：貨物利用運送事業Q&A A3・A4・A45／貨運法2条7項・9条1項

⑬ 産業廃棄物の傭車 — 廃掃法上は「再委託」

承諾書があれば可

産業廃棄物の収集運搬を他社に傭車に出す行為は、貨運法上は①と同じ貨物自動車利用運送ですが、**廃棄物処理法上は「再委託」に当たります。**

廃掃法14条16項：産業廃棄物収集運搬業者は、受託した収集運搬を**他人に委託してはならない。**ただし、**政令で定める基準に従って委託する場合**その他環境省令で定める場合はこの限りでない。違反は**3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金**（法26条1号）。

> **重要な訂正 — 「原則違法」ではありません**
>
> 以前「産廃の傭車は原則違法」とお伝えしましたが、これは言い過ぎでした。**令6条の12の再委託基準を全部満たせば適法に実施できます。**また、**「緊急時に限る」という要件は法令上どこにもありません。**それは東京都・大阪府などの**行政指導上の運用方針**であって、法律の要件ではありません。**岩手県の手引には法令どおりの再委託要件が記載されていますが、緊急時限定等の運用方針は記載されていません（照会事項）。**

令6条の12の再委託基準（すべて満たすこと）

1. 再委託先が、その産業廃棄物について**収集運搬業の許可を有している**こと。
2. **排出事業者（原委託者）から、あらかじめ書面による承諾**を受けていること。
3. 承諾書に、廃棄物処理法施行規則10条の6の6の**法定4項目**が記載されていること（委託した産業廃棄物の種類及び数量／受託者の氏名又は名称・住所・許可番号／再受託者の氏名又は名称・住所・許可番号／承諾の年月日）。
4. 再受託者との間で、**法定事項を含む書面による委託契約**を締結し、許可証の写しを添付すること（令6条の12第4号→令6条の2第4号、規則8条の4・8条の4の2）。
5. 再受託者に産廃を引き渡す際、**排出事業者との委託契約書に記載された種類・数量、運搬の最終目的地、処分場所等**（令6条の2第4号イ〜ハ・ホ）を記載した文書を交付すること（令6条の12第2号）。
6. 再受託者との委託契約書は契約終了から**5年間保存**（規則8条の4の3）。承諾書の写しの5年保存義務は排出事業者側にあるが（令6条の2第6号・規則8条の4の4）、当社も写しを保存する。

当社の状況：これまで再委託を行った実績はありません（是正対応は不要）。論点は**今後これを使えるようにしておくか**です。使えるようにする場合は、**排出事業者との委託契約書に再委託の承諾手続を織り込む**ところから始める必要があります（詳細は社内資料 06 の補記を参照）。

> **絶対にやってはいけないこと**
>
> 承諾書なしに産廃を他社ダンプに積ませること。当社は**法14条16項違反**、無許可の受託者は**法14条15項違反（5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金）**に問われます。排出事業者は、無断再委託では当然には罰則の対象になりませんが、委託先の処理状況の確認努力義務（法12条7項）や、不適正処理が起きた場合の措置命令（法19条の5・19条の6）で巻き込まれます。

根拠：廃掃法12条7項・14条15項・14条16項・19条の5・19条の6・25条1項13号・26条1号／令6条の2第4号6号・6条の12／規則8条の4・8条の4の2・8条の4の3・8条の4の4・10条の6の6／岩手県 産業廃棄物処理の手引

PART 2 — 続き

品目別の傭車可否と現場チェック

同じダンプ・同じ相手でも、**積む物が変わると適用される法律が変わります**。ここが現場で最も事故が起きやすい点です。

7　品目別の傭車可否マトリクス

これは**緑ナンバーへ傭車に出すとき**の表です。**白ダンプの可否と、ダンプ規制法の「土砂等」に当たるかどうかは66章**にまとめてあります。

品目	廃棄物処理法	傭車	根拠・注意点
砕石・砂利・砂 当社の主力	対象外（有価物）	○	販売の目的物たる商品。**貨運法だけを見ればよい**。再委託禁止は及ばない
土砂・建設発生土	対象外	○	昭和46年環整43号により土砂は廃棄物に当たらない。搬入先の盛土工事が規制区域内なら**盛土規制法**の許可が工事主に必要な場合がある
アスファルト合材・生コン	対象外（商品）	○	製品。品質保持のための時間管理が契約上の論点
再生砕石（RC-40等）	製品化後は有価物	○	原料のコンクリートがらは産廃。**有価物性は個別判断（照会事項）**
有価スクラップ（鉄屑等）	対象外	○	逆有償で動く場合は産廃に転じる（ただし鉄くず等は「専ら物」で、専ら業者は収集運搬業許可不要：法14条1項ただし書）
石灰石・けい砂	対象外	○	砂利状・砕石状のものは**ダンプ規制法施行令1条4号で「土砂等」**（砕石・砂利・砂そのものは法2条1項で土砂等）
がれき類	**産業廃棄物**	**再委託**	承諾書必須。建設工事は**元請が排出事業者**（廃掃法21条の3）
汚泥・建設汚泥	**産業廃棄物**	**再委託**	建設汚泥処理物の扱いは環循規発第2007202号
燃え殻・ばいじん・鉱さい	**産業廃棄物**	**再委託**	許可品目に含まれているか許可証で確認
逆有償で動くもの	**産業廃棄物**	**再委託**	環廃産発第050325002号 第四。**運賃が売却代金を上回れば産廃**

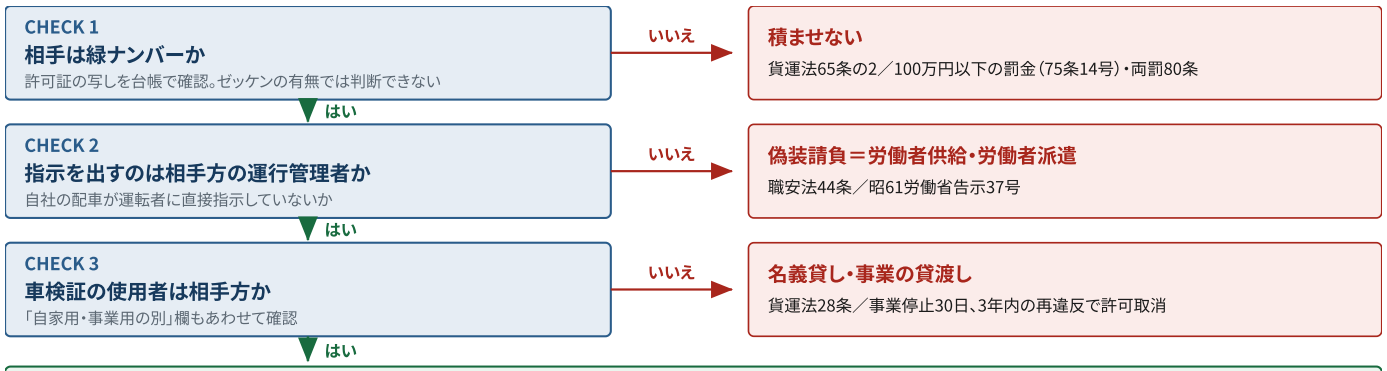
> **当社にとっての含意**
>
> 主力業務である**親会社・株式会社石名坂（真荷主）の砕石配送は有価物の運送**です。したがって、産業廃棄物の再委託禁止（廃掃法14条16項）は**一切かかりません**。砕石の傭車は、純粋に貨物自動車運送事業法の枠内で処理できます。産廃の再委託の論点は、**当社の業務全体から見れば副次的**です。

8　積込み前の30秒チェック

白ナンバーのダンプを使う日は、これに加えて68章の「現場の1枚」（図27）を見てください。見るところが6つ増えます。

運転席・配車室に掲示して使ってください。

図15　積込み前の30秒チェック ― 3つ揃って初めて「傭車」



3つ揃って初めて傭車。そのうえで、その日のうちに次の4点を回してください。

① 真荷主への事前通知	② 法24条2項書面の交付	③ 元請連絡事項の通知	④ 実運送体制管理簿に記載
利用運送を行う旨 標準約款17条	往復方式は不可。一方向で交付 貨運法24条2項	連絡先・真荷主の商号・請負階層 貨運法24条の5第2項	砕石は全運行が1.5トン基準超 貨運法24条の5第1項

積む物が廃棄物なら、これに加えて排出事業者の事前の書面承諾が必要です（廃掃法14条16項・令6条の12第1号 → 54章）。

1行ルール

「緑ナンバーか」「誰が指示を出すか」「誰の車か」― 3つ揃って初めて傭車。

- ☐ **相手は緑ナンバーか。**白・黒（未届出）は即アウト（貨運法65条の2／罰金100万円）。ゼッケンの有無では判断できない
- ☐ **許可証の写しを台帳で確認したか。**取消・停止になっていないか
- ☐ **運転者に指示を出すのは相手方の運行管理者か。**自社の配車が直接指示していないか
- ☐ **車検証の使用者は相手方か。**自社なら名義貸し（貨運法28条）
- ☐ **積む物は有価物か廃棄物か。**廃棄物なら排出事業者の承諾書があるか
- ☐ **真荷主への事前通知をしたか。**利用運送をする旨（標準約款17条）
- ☐ **法24条2項書面を傭車先に交付したか。**往復方式は不可。委託者から一方向で交付する
- ☐ **元請連絡事項を通知したか。**自社の連絡先・真荷主の商号・請負階層
- ☐ **実運送体制管理簿に記載したか。**砕石は1運行8〜9トンで、1.5トン基準を必ず超える

砕石特有 ― 過積載は親会社のリスクでもある

国交省「土木工事数量算出要領（案）」の単位体積質量はクラッシャーラン2,040kg/m³・粒調砕石2,100kg/m³。最大積載量8,600kgの車では**約4m³**で満載になり、ほぐし状態でも5m³強が上限です。荷台容積で「山盛り1杯」と指示すると容易に過積載になります。

- **道交法58条の5第1項2号**：過積載となるとの**情を知りながら**積載物を売り渡し・引き渡すことの禁止。**積載物を引き渡す親会社が名宛人**になり得ます。
- **貨運法65条（荷主勧告）**：運送事業者への命令・処分を前提に、違反行為が荷主の指示に基づく等主として荷主の行為に起因し、かつ事業者への処分のみでは再発防止が困難と認められるときは、荷主に勧告することができ、勧告すれば**同条3項により社名が公表されます**。条文に資本関係による除外規定はなく、**親子会社でも対象**です。

PART 3

利用運送の登録要否 — 2社それぞれの判定

ご質問の中心です。**有限会社石名坂商事**（緑）と、運送業の許可を持たない**株式会社石名坂**（真荷主）について、貨物利用運送事業の登録を取るべきかを、根拠を示して判定します。

9　制度の全体像

図3　どの制度に当たるかは「委託先が何者か」だけで決まる



1段目と2段目の分かれ目が、貨運法2条7項の括弧書き「**自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く**」です。

制度	性質	対象	根拠
第一種貨物利用運送事業	登録	船舶・航空・鉄道・トラックのいずれか**一つのモード**を利用	利用運送法2条7項・3条1項
第二種貨物利用運送事業	許可	船舶・航空・鉄道の幹線利用＋前後のトラック集配を**一貫して**行う	利用運送法2条8項・20条
貨物自動車利用運送	事業計画変更認可	一般貨物・特定貨物の事業者が、**他の一般貨物・特定貨物の事業者**の運送を利用	貨運法2条7項・4条1項2号・9条1項
貨物取次事業	無規制	荷主に運送責任を負わない取次ぎ・紹介	2003年に規制廃止／Q&A A3

3つの制度の関係を決める2つの条文

貨物自動車運送事業法2条7項（貨物自動車利用運送の定義）

「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送（**自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。**）を利用してする貨物の運送」

貨物利用運送事業法19条（適用除外）

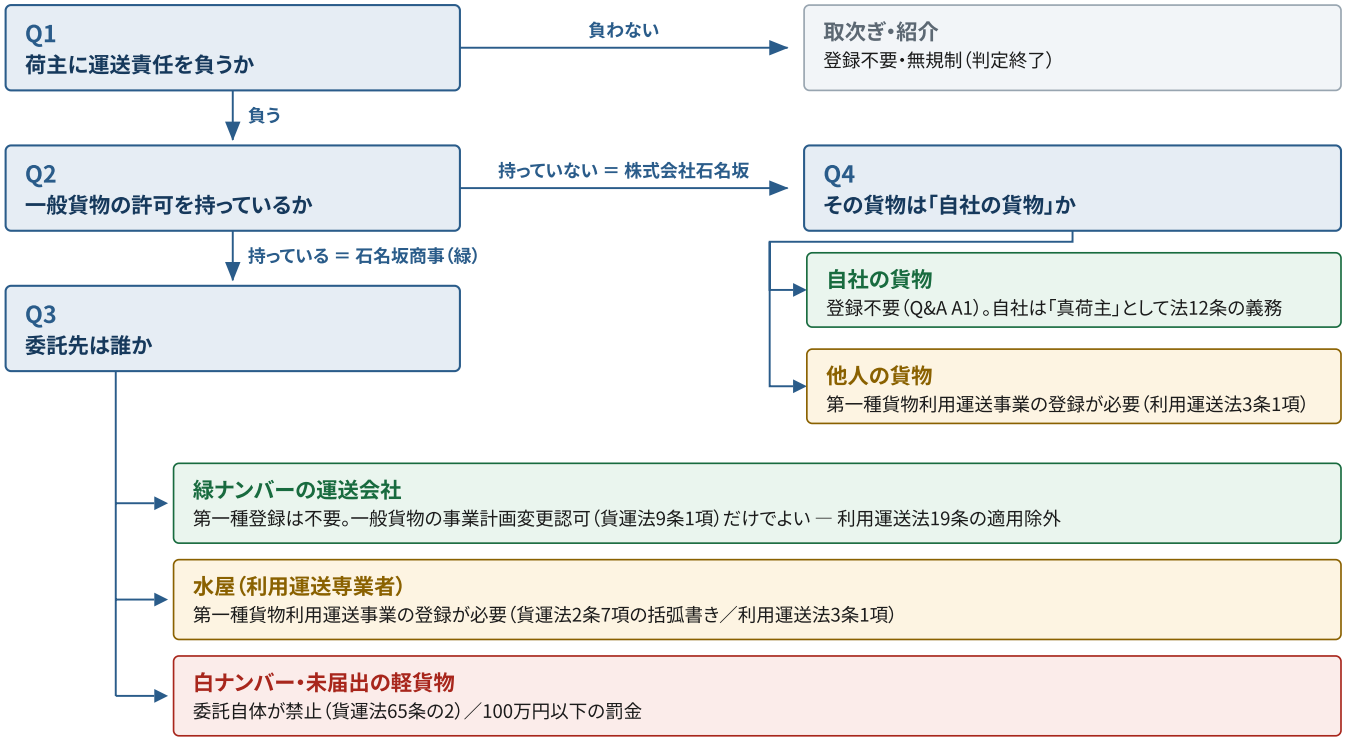
「この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。」

この2つの組合せが答えです。**緑ナンバーを持つ運送会社が、別の緑ナンバーの運送会社を使う場合は、利用運送法の登録は不要で、貨運法の事業計画変更認可だけで足ります。**一方、2条7項の括弧書きにより、**委託先が自ら車を使わない利用運送専業者（水屋）の場合は、この適用除外が働かず、第一種登録が必要**になります。

出典：国土交通省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A45／同A4／e-Gov 貨物自動車運送事業法・貨物利用運送事業法
→ 委託者7類型×委託先11類型の全組合せは、付録47章のマトリクスを参照してください。

10　判定フローチャート

図4　判定フローチャート ― Q1からQ4までで必ず答えが出ます



Q3の3本が、当社が日々迷う分岐です。**委託先の許可証と車検証の「自家用・事業用の別」欄**を見れば、どの行かは必ず確定します。Q4で「他人の貨物」に落ちた場合、無登録営業は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科です（利用運送法62条1号）。

Q1　自社が、荷主に対して運送責任を負うか

負わない　→ 取次ぎ・紹介。**登録不要・無規制**。ただし手数料の契約根拠を明確にすること。（判定終了）

負う　→ Q2へ

Q2　自社は一般貨物自動車運送事業の許可を持っているか

持っている　→ Q3へ　（有限会社石名坂商事（緑）はこちら）

持っていない　→ Q4へ　（株式会社石名坂はこちら）

Q3　委託先は誰か

緑ナンバーの運送会社	→ **第一種登録は不要。**必要なのは**一般貨物の事業計画変更認可**（貨運法9条1項）。利用運送法19条の適用除外
水屋（利用運送専業者）	→ **第一種貨物利用運送事業の登録が必要**（貨運法2条7項括弧書き／利用運送法3条1項）
白ナンバー・未届出軽貨物	→ **委託自体が禁止**（貨運法65条の2／100万円以下の罰金）

Q4　その貨物は「自社の貨物」か、「他人の貨物」か

自社の貨物	→ **登録不要。**自社が製造・販売した商品を買主に届ける行為は「他人の需要に応じ」たものではない（Q&A A1：自社貨物を運ばせる行為は利用運送事業に当たらない）。この場合、自社は**「真荷主」**として貨運法12条の書面交付義務等を負う
他人の貨物	→ **第一種貨物利用運送事業の登録が必要**（利用運送法3条1項）。無登録営業は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科（同法62条1号）

PART 3 — 判定

【判定A】有限会社石名坂商事（緑）

11　結論と根拠

第一種貨物利用運送事業の登録は必要か

不要です。

当社は**一般貨物自動車運送事業の許可**を持っています。緑ナンバーの運送会社に傭車を出す行為は**貨物自動車利用運送**（貨運法2条7項）に当たり、**貨物利用運送事業法19条の適用除外**により、同法の登録は不要です。

登録免許税9万円も、基準資産300万円の要件も、事業概況報告の義務も発生しません。

では何が必要か

一般貨物自動車運送事業の「事業計画変更認可」です。

項目	内容
手続の性質	**認可**（届出ではありません）。貨運法9条1項
変更する内容	事業計画の「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」を**「無」→「有」**に（法4条1項2号）
申請先	岩手運輸支局に提出 → **東北運輸局長の権限**（施行規則42条2項の括弧書きで、貨物自動車利用運送に関する事業計画変更は支局長への委任から除外）
様式	東北運輸局「3. 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請書・変更届出書」 https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000318523.xlsx
標準処理期間	**1〜4か月** 関東運輸局公示（平成15年2月28日／最終改正 令和7年8月1日）「(5) 貨物自動車利用運送に係る事業計画変更の認可　1〜4ヶ月」。東北運輸局の公示は発見できなかったため関東局公示で代替（照会事項）。補正・申請内容変更に要した期間は含まれない
手数料	**かかりません。**登録免許税法別表第一125号が課税対象とするのは法3条の許可（12万円）と35条1項の許可（6万円）のみで、9条1項の事業計画変更認可は非課税。貨運法・施行規則に手数料規定もない
必須添付書類	**利用する事業者との運送に関する契約書の写し**（施行規則3条5号イ。規則5条2項は「3条の書類のうち変更に伴い内容が変更されるもの」の添付を求める） その他：事業の用に供する施設の使用権原を証する書類／保管施設を要する場合はその面積・構造・附属設備を記載した書類
課されないもの	**資金要件・法令試験は新規許可時のもので、事業計画変更認可では課されません。**財務書類の添付も不要（東北運輸局様式で確認済み）

無認可のまま傭車を出していた場合の扱い

行政処分基準の別表に「**法第9条第1項　事業計画変更認可違反**」として**初違反10日車／再違反20日車**が明記されています。累積違反点数は処分日車数10日車までごとに1点を管轄区域単位で3年間累計し、**51〜80点で当該管轄区域内の全営業所の事業停止、81点以上で許可取消**（国自安73号・国自貨77号・国自整67号）。

巡回指導で見つかる可能性が高い

適正化実施機関の巡回指導38項目のうち**Ⅰ-6「届出事項に変更はないか（本社巡回に限る）」**の確認帳票として、**「事業計画変更認可申請書」が挙げられています**（東京都トラック協会「トラック運送事業を適正に行うには」）。指摘される前に自主的に申請するのが鉄則です。なお、**申請中に傭車を継続してよいか**は事業継続上の死活問題であり、**運輸支局への照会事項（Q5）**としています。

あわせて確認すべきこと ― 運送約款

施行規則10条2号により、**運送約款には「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」の記載が必要**です。標準貨物自動車運送約款を使用しているなら問題になりにくいですが、**独自約款を使っている場合は約款変更認可（法10条1項、標準処理期間2か月）が別途必要**です。自社の約款がどちらかを確認してください（**照会事項Q6**）。

登録が必要になる例外

水屋（利用運送専業者）を使うなら第一種登録が必要（詳細は48章②）

求車求貨サイトや配車マッチングを経由して仕事を流す場合、**その相手が自ら車を持たない利用運送専業者であれば**、貨運法2条7項の括弧書きにより貨物自動車利用運送から外れ、**第一種貨物利用運送事業の登録が必要**になります（Q&A A45）。砕石配送で水屋を使うことは通常ありませんが、スポットで求車サイトを使う場合は**相手が実運送事業者か利用運送事業者かを必ず確認**してください。

PART 3 — 判定

【判定B】株式会社石名坂（親会社・運送業の許可なし）

12　結論と根拠

第一種貨物利用運送事業の登録は必要か／取るべきか

現在の取引実態では、不要と解されます。
そして、あえて取るべきでもありません。

必要でない理由。貨物利用運送事業とは「**他人の需要に応じ**、運送責任を負って有償で、実運送事業者等を利用して貨物を運送する事業」です（国交省Q&A A1。法2条7項は「他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業」と定義）。同Q&A A1は、「**自社貨物を運ばせる行為」および「無償の行為」は利用運送事業に当たらない**と明示しています。

親会社は**自社が採掘・製造して販売した砕石**を、買主に引き渡すために運送させています。これは自社の販売活動に付随する自社貨物の運送であって、他人の運送需要に応えているのではありません。したがって**A1の趣旨から登録は不要と解されます。**ただし「販売した商品を着地渡しで届ける」ケースを名指しした公式見解はQ&Aにないため、東北運輸局への事前確認を推奨します（照会事項Q8）。

親会社が現に負っている立場 —「真荷主」

登録が不要であることと、義務がないことは別です。親会社は貨運法上の**真荷主**に該当します。

> **貨運法12条2項（真荷主の定義）**
>
> 「……**自らの事業に関して**貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、**貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のもの**をいう。」

親会社は砕石の販売という自らの事業に関して運送契約を締結しており、かつ運送事業者ではありません。**定義に完全に当てはまります。**

したがって親会社には、次の義務が**登録の有無にかかわらず**かかります。

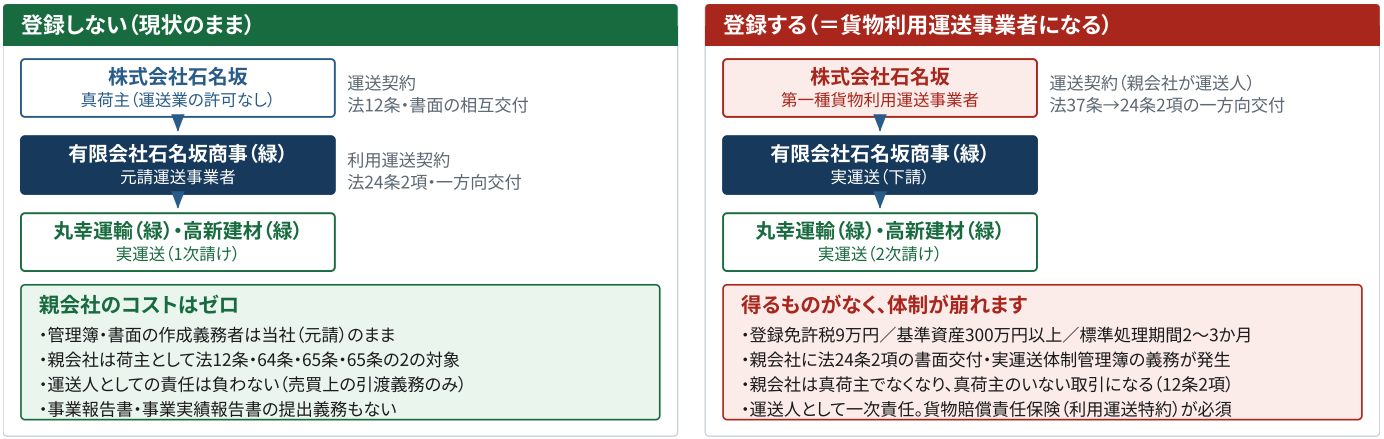
- **書面の相互交付義務**（法12条1項）と**写しの1年間保存**。親子間でも免除されません。Q&A 問2-30：「荷主と物流子会社が関連会社であっても……相互の書面交付義務が課されることとなります。荷主と物流子会社の間で資本関係がある場合も同様です。」
- **荷主の責務**（法64条）と**荷主勧告・社名公表**（法65条1項・3項）。
- **白トラ委託の禁止**（法65条の2）。**「何人も」**が名宛人なので、親会社が直接ダンプに発注する場合も対象です。
- **道交法58条の5第1項2号**（過積載となるとの情を知りながらの積載物の売渡し・引渡し禁止）。積載物を売り渡し・引き渡す側が名宛人です。

> **既に対応済みの事項**
>
> 親子間でも書面交付義務が免除されないことはご承知のうえ、**現在も書面交付を継続されている**とのことですので、この点は対応済みです。また、**物流効率化法の「特定荷主」に該当しないことは経済産業省に確認済み**とのことですので、CLO選任・中長期計画・定期報告の義務は生じません。

13　親会社が登録した場合・しない場合の比較

「念のため取っておく」という判断があり得るため、取得した場合に何が起きるかを整理します。

図5　親会社が第一種登録を取ると、何が変わるか



自社の砕石を届けるために運送を委託する行為は、**登録がなくても利用運送事業に当たりません**。登録は推奨しません。

項目	登録しない（現状＝真荷主のまま）	登録する（＝貨物利用運送事業者になる）
取得コスト	**なし**	登録免許税**9万円**／基準資産**300万円以上**／営業所の使用権原／標準処理期間**2〜3か月**
書面の相互交付（法12条）	真荷主として義務あり（対応済み）	**親会社は真荷主でなくなる。自社貨物の親子間契約は12条の相互交付ではなく、37条で準用される24条2項の一方向交付に置き換わる**
委託先への書面交付（法24条2項）	**義務なし**	**義務が新たに発生。往復方式は認められず、委託者から一方向で法定事項を網羅した書面を交付**
実運送体制管理簿（法24条の5）	**義務なし。作成義務者は元請である当社**	**24条の5の対象は「真荷主から引き受けた貨物」。親会社が登録すると真荷主でなくなり、買主も運送契約を結ばないので真荷主が存在しない取引になる。現在当社が作る管理簿の前提（真荷主＝親会社）が崩れる一方、親会社に作成義務が生じるのは第三者から運送を引き受けた場合に限られる**
元請連絡事項の通知	**義務なし**	**真荷主から引き受けた運送について元請となる場合に限り義務あり**
委託次数の制限（法23条の4）	**対象外**	真荷主から引き受けた運送について**努力義務の対象**（37条準用）
健全化措置（法24条1項）	**対象外**	努力義務の対象
荷主としての地位	真荷主。**法12条・64条・65条・65条の2**の対象	**運送事業者になるため真荷主ではなくなる（12条2項）。買主は現在も着荷主（2条8項2号）だが運送契約を結ばないので真荷主にはならず、真荷主のいない取引になる**

運送責任	**運送人としての責任は負わない（売買契約上の引渡義務のみ）**	**運送人として荷主に一次責任を負う。実運送会社の事故・延着・毀損についても賠償義務。運送業者貨物賠償責任保険（利用運送特約）の付保が実務上必須**
報告義務	**なし**	事業報告書（事業概況報告書・貸借対照表・損益計算書等、毎事業年度経過後100日以内）・事業実績報告書（毎年7月10日まで）の提出義務（利用運送法55条1項・貨物利用運送事業報告規則2条）
行政処分	荷主勧告・是正指導	**事業の全部又は一部の停止／登録の取消し**

結論 ― 登録は推奨しません

親会社が第一種貨物利用運送事業の登録を取得しても、**得られるものは何もありません**。自社の砕石を届けるために運送を委託する行為は、登録がなくても利用運送事業に当たらないと解されるからです。

一方で、登録すると**2026年4月1日施行のR8改正トラック法が貨物利用運送事業者にも準用される**ため、親会社が第三者から運送を引き受ければ、法24条2項の書面交付、実運送体制管理簿の作成、元請連絡事項の通知といった**管理義務が正面から親会社にかかります**。しかも自社貨物については真荷主が存在しなくなり、**現在当社が回している管理簿・書面の前提が崩れます**。体制を壊してまで登録する理由がありません。

ただし、次の場合は登録が必要になります

#	こういう取引を始めたら	理由
(a)	**自社が販売しない他社の商品・資材**の運送を、有償で手配する	他人の貨物＝他人の需要に応じた運送。利用運送法3条1項の登録対象
(b)	顧客から**帰り便で残土・資材を運んでほしい**と頼まれ、有償で引き受ける	同上。**残土が産業廃棄物なら廃掃法の許可も別途必要**
(c)	**グループ外の第三者間**の運送を手配し、差額・手数料を得る	典型的な利用運送。無登録なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
(d)	商品売買と切り離した**独立の「運送サービス」**として受注・請求する	売買に付随しない運送役務の提供。他人の需要に応じた運送と評価される
(e)	**他の砕石業者の製品**を自社便で配送してあげる	(a)と同じ。系列・友好関係でも、有償なら登録が必要

よくある誤解 ― 「運賃を別建てで請求すると利用運送になる」は誤り

商品代金と運賃を分けて請求すること自体は、直ちに利用運送事業には当たりません。売買の引渡条件（着地渡し）を価格に反映しているだけだからです。

分水嶺は「誰の貨物か」と「他人の運送需要に応えているか」であって、請求書の書き方ではありません。ただし、運賃だけを取り出して独立の役務として売る形（上記(d)）に近づくほどグレーになります。**迷ったら東北運輸局に事前相談してください**（改正貨運法Q&A 問5-2も「貨物の運送の委託にあたっての個別具体のご相談は、最寄りの地方運輸局までお問い合わせください」としています）。

親会社が取次ぎに徹する場合

仮に親会社が「買主と運送会社を引き合わせるだけ」の紹介・媒介にとどまり、運送責任を負わないなら、登録は不要です（Q&A A3。自己の名で取り次ぐ「貨物取次事業」も2003年に規制廃止）。ただしこの場合、**運送契約の当事者は買主になり、親会社は貨運法12条の書面交付義務の当事者から外れます**（自己名義で取り次ぐ形なら親会社が当事者に残る可能性があり、運輸局確認事項）。現実には砕石を「現場渡し」で売っている以上、運送手配は親会社の売買上の義務であり、**取次ぎではなく荷主と整理するのが自然**です。

> **参考 — 100%子会社でも子会社自身の資格が必要**
>
> 国交省Q&A A22・A23は、系列子会社が親会社の系列企業の輸送元請をする場合も、他人と運送契約を結ぶ以上は資格が必要であり、**100%子会社でも子会社自身が登録を取る必要がある**としています。**資本関係は許認可の要否に影響しません。**当社の場合は既に一般貨物許可があるため、必要なのは前述の事業計画変更認可です。

PART 4

様式と記入例

青字が記入例、〔　〕は自社の情報を入れる箇所、赤字は記入上の注意です。実際の申請には必ず**各運輸局が配布する最新の様式**を使用してください。

14　様式1　一般貨物自動車運送事業 事業計画変更認可申請書

入手先	東北運輸局「トラック事業」様式ページ https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/youshiki/unnsoujigyou/trk/trk.html 「3. 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請書・変更届出書」000318523.xlsx
提出先	岩手運輸支局（東北運輸局長あて）
部数	正副 各1部（提出前に支局へ確認）

一般貨物自動車運送事業　事業計画変更認可申請書

あて先	**東北運輸局長　殿**
申請年月日	**令和　年　月　日**
申請者	住所　〔岩手県盛岡市○○○○〕 氏名又は名称　**有限会社石名坂商事** 代表者氏名　〔代表取締役　○○　○○〕
許可年月日・許可番号	〔一般貨物自動車運送事業許可書に記載のもの〕※産業廃棄物収集運搬業許可番号（00301038485）とは別のものです。取り違えに注意
営業所の名称	**本社営業所**
事業計画の変更事項	
⑥　利用運送を行うかどうかの別	~~（旧）しない~~　→　**（新）する** ※東北様式の⑥欄は「する・しない」の択一です。この欄の変更が本申請の本体で、「しない」→「する」は届出ではなく認可事項（法9条1項）
⑦　利用運送の営業所	名称　**本社営業所** 位置　〔岩手県盛岡市○○○○〕 ※利用運送を行わせる営業所を特定します（規則2条3項1号）。全営業所で行うなら全営業所を記載
⑧　利用運送の業務の範囲	~~（旧）―~~　→　**（新）一般事業** ※東北様式の⑧欄は「一般事業・宅配便事業」の択一で、取扱貨物や区域の自由記載欄はありません。業務の範囲の変更は軽微事項として事後届出で足ります（規則7条1項4号）
⑨　利用運送の保管施設	**なし** ※荷物を預からず、そのまま傭車先に運ばせる形態なら「なし」で申請できます

⑩　利用する事業者の概要	

No	名称	事業の種類	住所
1	**丸幸運輸**	**一般貨物自動車運送事業**	〔　　〕
2	**高新建材**	**一般貨物自動車運送事業**	〔　　〕
3	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕

※東北様式の⑩欄は「名称／事業の種類／住所」で、許可番号欄はありません。利用する事業者の追加・変更は軽微事項として事後届出で足ります（規則7条1項4号）。記載した全社分の契約書の写しが必要かは照会事項（Q3）

添付書類	
必須	• **利用する事業者との運送に関する契約書の写し**（施行規則3条5号イ。規則5条2項により、変更に伴い内容が変更される書類として添付）← これが本命。様式2を使用 • ⑦利用運送の営業所に係る書類：使用権原を証する書類（自己所有は登記簿謄本等、借入れは賃貸借契約書の写し等）／都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書【様式例1】／案内図・見取図・平面（求積）図・写真 • 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類（**保管施設なしのため添付不要**） • **法令遵守の宣誓書【様式例3】**（⑥で新たに利用運送を行う場合。行政処分歴・巡回指導評価・重大事故・車検証・報告義務・運賃料金区分の6項目） ※欠格事由の宣誓書【様式例4】は役員変更用で、本申請には不要
不要なもの	**資金計画書・残高証明書等の財務書類、法令試験 ※これらは新規許可時のものです。変更認可では課されません（東北運輸局様式で確認済み）**

記入上の注意

- **認可が必要なのは⑥（利用運送を行うかどうかの別）だけです。**⑧業務の範囲・⑨保管施設の概要・⑩利用する事業者の概要の変更は**軽微事項として事後届出**で足ります（規則7条1項4号。処分別表では届出違反が警告／10日車）。
- **⑩に載せていない会社への傭車**は、⑩の追加を事後届出すれば足りるのが法令上の帰結です。契約書の写しの要否は**照会事項（Q3）**としています。
- 利用運送のみに係る**営業所の位置の変更**は事後届出で足ります（規則7条1項3号）。一般貨物の営業所そのものの新設は別途認可が必要です。

15　様式2　利用運送契約書（傭車基本契約書）

様式1の必須添付書類です。**近畿運輸局が公開している「利用運送契約書（ひな形）」**がそのまま使えます（https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000349824.docx）。ただし**このひな形は改正前の作りなので、以下の条項を必ず追加してください。**

利用運送契約書（傭車基本契約書）	
前文 **※近畿ひな形は甲＝実運送事業者・乙＝利用する側で、本書と甲乙が逆**	**有限会社石名坂商事**（以下「甲」という。）と〔○○運輸株式会社〕（以下「乙」という。）とは、甲が荷主から引き受けた貨物の運送を乙に委託することに関し、次のとおり契約を締結する。
第1条（契約の範囲）	甲が荷主から引き受けた貨物のうち、甲が乙に委託する貨物の運送について適用する。※ひな形第1条を甲乙入替えのうえ簡略化

第2条（許可の表明保証） **★新設**	**乙は、本契約締結時において一般貨物自動車運送事業の許可（許可番号：　　）を有していることを表明し、保証する。乙は、当該許可が取消し、停止その他の処分を受けたとき、又は事業を休止・廃止したときは、直ちに甲に通知しなければならない。乙は、甲の求めに応じ、許可書及び事業用自動車の自動車検査証の写しを提出するものとする。** ★貨運法65条の2（無許可事業者への委託禁止／100万円以下の罰金）対策。最重要条項です
第3条（再委託の制限） **★新設**	**乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約に基づき受託した運送を第三者に委託してはならない。甲が承諾する場合であっても、乙の委託先がさらに他の事業者に委託すること（二以上の段階にわたる委託）は認めない。** ★貨運法23条の4（二以上の段階にわたる委託を制限する努力義務）／24条1項3号（健全化措置として再々委託制限の条件を付すこと）に対応
第4条（運行管理） **★新設**	**乙は、本契約に基づく運送に従事する運転者に対する点呼、乗務時間の管理、指導監督その他一切の運行管理を自らの責任において行う。甲は、乙の運転者に対し直接の指揮命令を行わず、運送に関する連絡は乙の運行管理者を通じて行う。** ★偽装請負（ケース⑩⑪）の防止。昭和61年労働省告示第37号の要件を契約上明確にするもの
第5条（法定書面の授受） **★新設**	**甲は、貨物自動車運送事業法第24条第2項に基づき、乙に対し法定事項を記載した書面を交付する。甲は、同法第24条の5第2項の元請連絡事項（甲の連絡先、真荷主の商号又は名称、乙の請負階層）を乙に通知する。乙は、当該運送をさらに他の事業者に委託する場合、同条第3項に基づく通知を行う。**
第6条（貨物の受渡方法及び運送責任の分野）	ひな形どおり。**責任の始期・終期（積込完了時／取卸完了時）を明記**
第7条（荷主に対する責任・損害賠償の範囲・求償権）	ひな形第3条どおり。※商法585条3項により、乙の責任は甲が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から3か月で消滅する（延長みなし）ため、その期間内に裁判上の請求をする必要があることを確認的に記載しておくと安全
第8条（事故の処理）	ひな形どおり。**事故発生時の連絡義務と時限（例：直ちに電話、24時間以内に書面）**を具体化
第9条（運送保険）	**乙は、自己の費用により、本契約に基づく運送に使用する事業用自動車の全てについて、対人・対物賠償責任保険及び運送業者貨物賠償責任保険を付保し、その証券の写しを甲に提出する。** ★保険は車番指定のことが多いため、実際に使う車両が全て被保険車両に含まれているかを必ず確認してください
第10条（運賃及び料金）	**運賃及び料金は別紙単価表のとおりとする。積込料・取卸料・待機時間料・燃料サーチャージ・有料道路利用料の取扱いは、別紙単価表に定めるところによる。**
第11条（決済）	**毎月末日締切、翌月末日払いとする。振込手数料は甲の負担とする。**★中小受託取引適正化法（2026年1月1日施行）が甲乙間に適用される場合（甲が資本金1千万円超または従業員300人超の委託事業者に当たる場合）、振込手数料の差引きは「減額」（法5条1項3号）、支払期日は役務提供日から60日以内（法3条）、手形払は禁止（法5条1項2号）。「翌月末払い」は大の月で61〜62日目になるが、公取委は「2か月以内」の運用で支払遅延として問題としない旨を明記している
第12条（契約期間）	ひな形どおり（1年・自動更新等）
第13条（解除）	ひな形第11条（契約の解除及び更改）をベースに、**第2条の許可を喪失したときを無催告解除事由に追加**

ベース：近畿運輸局「利用運送契約書（ひな形）」https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000349824.docx（11か条：契約の範囲／貨物の受渡方法及び運送責任の分野／荷主に対する責任・損害賠償の範囲／事故の処理／運送保険／運送順位／運賃及び料金／運賃及び料金の決済／他者との同種契約／契約期間／契約の解除及び更改）／ 追加条項の根拠：貨運法23条の4・24条1項3号・24条2項・24条の5第2項3項・65条の2／昭和61年労働省告示第37号／商法585条3項／中小受託取引適正化法3条・5条1項2号3号

法定書面の様式と記入例

法12条書面（真荷主との相互交付）と法24条2項書面（傭車先への交付）は**別物**です。交付の向き・往復方式の可否・保存義務者が異なります（保存期間はどちらも写しを1年）。

16　様式3　法12条書面 — 真荷主（親会社）との相互交付

根拠	貨運法12条1項（真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは……相互に交付しなければならない）
交付の向き	**双方向（相互交付）。**親会社 → 当社、当社 → 親会社の両方向で必要
保存	写しを**1年間**保存（施行規則13条の3第3項）。**双方に保存義務**（親会社にもかかります）
簡便法	**往復方式が使えます。**片方が書面を出し、相手方がそれに記入して返す形で相互交付とみなせます（Q&A 問2-22）
罰則	罰則なし。ただし運送事業者は法33条の行政処分、荷主はトラック・物流Gメンの是正指導の対象（Q&A 問2-21）

運送申込書 兼 運送引受書（貨物自動車運送事業法第12条第1項）

書面を交付した年月日 [法定]	**令和　年　月　日**
委託者（真荷主）[法定]	**株式会社石名坂** 住所　〔岩手県○○郡○○町○○〕
受託者（運送事業者）[法定]	**有限会社石名坂商事** 住所　〔岩手県盛岡市○○○○〕
1　運送の役務の内容及びその対価 [法12条1項1号]	
運送の内容	品名　**砕石（○○号）**／数量　**計量伝票による実測トン数** 積込地　**株式会社石名坂　○○採石場**／取卸地　**○○市○○　○○工事現場** 積込日時　**令和　年　月　日　　時**／取卸日時　**同日　　時** 車種　**大型ダンプ（最大積載量8,600kg）**
運送の対価（運賃）	**別紙単価表のとおり（○○現場・トン当たり○○円）** ※合計金額の記載自体は法定事項ではありませんが、単価表を基本契約書に関連付け、数量から一義的に算出できる状態にする必要があります（Q&A 問2-8）
2　運送の役務以外の役務の内容及びその対価 [法12条1項2号]	
積込み	**委託者が自社設備（ホイールローダー）により行う。受託者は行わない。積込料は発生しない。** ★受託者が行う場合は運賃と別建てで対価設定が必要です（Q&A 問2-3・問2-5）。荷主が行う場合の記載は法定ではありませんが、国交省の書面例にも「積込み作業の委託 有・無」欄があり、明記を推奨します
取卸し	**受託者がダンプアップにより行う。取卸料　○○円／回。**
附帯業務	**敷き均し作業は行わない。行う場合は別途○○円／回。**

待機時間料	委託者の責により到着後30分を超えて待機した場合、30分ごとに○○円。※標準的な運賃の原価には30分の待機が含まれるため、待機時間全体から30分を差し引いて計算します。大型車（10tクラス）の参考額は30分ごと1,890円。待機時間料と積込料・取卸料の適用時間の合計が2時間を超える部分は2,270円（2時間の判定では30分を差し引きません）
3　その他の法定事項［法12条1項3号・施行規則］	
燃料サーチャージ	軽油価格が基準価格（○○円／L）を超えた場合、超過分につき○○円／kmを加算する。
有料道路利用料	運送に要した有料道路利用料は、実費を委託者が負担する。※「実費を委託者が負担する」旨の具体的な精算方法の記載があれば、金額を書かなくても問題ありません（Q&A 問2-9）
その他特別に生ずる費用	冬期のタイヤチェーン装着、悪路走行等に係る費用は別途協議する。
運賃及び料金の支払方法	毎月末日締切、翌月末日までに指定口座へ振込。振込手数料は委託者の負担とする。

砕石配送では日々の交付を省略できます

Q&A 問2-12：「法定事項が基本契約書にすべて記載されており、かつ『運送の役務』と『運送の役務以外の役務』の内容が**日々の運送で変動しない場合**（配送計画が一定期間ごとに事前に決まる場合等）には、**運送依頼ごとに書面を交付する必要はありません。**」

Q&A 問2-13：「**基本契約書、覚書、運送依頼書、送り状、単価表等の複数の書面により法定事項を網羅**し、書面上で相互に関連付けされて明確になっていれば問題ありません。」
→ 親子間で**「基本契約書＋単価表（品目別・距離帯別・立米／トン単価）」**を整備すれば、日々の書面交付は不要にできます。

17　様式4　法24条2項書面 ― 傭車先への交付

様式3との決定的な違い

Q&A 問2-22：「なお、**R8改正トラック法第24条第2項に基づく書面交付については、上記のような取扱い（往復方式）は認められず、委託者から委託先に対して法定事項が網羅された書面を交付する必要があります。**」
→ **当社から傭車先へ、一方向で、法定事項を全部書いた書面を出す**必要があります。傭車先からの返信で代用することはできません。

運送委託書（貨物自動車運送事業法第24条第2項）	
交付年月日	令和　年　月　日　※交付した書面の写しを1年間保存（規則13条の7第3項）
委託者	有限会社石名坂商事　〔住所〕
委託先	○○運輸株式会社　〔住所〕　一般貨物自動車運送事業許可番号：
運送の役務の内容	品名 砕石（○○号）／積込地 ○○採石場／取卸地 ○○市○○現場／積込日時・取卸日時／車種 大型ダンプ
運送の対価	別紙単価表のとおり（トン当たり○○円）
運送以外の役務と対価	積込みは荷主が行う（対価なし）／取卸しは受託者が行う（○○円／回）／待機時間料（30分ごと○○円）

特別に生ずる費用	有料道路利用料（実費）／燃料サーチャージ（基準価格超過分○○円／km）
支払方法	毎月末日締切、翌月末日払い。振込手数料は委託者負担
元請連絡事項［①②は法24条の5第2項、③④はQ&A問4-7・国交省リーフレット］	
① 元請事業者の連絡先	有限会社石名坂商事　配車担当　○○　TEL 019-○○○-○○○○
② 真荷主の商号又は名称	株式会社石名坂 ★商流秘匿と衝突する点です。傭車先に親会社名を開示する義務が生じるため、あらかじめ親会社の了解を取ってください（規則13条の14の例外に該当する場合は通知義務自体が免除されます）
③ 委託先の請負階層	1次請け
④ 管理簿作成対象である旨	本運送は実運送体制管理簿の作成対象です。※Q&A 問4-7が「確実に委託先へ伝達するようにしてください」としています

18　様式5　実運送体制管理簿

根拠	貨運法24条の5第1項／施行規則13条の13（重量下限＝**1.5トン**）
作成義務者	真荷主から運送を引き受けた**元請事業者**（Q&A 問4-2）。**傭車を受ける側には作成義務なし**（問4-5）
対象	1.5トン以上の貨物の運送で、**一部でも他社の運送を利用した**もの。全部自社実運送なら不要（問4-4）
判定時点	**真荷主から運送依頼があった時点**。実運送時の重量や混載の有無は無関係（問4-8）
備置き	運送が完了した日から**1年間**、営業所に備え置く
様式	**自由。既存の配車表の活用可。電磁的記録可**（問4-15・問4-16）
罰則	罰則なし。ただし法33条の行政処分の対象となり得る（問4-18）。真荷主に閲覧・謄写請求権あり（法24条の5第5項）

砕石は事実上すべてが対象

大型ダンプ1運行は8,600〜9,200kg（自社車検証の最大積載量）。**1.5トン基準の5〜6倍**です。**真荷主から引き受けた運送で傭車を1台でも使えば、その運送は実運送体制管理簿の作成対象になります**（災害その他緊急やむを得ない場合を除く）。

実運送体制管理簿

積込日	実運送事業者の商号又は名称［法定］	貨物の内容［法定］	運送区間［法定］	請負階層［法定］	車番	運転者名
R8.10.6	○○運輸(株)	砕石　8.6t	○○採石場 → ○○市○○現場	1次請け	岩手100か○○○○	○○
R8.10.6	(有)○○興業	砕石　9.2t	○○採石場 → ○○町○○現場	1次請け	岩手100か○○○○	○○
R8.10.7	○○建設(株)	砕石　8.6t	○○採石場 → ○○市○○現場	2次請け	岩手100か○○○○	○○

赤い列が法定の必須項目（法24条の5第1項1〜3号）です。その他の列は任意ですが、配車表と兼用にすると事務が一本化できます。**請負階層は、元請の委託先が「1次請け」、1次請けの委託先が「2次請け」**です（Q&A 問4-9）。

運送ごとの作成を省略できる例外 — ただし要件は厳しい

施行規則13条の14：「元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から請負階層が最も大きい事業者に至るまでの **一連の委託関係が明らかとなっている場合**」は、運送ごとに作成する必要がありません。系列化等で取引構造が固定している場合が該当します（Q&A 問4-11）。初回に1回作成すれば以降は記録不要ですが、①委託関係や実運送事業者が1者でも異なれば記録が必要、②最初の記録から1年経過したら改めて記録が必要（問4-11-2）。

注意：傭車先を2〜3社に固定するだけでは足りません。Q&A 問4-11-3は「特定少数に限定していたとしても、荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送を行う貨物自動車運送事業者及びその請負階層が特定されないような場合には、貨物の運送ごとに記録する必要がある」としています。**当日の配車で2社に振り分ける運用は例外に当たらない**ため、引受時点で「この区間・この品目は丸幸運輸（緑）」と決まっている場合に限って使えます。

傭車先の確認と、親会社の登録申請書

19　様式6　傭車先 許可証提出依頼書・確認台帳

ケース⑥（白トラ委託／100万円以下の罰金）に対する最も実効的な防御です。**今すぐ着手してください。**

一般貨物自動車運送事業許可書の写し等ご提出のお願い	
日付	令和　年　月　日
あて先	お取引先各位
差出人	有限会社石名坂商事　〔代表取締役　○○　○○〕
本文	拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 さて、2026年4月1日に施行された改正貨物自動車運送事業法第65条の2により、許可又は届出のない事業者へ貨物の運送を委託することが禁止され、違反した委託者には100万円以下の罰金が科されることとなりました。 つきましては、弊社の法令遵守体制整備のため、恐れ入りますが下記の書類を○月○日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、ご提出のない場合、弊社からの運送委託を見合わせざるを得ませんので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。　敬具
提出をお願いする書類	1. 一般貨物自動車運送事業許可書の写し（許可番号・許可年月日が読み取れるもの） 2. 運行に使用される事業用自動車の自動車検査証の写し（全車分） 3. 自動車損害賠償責任保険証明書および任意保険（対人・対物）証券の写し 4. 運送業者貨物賠償責任保険証券の写し 5. 運行管理者選任届出書の写し 6. （ダンプを使用される場合）表示番号の指定通知書の写し

傭車先 確認台帳

商号	許可番号	許可年月日	許可書写し受領	車検証（緑）確認	保険証券	基本契約書	次回確認日
○○運輸(株)	東北運輸局 第○○号	R○.○.○	✓ R8.9.20	✓ 3台	✓	✓	R9.9.20
(有)○○興業							

運用のルール

- **年1回は更新確認**を行う。許可は取消し・停止があり得ます。
- **ダンプのゼッケン（表示番号）だけで判断しない。**ダンプ規制法3条1項が**白ナンバーの自家用ダンプにも届出と指定申請を義務づけています。**必ず車検証の「用途」欄で事業用かを確認してください（**40章**）。
- 台帳は**様式1の⑩欄「利用する事業者の概要」とそのまま対応**させると、変更認可申請の資料としてもそのまま使えます。

20　様式7　第一種貨物利用運送事業 登録申請書

親会社が第12章(a)〜(e)の取引を始め、登録が必要になった場合に備えた参考です。**現在の取引実態では提出不要です。**

申請書	第一種貨物利用運送事業登録申請書（施行規則4条1項。法4条1項各号の事項を記載。省令に様式指定はなく、国交省・運輸局HP掲載の様式・記載例による）
提出先	東北運輸局（岩手運輸支局経由）
登録免許税	**9万円**（1件）。変更登録は運送機関の種類・区域・区間・業務の範囲の増加のうち財務省令で定めるものに限り1.5万円（自動車のみの事業者の国内区域拡大は非課税：Q&A A13）
標準処理期間	**2〜3か月**（地方運輸局を経由する事案等は+1か月）。申請内容の修正に要した期間は含まれない（Q&A A27）

登録の要件

要件	内容	根拠
財産的基礎	**基準資産額 300万円以上** ＝貸借対照表等に計上された資産（**創業費その他の繰延資産・営業権を除く**）の総額 − 負債の総額 直近決算後に増資した場合は、直近純資産額＋増資額を基準資産額とできる（Q&A A18）	利用運送法6条1項7号／規則7条・8条
施設	① 事業を遂行するために必要な**事務所その他の営業所** ② **貨物の保管体制を必要とする場合に限り**、必要な保管能力を有し盗難等への予防措置を講じた保管施設 **→ 運送会社に委託するだけで自社保管をしない形態なら「保管施設なし」で申請可**	利用運送法6条1項6号／規則6条
欠格事由	1年以上の拘禁刑の執行終了等から2年未経過／登録・許可の取消しから2年未経過／申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者／法人でその役員に上記該当者がいるもの　等	利用運送法6条1項1〜5号

主な添付書類（規則4条2項）

- 事業の計画（**利用する実運送事業者等の概要**、必要なら保管施設の概要）
- **利用する運送事業者との運送に関する契約書の写し** → 申請時に契約締結が間に合わない場合は**契約書案**で申請可。登録日までに写しを提出（Q&A A19）
- 施設に関する書類　→ 営業所・保管施設の使用権原は**宣誓書での代替可**（Q&A A20）
- 定款・登記事項証明書・**直近の貸借対照表**・役員名簿及び履歴書
- 欠格事由に該当しないことを証する書類

第一種貨物利用運送事業登録申請書（記入例）	
あて先	東北運輸局長　殿
申請者	株式会社石名坂　〔住所・代表者氏名〕
営業所の名称・位置	本社営業所　〔岩手県○○郡○○町○○〕
利用運送に係る運送機関の種類	自動車 ※船舶・鉄道・航空を使う場合はそれぞれ記載。登録した運送機関の範囲内でしか事業を行えません（Q&A A10）
利用運送の区域又は区間	岩手県及びその隣接県 ※範囲外の運送を行うには変更登録が必要です。広めに登録しておくのが実務的
保管施設	なし
利用する運送事業者	有限会社石名坂商事　ほか〔　〕社　※契約書の写しを添付
基準資産額	直近貸借対照表の純資産の部　○○○○千円（300万円以上であること）

登録後に新たに発生する義務（再掲）

- **荷主に対する運送人としての責任。**実運送会社の事故・延着・毀損についても一次的に賠償義務を負います。賠償額は引き渡すべきであった日の到達地の価額が基準で、延着は運賃等の総額が限度（標準貨物自動車利用運送約款47条）。**運送業者貨物賠償責任保険（利用運送特約）の付保が実務上必須**です。
- **R8改正トラック法の準用**（2026年4月1日）：法12条の書面相互交付、**法24条2項の委託先への書面交付**、法23条の4の委託次数制限、**法24条の5の実運送体制管理簿**。
- 事業報告書・事業実績報告書の提出義務（利用運送法55条1項・貨物利用運送事業報告規則2条）。
- 行政処分：事業の全部又は一部の停止、**登録の取消し**。

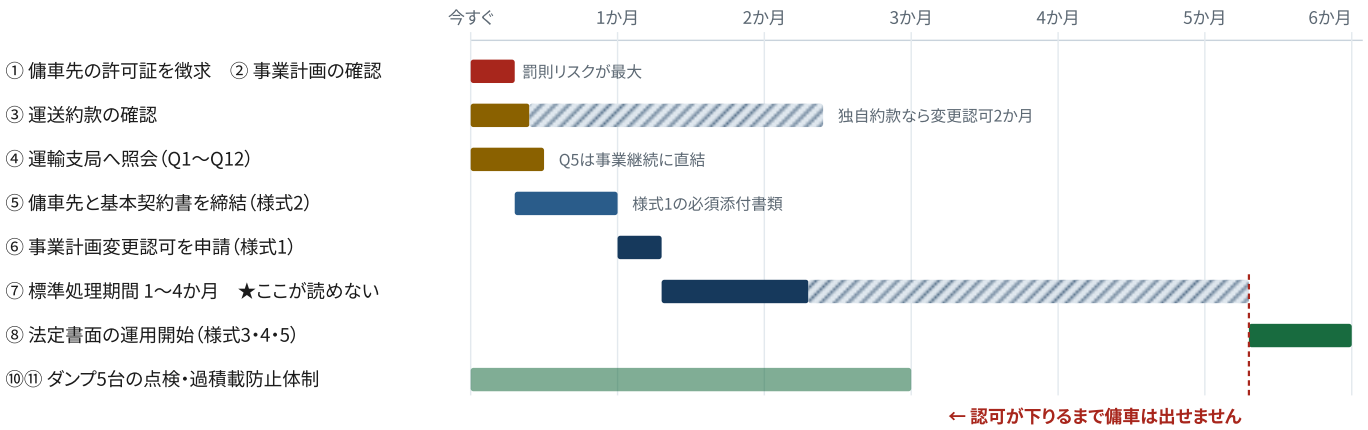
出典：貨物利用運送事業法3条1項・6条・19条・55条・62条／同法施行規則4条2項・6条・7条・8条／ 国交省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A10・A18・A19・A20・A22・A23・A27・A45／標準貨物自動車利用運送約款（平成2年運輸省告示第579号）

PART 5

着手順序と照会事項

21　スケジュール

図6　着手スケジュール ― 不足が起きてからでは間に合いません



事業計画に「貨物自動車利用運送＝行う」の記載がなければ、**相手が緑ナンバーでも明日は出せません**。標準処理期間は1〜4か月で、その日に間に合わせる方法はありません。

順	やること	期限の目安	理由
1	**傭車先全社の許可証を徴求** 様式6を発送	**今すぐ**	**貨運法65条の2は2026年4月1日に施行済み**。100万円以下の罰金。砕石・建設の現場は白ナンバーダンプと一人親方が多く、最も罰則リスクが高い
2	**事業計画に「貨物自動車利用運送＝行う」記載があるか確認**	**今すぐ**	記載がないまま傭車を出していれば事業計画変更認可違反（初違反10日車）。**巡回指導Ⅰ-6（本社巡回）で確認され得る項目**
3	**運送約款の確認**	**1週間以内**	独自約款なら「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」の記載が必要（規則10条2号）。約款変更認可は標準処理期間2か月
4	**運輸支局へ照会**（次章Q1〜Q7）	**2週間以内**	とくにQ5（無認可で傭車していた場合の取扱い、申請中の事業継続の可否）は事業継続に直結
5	**傭車先と基本契約書を締結** 様式2	**1か月以内**	様式1の**必須添付書類**。これがないと変更認可申請ができない
6	**事業計画変更認可を申請** 様式1＋様式2の写し	**1〜2か月以内**	**標準処理期間1〜4か月**。逆算して早めに着手する
7	**親会社に真荷主名の開示了解を取る**	認可前まで	法24条の5第2項により**真荷主＝株式会社石名坂の商号を傭車先に開示する義務**が生じる。商流秘匿と衝突する
8	**法定書面の運用開始** 様式3・4・5	認可と同時	砕石は1運行8〜9トンで1.5トン基準を必ず超えるため、傭車を使う運送は**全件が実運送体制管理簿の対象**
9	**管理簿の省略運用を設計**	認可後	規則13条の14の例外は、引受時点で実運送事業者が特定できる場合に限られる（問4-11-3）。**区間・品目ごとに担当会社を固定できるか**を検討し、できなければ配車表を兼ねた運送ごとの記録にする

10	ダンプ規制法の全車点検 表示番号・自重計	3か月以内	砕石は法2条1項の「土砂等」に明記。保有5台すべてが対象。窓口は**岩手運輸支局長**（東北運輸局長への進達は不要）。点検表は**45章**
11	過積載防止体制の再構築	3か月以内	砕石は約2.0〜2.1 t/m³（国交省数量算出要領）で、8.6t車は約4m³で満載。**親会社が荷主勧告で社名公表されるリスク**（法65条3項）
12	親会社の登録要否を年1回見直す	継続	第12章(a)〜(e)の取引を始めたら、その時点で第一種登録が必要になる

22　運輸支局への照会事項

電話1本で確定できるものばかりです。申請前に必ず確認してください。

#	照会内容	なぜ必要か
Q1	貨物自動車利用運送を「行う」に変更する事業計画変更認可について、**東北運輸局における標準処理期間**は何か月か	東北局の公示が発見できず、関東局公示（1〜4ヶ月）で代替しているため
Q2	申請先は**岩手運輸支局に提出→東北運輸局長に進達**でよいか（規則42条2項により局長権限と解される）	提出窓口の実務確認。権限所在自体は条文で確定済み
Q3	添付書類の「利用する事業者との運送に関する契約書の写し」は、**営業所ごとに必要か、事業者単位で1通でよいか**。傭車先が複数ある場合は**全社分が必要か、代表的な数社でよいか**	法令に明文がなく、様式にも記載がない。**運用が局ごとに分かれる論点**
Q4	事業計画変更認可申請に**手数料・登録免許税はかからない**という理解でよいか（**登録免許税法別表第一125号の課税物件の細目**には、貨運法については3条の許可〔12万円〕と35条1項の許可〔6万円〕のみが掲げられ、**9条1項の事業計画変更認可は掲げられていません**。法61条の手数料も運行管理者試験等に限られます）	条文上は非課税と確定。念のための確認
Q5	**【最重要】**既に変更認可を受けずに傭車を出していた事実がある場合、自主的に変更認可申請を行うにあたって**事前に申告すべきか。申請と並行して傭車を継続してよいか、認可が下りるまで停止すべきか**。行政処分（別表 初違反10日車）の取扱いはどうなるか	**認可まで1〜4か月かかるため、事業継続の可否が死活問題**
Q6	当社の**運送約款**に「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」（規則10条2号）の記載があるか。標準貨物自動車運送約款を使用している場合、**約款変更認可（法10条1項）は不要**という理解でよいか	見落としやすい。約款認可の標準処理期間は2か月
Q7	**実運送体制管理簿（法24条の5）・法24条2項の書面について、協会が提供している様式例・ひな形はあるか。**改正法対応の講習・説明会の予定はあるか	自作より公式ひな形のほうが安全
Q8	（親会社の件）自社が製造・販売した砕石を買主に届ける運送を運送会社に委託する行為について、**第一種貨物利用運送事業の登録は不要**という理解でよいか。運賃を商品代金と別建てで請求している場合も同じか	「販売した商品を届ける運送委託」を名指しした公式見解はQ&Aにない。改正貨運法Q&A 問5-2も個別相談は地方運輸局へとしている
Q9	（岩手県資源循環推進課へ）**産業廃棄物の再委託**について、令6条の12の基準を満たす場合、**岩手県は「緊急時に限る」等の運用上の制限を設けているか**	東京都は指導方針として原則不可、大阪府は車両故障等の場合に一度だけ。**岩手県の手引には法令どおりの要件の記載はあるが、運用方針の記載はない**

Q10	（岩手県資源循環推進課へ）**再生砕石（RC-40等）の有価物性**の判断	有価物なら傭車自由、廃棄物なら再委託規制がかかる
Q11	（東北運輸局へ）親会社が白ナンバー業者に**採石場渡しで砕石を販売し、当該業者が自社ダンプで現場へ運んで現場の元請に転売する**形は、当該業者にとって自家輸送であり貨物自動車運送事業の許可を要しない、という理解でよいか。**親会社からその業者への支払いが一切ない**ことを前提とする	付録30章の論点。**着手前に必ず確認すること**
Q12	（東北運輸局へ）一般貨物自動車運送事業者が**貨物軽自動車運送事業者（届出済）に運送を委託する**場合、貨運法2条7項の「貨物自動車利用運送」にも貨物利用運送事業法の利用運送にも当たらず、**事業計画変更認可も第一種登録も不要**という理解でよいか	付録48章①の論点。条文からはそう解されるが、**行政の明示見解が確認できなかった**

連絡先

岩手運輸支局	一般貨物の事業計画変更認可、ダンプ規制法の表示番号、運送約款
東北運輸局	貨物利用運送事業の登録、標準処理期間、権限所在
岩手県 資源循環推進課 廃棄物対策担当	**TEL 019-629-5366**（FAX 019-629-5369）　産業廃棄物収集運搬業許可、再委託の運用、有価物性の判断 課の代表は019-629-5388ですが、産廃は**廃棄物対策担当が直通**です。県庁11階（盛岡市内丸10-1） ※盛岡市内に事務所があり積替え保管がないため、産廃許可の窓口は広域振興局ではなく県庁です
岩手県トラック協会	実運送体制管理簿・法定書面のひな形、改正法対応講習
東北運輸局 **自動車交通部貨物課**	**TEL 022-791-7531**　岩手県を管轄。自家用ダンプの事務連絡に関する照会窓口（**62章 Q13・Q16**）
盛岡労働基準監督署	雇用関係・使用従属性の判断、労働条件通知書、車両使用通知書の実費弁償（**62章 Q14・Q15**） ※国交省は雇用関係の実質判断を労働行政に委ねています（資材Q&A Q12・Q18・Q24・Q25）

照会事項はこのあと4つ増えています。自家用ダンプの事務連絡に関するQ13〜Q16は**62章**にまとめました。

本資料のまとめ

1. **「傭車」は法令用語ではない。**①運送責任 ②指揮命令・運行管理 ③車両使用権原 の3軸で必ず特定できる。
2. **適法な傭車＝①が自社、②③が相手方。**②がずれれば労働者供給、③がずれれば名義貸し。
3. **有限会社石名坂商事（緑）は第一種登録は不要。**必要なのは事業計画変更認可（1〜4か月）。ただし水屋を使うなら登録が必要。
4. **株式会社石名坂（真荷主）は登録不要、かつ取るべきでない。**自社貨物の運送であり、登録すると重い管理義務が親会社に移ってくるだけ。
5. **最大のリスクは白トラ委託（貨運法65条の2／罰金100万円）。**2026年4月1日から施行済み。許可証の徴求を今すぐ。
6. **主力の砕石は有価物**なので、廃棄物処理法の再委託禁止はかからない。傭車は純粋に貨運法の問題として処理できる。

APPENDIX

ケーススタディ ― ダンプが3台足りない日

これまでの内容を、実際に起こる場面に当てはめます。**高新建材**(緑)・**丸幸運輸**(緑)・**沢口砂利店**(白)・**熊谷砂利店**(白)の4社が登場します。書面は実際の記入例で示します。

23　前提 ― その日の状況と登場人物

場面

発注者である**株式会社石名坂**(真荷主)から、明日の朝いちばんで○○**道路改良工事現場に砕石を8台分**入れてほしい、という依頼が入った。自社の大型ダンプは**5台**。**3台足りない**。

顔なじみの4社に声をかけたい。

立場	会社	内容
真荷主(発注者)	**株式会社石名坂**(真荷主)	砕石の売主。**運送業の許可なし**。貨運法12条2項の「真荷主」に該当
元請運送事業者	**有限会社石名坂商事**(緑)	一般貨物自動車運送事業許可あり。大型ダンプ5台

応援を頼みたい4社 ― 確認した結果

会社	ナンバー	一般貨物許可	傭車に出せるか	根拠
高新建材(緑)	**緑**	**あり**	**○ 出せる**	ケース①　貨物自動車利用運送(貨運法2条7項)
丸幸運輸(緑)	**緑**	**あり**	**○ 出せる**	同上
沢口砂利店(白)	**白**	**なし**	**× 出せない**	ケース⑥　貨運法65条の2／**100万円以下の罰金**
熊谷砂利店(白)	**白**	**なし**	**× 出せない**	同上

社名からは判断できません

この4社を見れば分かるとおり、高新建材(緑)のように**「建材」と付いていても緑ナンバー**であり、**「運輸」と付いているから緑とも限りません**。判断材料は社名ではなく、次の2つだけです。

- **一般貨物自動車運送事業許可書**(許可番号・許可年月日・現に有効か)
- **自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄**が**事業用**か**自家用**か
  ※「用途」欄(貨物・乗用等)とは**別の項目**です(道路運送車両法施行規則35条の3第1項11号・12号)。電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」で確認します

砂利店のダンプにもゼッケンは付いています

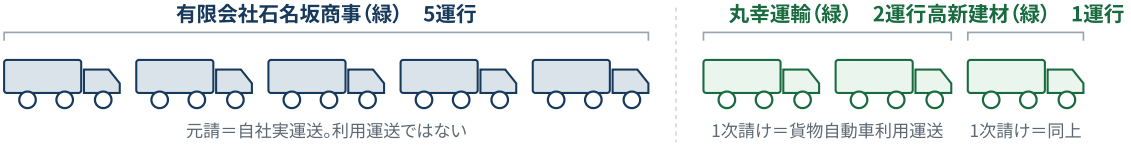
沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)のダンプにも、ダンプ規制法の**表示番号(ゼッケン)**は付いているはずです。表示番号は**白ナンバーの自家用ダンプにも付いています**(同法3条1項が届出と指定申請を義務づけている。緑ナンバーは3条2項で指定を受ける)。**ゼッケンの有無は、緑ナンバーかどうかの判断材料になりません。**

24　配車の組み立て

8運行を次のように割り振ります。

図7　8運行をどう割り振るか ― ダンプが3台足りない日

株式会社石名坂(真荷主)からの依頼 ― ○○道路改良工事現場へ 砕石 8台分。自社の大型ダンプは5台。3台足りない。





沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)

0運行 ― 白ナンバーには委託できません

貨運法65条の2。違反は100万円以下の罰金(75条14号)、法人にも両罰(80条)

判断材料は社名ではなく、①一般貨物自動車運送事業許可書　②車検証の「自家用・事業用の別」欄の2つだけです。

「建材」と付いていても緑ナンバー、「運輸」と付いていても白ナンバーということがあります。**社名からは判断できません。**

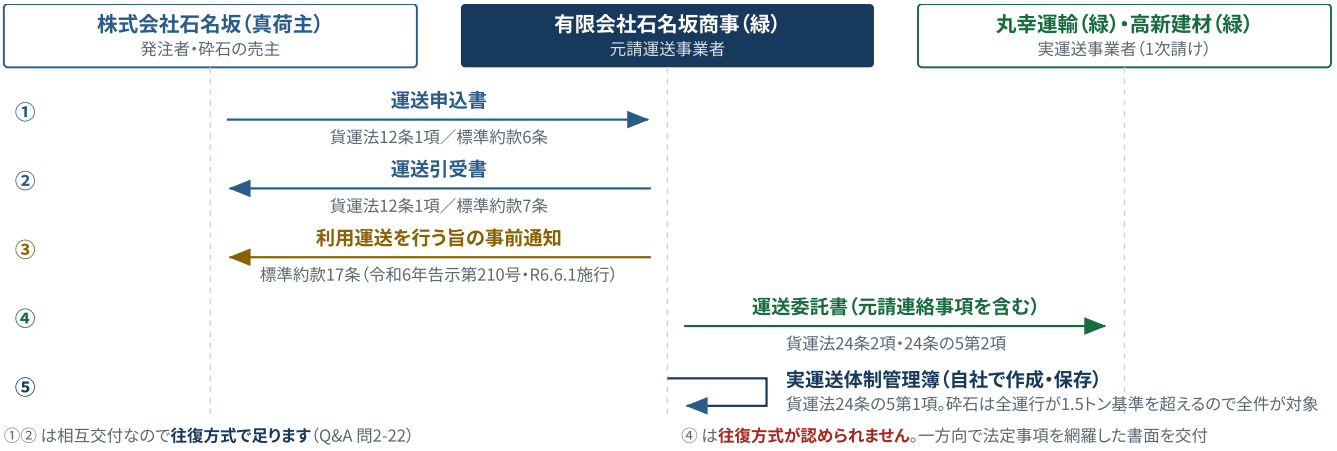
実運送を行う会社	運行数	請負階層	位置づけ
有限会社石名坂商事(緑)	5運行	元請(自社実運送)	自社ダンプ5台。利用運送ではない
丸幸運輸(緑)	2運行	1次請け	貨物自動車利用運送
高新建材(緑)	1運行	1次請け	貨物自動車利用運送
沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)	**0運行**	―	**白ナンバーのため委託不可**

大前提 ― 事業計画に「利用運送＝行う」の記載があること

記載がなければ、**相手が高新建材(緑)でも丸幸運輸(緑)でも、明日は出せません。**事業計画変更認可の標準処理期間は**1〜4か月**で、その日に間に合わせる方法はありません。**不足が起きてからでは手遅れ**だという点が、この例の最大の教訓です。

その日に交わす書面の流れ

図8　その日に交わす書面 — ①から⑤までの流れと向き



#	誰から誰へ	書面	向き	根拠
①	株式会社石名坂（真荷主） → 石名坂商事（緑）	**運送申込書**	往路	貨運法12条1項／標準約款6条
②	石名坂商事（緑） → 株式会社石名坂（真荷主）	**運送引受書**	復路	貨運法12条1項／標準約款7条
③	石名坂商事（緑） → 株式会社石名坂（真荷主）	利用運送を行う旨の**事前通知**	一方向	標準約款17条（令和6年告示第210号で新設、令和6年6月1日施行）
④	石名坂商事（緑） → 丸幸運輸（緑） 石名坂商事（緑） → 高新建材（緑）	**運送委託書** （元請連絡事項を含む）	**一方向のみ**	貨運法24条2項・24条の5第2項
⑤	石名坂商事（緑）（自社保管）	**実運送体制管理簿**	—	貨運法24条の5第1項

①②は**相互交付**なので往復方式で足ります（Q&A 問2-22）。④は**往復方式が認められません**。委託者から委託先へ、法定事項を網羅した書面を一方向で交付します（同）。

APPENDIX — 記入例

① 運送申込書 — 株式会社石名坂（真荷主）から 石名坂商事（緑）へ

発注者である株式会社石名坂（真荷主）が交付する書面です。**青字**が記入例、赤字は記入上の注意です。

25　運送申込書の記入例

運送申込書 （貨物自動車運送事業法第12条第1項／標準貨物自動車運送約款第6条）	
申込書番号	石名坂－R8－1006－001
書面を交付した年月日［法定］	令和8年10月5日
委託者（真荷主）［法定］	株式会社石名坂 岩手県○○郡○○町○○　TEL 0195-○○-○○○○　担当 販売部 ○○
受託者［法定］	有限会社石名坂商事 岩手県盛岡市○○○○　TEL 019-○○○-○○○○　担当 配車 ○○
1　運送の役務の内容及びその対価［法12条1項1号］	
品名	砕石　40－0（クラッシャラン）
数量	68.8トン（8.6トン×8運行）※確定数量は積込時のトラックスケール計量値による。計量伝票を運送引受書に添付すること
積込地	株式会社石名坂　○○採石場（岩手県○○郡○○町○○）
積込日時	令和8年10月6日（火）7時00分から順次
取卸地	盛岡市○○地内　○○道路改良工事現場（元請　○○建設株式会社）
取卸日時	同日　8時00分から順次（最終便 16時00分まで）
使用車種・台数	大型ダンプ（最大積載量8,600kg）　8運行
運賃（運送の対価）	1トン当たり　3,100円（距離帯20km・別紙単価表による） 68.8トン × 3,100円 ＝ 213,280円（消費税別）※合計額の記載は法定事項ではありませんが、単価表を基本契約書に関連付け、数量から一義的に算出できる状態にする必要があります（Q&A 問2-8）。単価は標準的な運賃（東北運輸局・大型車10tクラス・20km 22,720円にダンプ車割増2割を加えた約27,264円／運行）を8.6tで割った参考値です。自社の単価に差し替えてください
2　運送の役務以外の役務の内容及びその対価［法12条1項2号］	
積込み	委託者が自社のホイールローダーにより行う。受託者は行わない。積込料は発生しない。★受託者が行う場合は運賃と別建てで対価設定が必要です（Q&A 問2-3・問2-5）。荷主が行う場合の記載は法定ではありませんが、国交省の書面例にも「積込み作業の委託 有・無」欄があり、明記を推奨します

取卸し	受託者がダンプアップにより行う。取卸料　1運行当たり 2,340円 8運行 × 2,340円 ＝ 18,720円（消費税別） ※2,340円は標準的な運賃の積込料・取卸料（大型車10tクラス・フォークリフト等使用）の「30分までごと」の単価。ダンプアップ1回分として定額化した記入例です
附帯業務	敷き均し作業は含まない。現場の求めにより行う場合は、事前に協議のうえ別途料金とする。
待機時間料	委託者の責により、到着後30分を超えて待機した場合、30分ごとに 1,890円 ※標準的な運賃の原価には30分の待機が含まれるため、待機時間全体から30分を差し引いて計算します。採石場での順番待ち、現場でのダンプ待ちが典型例です
3　その他の法定事項［法12条1項3号・施行規則］	
燃料サーチャージ	軽油価格が基準価格 150円／L を超えた場合、超過1円につき 0.8円／km を加算する。
有料道路利用料	本運送は一般道のみを使用するため発生しない。発生した場合は実費を委託者が負担する。※「実費を委託者が負担する」旨の精算方法の記載があれば、金額を書かなくても差し支えありません（Q&A 問2-9）
その他特別に生ずる費用	冬期のタイヤチェーン装着、悪路走行等に係る費用は別途協議する。
運賃及び料金の支払方法	毎月末日締切、翌月末日までに指定口座へ振込。振込手数料は委託者の負担とする。
4　特記事項	
積載量	最大積載量8,600kgを厳守すること。山盛り積込みはしない。★砕石は約2.0〜2.1 t/m³（国交省数量算出要領）。8.6t車は約4m³で満載です。積込みを行うのは委託者なので、過積載となることを知りながら引き渡せば委託者が道交法58条の5の名宛人となり、荷主勧告（貨運法65条）に至れば社名が公表され得ます
利用運送	受託者が自社以外の運送事業者を利用する場合は、標準貨物自動車運送約款第17条に基づき、あらかじめ委託者に通知すること。

毎日これを書く必要はありません

Q&A 問2-12：法定事項が基本契約書にすべて記載されており、「運送の役務」と「運送の役務以外の役務」の内容が **日々の運送で変動しない場合**には、**運送依頼ごとに書面を交付する必要はありません**。

Q&A 問2-13：**基本契約書・覚書・運送依頼書・送り状・単価表等の複数の書面で法定事項を網羅**し、相互に関連付けされていれば問題ありません。
→ 親子間で**「基本契約書＋単価表」**を整備すれば、日々は**品名・数量・積込地・取卸地・日時だけを書いた配車表**で足ります。
上の申込書は、その基本契約書と単価表に何を書くべきかの一覧でもあります。

26　② 運送引受書 ― 石名坂商事（緑） から 株式会社石名坂（真荷主） へ

法12条は**相互交付**なので、受託者からも返す必要があります。ただし**往復方式**が認められています（Q&A 問2-22）。

運送引受書 （貨物自動車運送事業法第12条第1項／標準貨物自動車運送約款第7条）	
対応する申込書番号	石名坂－R8－1006－001
交付年月日	令和8年10月5日
引受内容	上記申込書記載のとおり引き受けます。

★利用運送の事前通知 （約款17条）	本運送のうち3運行について、下記の事業者の行う運送を利用します。 ・丸幸運輸（一般貨物自動車運送事業許可番号　東北運輸局 第○○○号）　2運行 ・高新建材（一般貨物自動車運送事業許可番号　東北運輸局 第○○○号）　1運行 ★令和6年改正（令和6年告示第210号、令和6年6月1日施行）で新設された義務です。通知せずに利用運送を行った場合は利用運送手数料を収受できません（約款17条4項）。この欄で③の事前通知を兼ねられます
確定数量	積込時のトラックスケール計量値による。計量伝票を添付する。
受託者	有限会社石名坂商事　代表取締役　○○　○○　㊞

往復方式の実務

申込書の下部に「引受欄」を設け、石名坂商事（緑）が記名押印して返送する形にすれば、**1枚の書面で相互交付が完結**します。その場合も、**双方が写しを1年間保存**する必要があります（親会社にも保存義務がかかります）。

APPENDIX — 記入例

④ 運送委託書 — 石名坂商事(緑) から 丸幸運輸(緑)・高新建材(緑) へ

こちらは**往復方式が認められません**。委託者から委託先へ、法定事項を網羅した書面を一方向で交付します。

27　運送委託書の記入例(丸幸運輸(緑)あて)

運送委託書

(貨物自動車運送事業法第24条第2項・第24条の5第2項)

委託書番号	商事－R8－1006－丸幸－01
交付年月日	令和8年10月5日
委託者	有限会社石名坂商事　岩手県盛岡市○○○○
委託先	丸幸運輸　〔住所〕 一般貨物自動車運送事業許可番号　東北運輸局 第○○○号 ★許可番号を書面に書かせる運用にすると、白トラ委託の事故が起きにくくなります(許可の有無自体は許可書・車検証で確認)
運送の内容 [法24条2項]	
品名・数量	砕石 40－0(クラッシャラン)　17.2トン(8.6トン×2運行)
積込地・日時	株式会社石名坂 ○○採石場　令和8年10月6日(火)7時00分から順次
取卸地・日時	盛岡市○○地内 ○○道路改良工事現場　同日順次
運賃	1トン当たり 2,700円　　17.2トン × 2,700円 ＝ 46,440円(消費税別)
運送以外の役務と対価	積込みは荷主が行う(対価なし)／取卸しは受託者が行う　1運行当たり 2,340円(標準的運賃の30分単価を定額化) 待機時間料　荷主都合により30分を超えた場合、30分ごと 1,890円
特別に生ずる費用	燃料サーチャージ(基準価格150円／L超過分につき0.8円／km)／有料道路利用料(実費・委託者負担)
支払方法	毎月末日締切、翌月末日払い。振込手数料は委託者負担。
元請連絡事項 [法24条の5第2項]	
① 元請事業者の連絡先	有限会社石名坂商事　配車担当 ○○　TEL 019-○○○-○○○○(携帯 090-○○○○-○○○○)
② 真荷主の商号	株式会社石名坂 ★これが商流秘匿と衝突する点です。丸幸運輸は、石名坂商事の背後に親会社がいることを知ります。親会社の了解を先に取っておいてください
③ 委託先の請負階層	1次請け
④ 管理簿対象である旨	本運送は実運送体制管理簿の作成対象です。※Q&A 問4-7が「確実に委託先へ伝達するようにしてください」としています

委託条件	
★再委託の制限	本運送を第三者に再委託する場合は、あらかじめ当社の書面による承諾を得てください。★貨運法24条1項3号（健全化措置として再委託制限の条件を付すこと）。丸幸運輸が沢口砂利店・熊谷砂利店（白ナンバー）に又貸しするのを止めるための条項です
積載量	最大積載量を厳守してください。山盛り積込みはしないでください。

高新建材(緑)あても、運行数（1運行）と金額以外は同じ内容です。委託書番号は **商事－R8－1006－高新－01** のように分けます。

28　⑤ 実運送体制管理簿の記入例

砕石1運行は8.6トンで、**1.5トン基準の約6倍**。傭車を使った時点で作成対象です。

実運送体制管理簿　　令和8年10月6日　○○道路改良工事現場向け						
積込日	運行	実運送事業者の商号又は名称［法定］	貨物の内容［法定］	運送区間［法定］	請負階層［法定］	車番
R8.10.6	1〜5便	有限会社石名坂商事	砕石 43.0t	○○採石場 → ○○道路改良工事現場	元請（自社実運送）	岩手100か○○○○ 他4台
R8.10.6	6・7便	丸幸運輸	砕石 17.2t	○○採石場 → ○○道路改良工事現場	1次請け	岩手100か○○○○ 他1台
R8.10.6	8便	高新建材	砕石 8.6t	○○採石場 → ○○道路改良工事現場	1次請け	岩手100か○○○○

赤い列が法定の必須項目（法24条の5第1項1〜3号）です。法24条の5第1項1号は「実運送を行う貨物自動車運送事業者」を元請自身を除外せずに定めており、**国交省の作成イメージでも元請の実運送分を「元請け」として記載**しています。自社実運送の1〜5便も記載してください（配車表との一本化にもなります）。様式は自由で、既存の配車表の活用も電磁的記録も認められています（Q&A 問4-15・問4-16）。**備置きは運送完了日から1年間**。

> **「2社に固定」だけでは省略の例外は使えません**
>
> **施行規則13条の14**の例外（一連の委託関係が明らかな場合は運送ごとの作成不要。Q&A 問4-11）は、**真荷主から引き受ける時点で、どの運送をどの社が実運送するかが特定されている**ことが要件です。問4-11-3は「特定少数に限定していても、引受時点で実運送事業者が特定されなければ運送ごとに記録が必要」と明言しています。
> → この例のように**当日の配車で丸幸運輸(緑)と高新建材(緑)に振り分ける運用は例外に当たりません**。配車表を管理簿に兼ねて運送ごとに記録してください。「○○現場向けは常に丸幸運輸(緑)」のように引受時点で固定できる場合に限り、初回1回の作成で足ります（1者でも異なれば記録、1年経過で再記録：問4-11-2）。

APPENDIX

沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)をどうするか

白ナンバーの2社は、どんな事情があっても運送を委託できません。では、その2社のダンプを適法に動かす方法はあるのか。

29　なぜ委託できないのか

B　ケース⑥　委託した瞬間に犯罪になる　違法・罰金100万円

貨運法65条の2「何人も、……第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営する者……に貨物の運送を委託してはならない。」

罰則は100万円以下の罰金（法75条14号）。**両罰規定により法人にも科されます**（法80条）。2026年4月1日に施行済みで、本日時点で**すでに効力を持っています**。

よく出る言い訳と、その結末

現場でよく聞く言葉	法的な結論
「沢口さんとは長い付き合いだから」	**慣行は抗弁になりません**
「今日1台だけだから」	**回数・台数は要件ではありません。1回でも違反です**
「運賃じゃなく協力金として払う」	**Q&A 問5-2は「名目の如何にかかわらず」としています**
「ゼッケンが付いてるから大丈夫」	**白ナンバーの自家用ダンプにも付いています（ダンプ規制法3条1項）**
「親会社の石名坂から直接頼んでもらう」	**65条の2は「何人も」。今度は株式会社石名坂(真荷主)が罰金の対象になります**
「丸幸運輸(緑)に頼んで、そこから回してもらう」	**丸幸運輸(緑)が65条の2違反。取引先に犯罪をさせることになります**

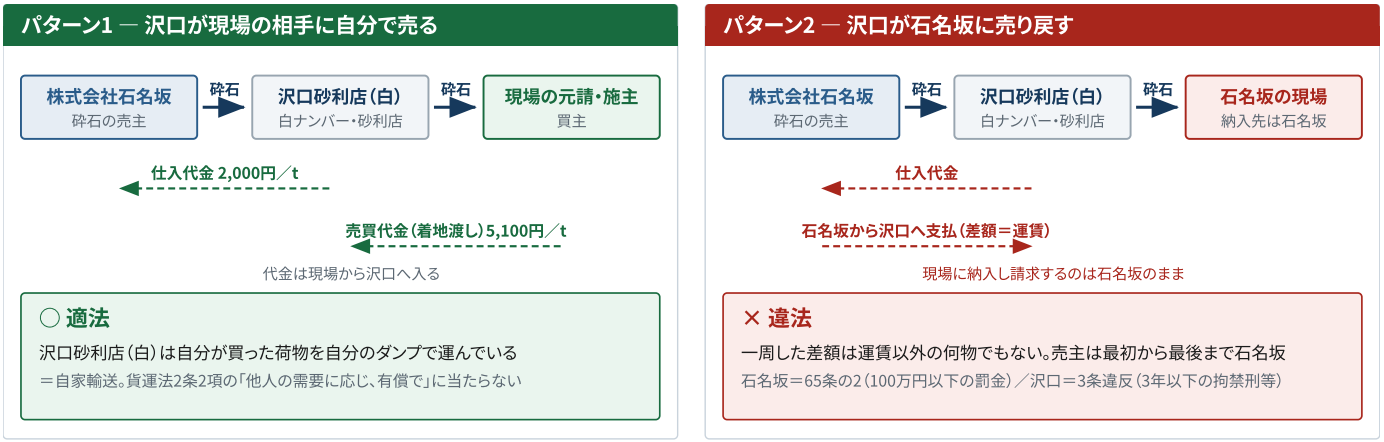
現にお願いしている場合は、直ちに止めてください

沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)に運送を委託している実態が現在あるのなら、**それは既に施行済みの罰則規定に触れています**。「様子を見る」という選択肢はありません。次の章の組み替えを検討するか、丸幸運輸(緑)・高新建材(緑)に振り替えてください。

30　引取販売への組み替え ― 適法な形と、違法な買い戻し

「石名坂から砕石を沢口砂利店(白)が買って、現場に砕石代として売る」という形は、**二通りの意味に取れます。どちらなのかで、適法か違法かが正反対に分かれます。**

図9　引取販売 — 適法な形と、違法な買い戻し（実線＝物の流れ／破線＝お金の流れ）



見分ける3つのテスト — **①現場に請求書を出すのは誰か　②石名坂から沢口へお金が流れていないか　③沢口の粗利が運賃表と一致していないか**。差額3,100円／tが運賃単価とぴたり同じなら、それは商売差益ではなく運賃です。

	お金と物の流れ	判定	理由
パターン1	石名坂 →（砕石代）→ **沢口砂利店（白）** 沢口砂利店（白） →（砕石代）→ **現場の元請・施主** 代金は現場から沢口へ入る	○ **適法**	沢口砂利店（白）は**自分の荷物**を自分のダンプで運んでいる。**自家輸送**であって運送事業ではない
パターン2	石名坂 →（砕石代）→ 沢口砂利店（白） 沢口砂利店（白） →（砕石代）→ **石名坂**（現場渡し） 石名坂が現場に納入し、石名坂が沢口に支払う	× **違法**	**買い戻し**。砕石の売主は最初から最後まで石名坂のままで、沢口がしたことは「運んだ」だけ

パターン1 — 沢口砂利店（白）が現場の相手に自分で売る

適法です

沢口砂利店（白）は自分が買った砕石を、自分の荷物として、自分のダンプで運んでいます。**自分の貨物を自分で運ぶのは自家輸送**であり、「他人の需要に応じ、有償で」行う運送事業（貨運法2条2項）に当たりません。許可も届出も要りません。

しかも沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）は**砂利店**です。骨材を仕入れて売るのが本業ですから、Q&A 問5-2のいう「**自己の生業と密接不可分**」に真正面から当てはまります。同業者への転売は、もともと自然な商流です。
令和8年8月20日付け事務連絡の(3)は「**資材業者が、生業として自ら販売した資材等を販売先の建設業者への引渡しのために運搬する場合**」を名指しの類型として挙げ、**建設事業Q&A Q18**は「白ナンバーダンプの個人事業主が合材や砕石等を購入し、工事現場へ運搬し販売する（**運賃込みの材料費を支払う**）」形について**「自ら所有する貨物を自ら運送する場合には、基本的には法の許可は不要」**と答えています（**61章**）。この形の裏付けは、以前より一段強くなりました。

「砕石代＋配送料」と分けて請求する形は避ける

売主が自己商品の配送料を買主から別建てで収受しても有償運送に当たらない、と述べた国交省の公的見解は見当たりません。旅客の自家用有償運送の通達では、送迎のコストが実質的に利用者の負担に帰す場合は「独立した1つの事業とみなされ許可が必要」とされており、**運送固有の対価を別建てで収受することは、有償性を肯定する方向の事情**です。沢口砂利店（白）の請求は**着地渡しの砕石代（運送費込みの商品価格）**として整理し、運賃表のような配送料の別建ては避けてください（照会事項Q11・Q16）。
なお「運賃込み」の形については、建設Q18・資材Q6という国交省の回答が2つあります（61章）。別建てを許可不要と述べた回答は、依然としてどこにもありません。

パターン2 ― 沢口砂利店(白)が石名坂に売り戻す

違法です ― 典型的な脱法スキームです

理由は単純で、**石名坂 → 沢口 → 石名坂 と一周した差額は、運賃以外の何物でもない**からです。売買を2本挟んでも、砕石の売主は最初から最後まで石名坂のままです。

Q&A 問5-2は「**名目の如何にかかわらず**運送の対価としての有償性が認められない場合には許可を要しない」としています。これは裏から読めば、**名目が「砕石代」でも、実質が運送の対価なら有償運送である**ということです。売買を装った運送委託を名指しした公的文書はありませんが、問5-2が「個々の事案ごとに判断」「名目の如何にかかわらず」としている以上、実態で判断されると考えるべきです。

誰が	何に問われるか
石名坂商事(緑)・株式会社石名坂(真荷主)	**貨運法65条の2違反　100万円以下の罰金(法75条14号)。両罰規定により法人にも科される(法80条)**
沢口砂利店(白)	**貨運法3条違反(無許可営業)　3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科(法70条1号)**

現場が石名坂自身のヤードや採石場である場合も、同じく循環取引になり違法です。

見分ける3つのテスト

	問い	判定
1	**現場の相手に請求書を出すのは誰か**	**沢口砂利店(白)なら○。石名坂のままなら×**(沢口は運んだだけ)
2	**石名坂から沢口へ、お金が流れていないか**	**流れが「石名坂→沢口」の一方向(沢口が仕入代金を払う)なら○。石名坂が沢口に何らかの支払いをするなら、名目が何であれ×**
3	**沢口の粗利が、運賃表と一致していないか**	仕入2,000円／t・売価5,100円／tで、差額の3,100円が**運賃単価とぴたり同じ**なら、それは砕石の商売差益ではなく運賃です。**トン当たり・キロ当たりで差益が決まっていたら説明がつきません**

パターン1でも崩れる落とし穴

形が正しくても、次のどれかがあると「売買を装った運送委託」と見られます。

- ☐ **マージンがゼロ、または名目的**(仕入値＝売値)。売買の実質を欠く
- ☐ **与信が実質石名坂持ち。**石名坂が回収を保証する、貸倒れを補填する
- ☐ **現場との注文書・契約が石名坂名義のまま**で、納品書だけ沢口名義
- ☐ **石名坂商事(緑)の配車担当が「今日は沢口に3台出して」と指示している**　← 一番出やすい。実態は傭車です
- ☐ **会計上、沢口の仕入・売上として計上されていない**(在庫リスクを負っていない)

もしやるなら、整えるべきこと

1. 石名坂 → 沢口砂利店(白)の**売買基本契約書**(採石場渡し・所有権移転時期・危険負担を明記)
2. 沢口砂利店(白) → 現場の相手の**注文書・納品書・請求書**(すべて沢口名義)
3. **価格は沢口が決める。**石名坂が指定しない

4. **石名坂から沢口への支払いは一切発生させない**

5. 配車は沢口が自分で組む。石名坂側は「何日までに何トン」としか言わない

> **率直な見立て**
>
> パターン1は理屈のうえでは成立しますが、**現場の相手が石名坂の顧客である限り、実態はパターン2に滑りやすい**構造です。「うちの客なのに沢口が売る」という形を、取引先も含めて本当に維持できるかが分かれ目になります。
>
> 価格決定権・与信・瑕疵の責任・納期の責任が、すべて沢口砂利店(白)に移ります。**3台足りない日の埋め合わせに使う道具ではありません。**その日の穴埋めとして使うと実態が伴わず、かえって脱法と見られます。
>
> 継続的な商流として親会社と設計し、着手前に**東北運輸局に事前相談**してください（照会事項Q11）。まさにこの種の個別判断について、改正貨運法Q&A 問5-2が「個別具体のご相談は、最寄りの地方運輸局までお問い合わせください」としています。**当面の実務としては、高新建材(緑)と丸幸運輸(緑)の2社で回すのが圧倒的に安全で確実です。**

31　その日に打てる手

#	打てる手	可否	コメント
1	**丸幸運輸(緑)に2台、高新建材(緑)に1台**	○	**事業計画に利用運送の記載があること**が大前提
2	他の緑ナンバー業者を探す	○	だからこそ**平時に複数社の許可証を集めて台帳を作っておく**ことに意味があります
3	自社5台で2便回す	○	改善基準告示の拘束時間・運転時間の範囲内であること。過労運転防止義務違反は荷主勧告の対象
4	石名坂に翌日への分納を相談	○	もっとも安全。**非合理な到着時刻の設定は荷主勧告の要因**とされており、発注者側にも調整の動機があります
5	**沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)に頼む**	×	**100万円以下の罰金**
6	沢口砂利店(白)への引取販売に切り替える	△	適法だが**商流の変更**。当日の思いつきでは無理
7	1台あたりの積載を増やして5台で運ぶ	×	**過積載**。砕石は約2.0〜2.1 t/m³で、8.6t車は約4m³で満載。山盛りにすればすぐ超過します。過積載と知りながら引き渡した石名坂が道交法58条の5の名宛人になり、**荷主勧告で社名公表**（法65条3項）もあり得ます

32　やってはいけない3つの変化球

#	思いつきがちな方法	法的な正体	結果
1	**丸幸運輸(緑)からダンプを借りて、石名坂商事(緑)の運転者が乗る**	ケース⑨ 名義貸し・事業の貸渡し	③の軸だけが自社にずれています。貸主の丸幸運輸(緑)が**貨運法28条**（事業停止30日、再違反で許可取消）、当社は緑ナンバーなしの自社運送として事業計画違反・無許可営業の評価を受けるおそれ
2	**高新建材(緑)から運転者だけ出してもらい、石名坂商事(緑)の車に乗せる**	ケース⑩ 労働者供給	②の軸が自社にずれています。**職業安定法44条**。派遣許可があれば別ですが、運送会社では現実的にありません

3	**丸幸運輸(緑)に頼んだつもりが、丸幸が沢口砂利店(白)(白)に又貸ししていた**	ケース③＋⑥	**丸幸運輸(緑)が65条の2違反。**石名坂商事(緑)も、管理簿の請負階層が実態と食い違い、委託先管理の不備を問われます

3番目への備えが、運送委託書の「再委託の制限」欄です

27章の運送委託書に入れた「再委託する場合はあらかじめ当社の書面による承諾を得てください」が、まさにこの場面のための一文です。貨運法**24条1項3号**は、元請に対して「**二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること**」を努力義務としています。書面に一文入れておけば、丸幸運輸(緑)の又貸しを契約違反として止められます。

33　もし荷物が砕石ではなく「がれき類」だったら

論点	砕石(有価物)の場合	がれき類(産業廃棄物)の場合
適用法令	貨物自動車運送事業法のみ	貨運法＋**廃棄物処理法**
丸幸運輸(緑)に出せるか	○　**利用運送として適法**	**再委託に当たる(廃掃法14条16項)。原則禁止で、令6条の12の基準を全部満たす必要**
必要な追加書類	なし	**排出事業者からの事前の書面による承諾書**(規則10条の6の6の法定4項目)／丸幸運輸(緑)との書面契約／引渡し時の交付文書(令6条の12第2号)
丸幸運輸(緑)の資格	一般貨物の許可	一般貨物の許可＋**当該品目・積卸し区域(岩手県)を含む産業廃棄物収集運搬業許可**
違反した場合	—	**石名坂商事(緑):3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法26条1号)** **無許可の受託者:5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(法25条1項13号)** **排出事業者:無断再委託では当然には罰則対象にならないが、確認努力義務(法12条7項)・措置命令(法19条の5・19条の6)で巻き込まれる**
積替えを伴う区間委託	○	**排出事業者が区間ごとに直接契約する別形態。積替えはいずれかの業者の積替え保管許可施設で行う(当社施設では不可)**

取引先を巻き込みます

産廃で無承諾の傭車をすると、**排出事業者まで措置命令や社会的責任の対象になります。**「うちだけの問題」では済みません。承諾書のない産廃は、**どんな事情があっても他社ダンプに積ませない**でください。

34　この例から持ち帰ること

1. **社名では何も決まらない。**「建材」の高新建材(緑)は緑、「砂利店」の2社は白。見るのは許可証と、車検証の「自家用・事業用の別」欄だけです。
2. **いちばんの関門は当日ではなく、事業計画。**「貨物自動車利用運送を行う」の記載がなければ、高新建材(緑)にも丸幸運輸(緑)にも出せません。認可に1〜4か月かかるので、**不足が起きてからでは間に合いません。**

3. **白ナンバーは、事情がどうあれ委託できない。**沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）を適法に動かす道は、「運送を頼む」のをやめて「採石場渡しで砕石を売る」に組み替えることだけで、それは商流の設計の話です。
4. **書面は3種類。**石名坂との間は**相互交付（往復方式可）**、傭車先へは**一方向（往復方式不可）**、そして自社に**管理簿を1年備置き。**この3つが揃って初めて適法な傭車です。
5. **平時にやっておくことが、当日の選択肢を決めます。**高新建材（緑）・丸幸運輸（緑）の許可証台帳、再委託制限つきの基本契約書、石名坂からの真荷主名開示の了解。この3つが揃っていれば、3台不足の日は電話1本で済みます。

APPENDIX

車持ち運転手を使うときの社会保険・労働保険

ケース⑧（一人親方・持込み運転手）の掘り下げです。自分のダンプを持ち込んで働く人について、**労働者なのか／何に加入させるのか／加入させなかった場合に何が起きるのか**を整理します。

35　「週20時間以上は社会保険加入」は、正確ではありません

3つの点で不正確です

1. **順序が逆です。**「週20時間」を論じる前に、その人が**そもそも労働者か**を判定しなければなりません。労働者でなければ、健康保険も厚生年金も雇用保険も労災保険も、そもそも適用がありません。
2. **週20時間は健康保険・厚生年金の原則基準ではありません。**原則は**4分の3基準**です。週20時間は「短時間労働者の適用拡大」の要件のひとつにすぎず、その適用拡大は**厚生年金の被保険者51人以上の事業所**でなければ原則かかりません。
3. **「社会保険」を一括りにできません。**週20時間が真正面から効くのは**雇用保険**です。労災保険には時間要件がなく、労働者なら1時間でも適用されます。

制度ごとの加入基準（労働者であることが大前提）

制度	加入の基準	当社（5台規模）での扱い
労災保険	**時間要件なし。労働者なら1時間でも当然適用（労災保険法3条1項）**	保険料は**全額事業主負担**。加入漏れが最も重い結果を招く
雇用保険	**週の所定労働時間20時間以上**かつ**31日以上の雇用見込み**（雇用保険法6条1号・2号）	**ここが「週20時間」の出どころ。**2028年10月1日から**週10時間以上**に拡大（令和6年法律第26号）
健康保険 厚生年金保険	**4分の3基準**（健保法3条1項9号・厚年法12条5号）。 週の所定労働時間**および**月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の**4分の3以上**	フルタイム乗務員が週40時間・月20日なら **週30時間以上かつ月15日以上**が目安

当社は法人なので強制適用事業所です

健保法3条3項2号・厚年法6条1項2号により、**法人は業種・人数を問わず強制適用事業所**です。**代表取締役も被保険者**になります。「小さい会社だから社会保険はない」ということはありません。

36　第1段階 ― そもそも労働者か

判断基準は**昭和60年12月19日 労働基準法研究会報告**です。しかも、**運送業に特化した項目が同報告の中に置かれています。**

昭和60年報告「第3 具体的事案 1 傭車運転手」

「いわゆる『傭車運転手』とは、**自己所有のトラック等により、他人の依頼、命令等に基づいて製品等の運送業務に従事する者**であるが、その『労働者性』の判断に当たっては、一般にその所有するトラック等が高価なことから、『使用従属性』の有無の判断とともに、『**事業者**』としての性格の有無の判断も必要となる。」

	報告が示す命題	現場で何を見るか
1	**運送物品・運送先・納入時刻の指定は、指揮監督の証拠にならない** 「運送という業務の性格上当然であり…業務遂行上の指揮監督の有無に関係するものではない」	**「何を、どこへ、何時までに」だけなら問題なし**
2	**運送経路・出発時刻の管理・運送方法の指示は、指揮監督を肯定する重要な要素** 契約外の「他の業務に従事させること」も補強要素	**ルート指定、出発時刻の管理、荷下ろし以外の雑務の指示は危険**
3	**報酬が時間単位・日単位なら、額が高くても労働者性が強まる**	**日額〇万円は危険。運行あたり・トンあたりの出来高が安全側**
4	**高価なトラックの自己所有は、事業者性を「推認」させる**	**あくまで推認。これだけでは決まらない**

最高裁は「労働者でない」としたが、きわどい事案だった

最一小判平成8年11月28日（横浜南労基署長（旭紙業）事件。労判714号14頁、集民180号857頁）は、自己所有トラックを持ち込んだ運転手について労基法上の労働者に当たらないとしました。決め手は、①**業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に**従事（車両価格は最高裁の判決文には現れず、下級審の認定事実）、②運送物品・運送先・納入時刻の指示以外に**特段の指揮監督なし**、③時間的・場所的拘束が一般従業員より**はるかに緩やか**、④報酬は**出来高払**で公租公課の控除なし・**事業所得として確定申告**、です。

「車持ちだから労働者でない」と決めつけないでください

一審（横浜地判平成5年6月17日）は労働者性を肯定していました。控訴審（東京高判平成6年11月24日）と最高裁がこれを覆したもので、同じ事実関係で審級によって結論が割れています。最高裁は一般的な判断基準を示さない**事例判断**であり、しかも**専属性があり、仕事を拒否する自由がなく、運賃が協会基準より1割5分低い**という事情があってなお否定されたものです。旭紙業と同程度に「緩い」運用でなければ、**労働者と評価されるリスクが残ります。**

逆に労働者性が肯定された運送の裁判例 ― 分水嶺は「車が誰のものか」

図10　車持ち運転手の労働者性 ― どちらに寄っているか

← 労働者と評価される方向	判断要素	独立の事業者と評価される方向 →
会社名義・会社からのリース	車両の所有名義	本人所有
会社が事後的に求めた／給与天引き	費用負担	本人の事業判断で負担
できない（専属・諾否の自由なし）	他社の仕事	できる実態がある
時間単位・日単位（日額○万円）	報酬の決め方	出来高（運行あたり・トンあたり）
ルート・出発時刻・契約外の雑務	指示の範囲	品物・届け先・納入時刻のみ
日興運送事件・東陽ガス事件 東京地判平24.1.27／平25.10.24　いずれも肯定	**★中間がいちばん危ない** どちらかにはっきり寄せる	**旭紙業事件** 最一小判平8.11.28　否定。ただし一審は肯定した事例判断

★運送業特有の決定打 ― **その運転手の車を当社の事業用自動車として事業計画に登載しているか**。登載して運行させれば輸送安全規則7条の点呼対象となり、拘束性と指揮監督を強く裏づけます。

事件	結論	決め手
日興運送事件 東京地判平24.1.27	**肯定**	車両は**会社が購入した会社所有**で、代金相当額を給与から一方的に天引き。修理は指定工場、燃料は会社名義カード。「会社所有車両で他社の仕事をすることは想定しがたく、**業務遂行について諾否の自由があったとはいえない**」
東陽ガス事件 東京地判平25.10.24 （ガスボンベ配送員）	**肯定**	リース代・燃料代・保険料を**本人が負担**し確定申告もしていたが、車両は**会社名義・会社からのリース**。費用負担は「契約後に会社から求められて応じたもの」で**事業者性を認めるに足りない**。**「経費を運転手に持たせている」ことだけでは事業者性の証明にならない**
旭紙業事件 最一小判平8.11.28	**否定**	車両は**本人所有**、費用も本人の判断で負担、出来高払、拘束が緩やか

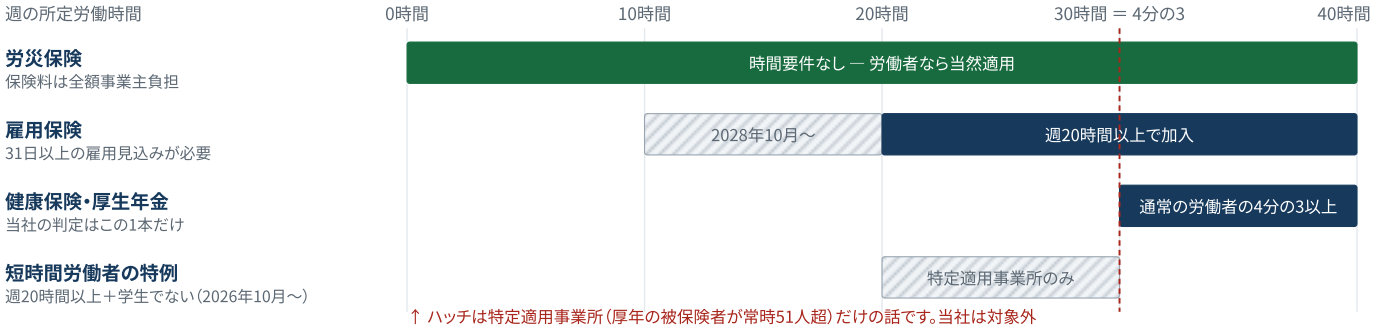
とくに効くのは3つ ― ①車両の所有名義が本人か会社か　②費用負担が本人の事業判断によるものか、会社が事後的に押し付けたものか　③その車で他社の仕事ができる実態があるか。**ただし労働者性は昭和60年報告の各要素の総合判断であり、この3つだけで決まるわけではありません。**

★運送業特有の決定打 ― 事業計画への登載と名義貸し

- **その運転手の車を、当社の事業用自動車として事業計画に登載しているか。**登載してその人に運行させれば、その人は輸送安全規則7条の**点呼対象**となり、事業者は同3条1項により**運転者として選任すべき**立場になります。点呼を受け、乗務記録を出し、指導監督を受ける実態は、**拘束性と指揮監督を強く裏づけます**（点呼は雇用形態で区別していません）。
- **その人が自分の許可を持たないのに、当社の名義・番号で運送させている場合**は、**貨運法28条（名義の利用等の禁止）違反**で3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科。この場合**「独立の事業者だ」という整理自体が成り立ちません。**

37　労働者の場合 — 何に加入するか

図11　週の所定労働時間と、加入する保険のライン（労働者と評価された場合）



よくある「週20時間以上は社会保険」は**特定適用事業所（厚年の被保険者51人以上）の話**です。当社はこれに当たらないので、健保・厚年は**4分の3基準だけ**で判定します。4分の3未満の人がイ・ロを問わず被保険者にならない根拠は、健保法3条1項9号・厚年法12条5号の**本則ではなく平成24年法律第62号 附則17条1項・46条1項**です。**2026年10月1日から、賃金要件（月8.8万円未満）が本則から削除されました。**適用除外は**イ 週20時間未満**と**ロ 学生**の2つだけになります。8.8万円は**最低賃金の減額特例を受ける人だけの経過措置**（健保法附則8条の3の2・厚年法附則4条の6）へ移りました（36章）。企業規模要件の引下げが始まったら再判定が要りますが、**e-Govの条文では2029年10月1日の版まで「常時50人を超える」のままです**。

健康保険・厚生年金 — 当社は4分の3基準だけで判定

健保法3条1項9号（厚年法12条5号も同文）は、週の所定労働時間**または**月の所定労働日数が通常の労働者の**4分の3未満**で、かつ次のいずれかに当たる者を適用除外としています。

2026年10月1日から、賃金要件（月8.8万円未満）が消えました

	2026年9月30日まで	2026年10月1日から
条文の構造	4分の3未満　かつ　**イからハまで**のいずれか	**4分の3未満　かつ　イ又は口のいずれか**
イ	週の所定労働時間が**20時間未満**	週の所定労働時間が**20時間未満**（変わらず）
ロ	報酬の月額が**八万八千円未満**	**削除。旧ハ（学生）が繰り上がって口になりました**
ハ	高等学校の生徒、大学の学生その他厚生労働省令で定める者	—（ロへ移動）

意味：賃金がいくら低くても、それだけでは適用除外になりません。**週20時間以上で学生でなければ、**（特定適用事業所であれば）被保険者になります。いわゆる「年収106万円の壁」を作っていた条文上の根拠が、本則から消えました。
根拠：令和7年法律第74号（社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律）。**e-Gov法令検索の健保法・厚年法の各改正版で、2026年10月1日施行として条文を確認しました。**

ただし「8.8万円」は消えてなくなったわけではありません ― 新しい経過措置に移りました

同じ日に、**健保法 附則8条の3の2**と**厚年法 附則4条の6**が新設されます。

> 「**当分の間**、適用事業所に使用される、短時間労働者のうち、**最低賃金法第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる労働者**であって、その者の報酬……について……算定した額が、**八万八千円未満**であるもの（以下この条において「**特定減額特例対象者**」という。）については、……**被保険者となることができない。**」（健保法 附則8条の3の2第1項）

最低賃金法7条＝最低賃金の減額の特例です。都道府県労働局長の許可を受けた場合に、次の労働者について最低賃金額を減額できる制度です。

1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2. **試の使用期間中の者**
3. 認定職業訓練のうち基礎的な技能等を習得させるものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
4. 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

つまり賃金要件は、全員向けの適用除外から、「最低賃金の減額特例の許可を受けている人」だけの経過措置に置き換わります。しかも**本人が申出をすれば被保険者になれます**（同条2項）。その申出は**健保と厚年で同時に行わなければなりません**（同条7項・厚年法附則4条の6第7項）。当社に減額特例の許可を受けた労働者がいなければ、この経過措置は関係ありません。

当社の規模では、短時間労働者の適用拡大はかかりません

この反対解釈（2026年10月1日からは＝**週20時間以上・学生でない**）で被保険者になるのは、**特定適用事業所**に使用される場合に限られます（平成24年法律第62号 附則17条・46条）。

特定適用事業所＝厚生年金の被保険者が常時51人以上（＝条文は「特定労働者……の総数が**常時五十人を超える**もの」。1年のうち6月以上その見込みがあること。法人は同一法人番号の全事業所の合計。**2026年9月28日にe-Govで確認**）。**大型ダンプ5台・従業員数十名以下の当社は該当しないため、健保・厚年は4分の3基準のみで判定します**（4分の3未満の人がイ・ロを問わず被保険者にならない根拠は、本則ではなく**平成24年法律第62号 附則17条1項・46条1項**です）。

時期	企業規模要件	条文で確認できるか
現在（2026年9月28日）	**51人以上　←　当社は非該当**	**確認済み。平成24年法律第62号 附則17条1項の「特定労働者…の総数が常時五十人を超えるもの」**
2027年10月	**36人以上　←　従業員が30名台後半に近づくなら再判定**	**条文では確認できていません。e-Govに反映されている厚年法の改正版は2029年10月1日の版まで「常時五十人を超える」のままです。段階的引下げの施行日は政令に委ねられており、その政令がまだ条文に現れていないと考えられます。** **この行の数字と時期は厚生労働省の公表資料に基づく見込みです。実際に近づいたら、必ず年金事務所に確認してください（照会事項Q21）**
2029年10月	21人以上	
2032年10月	11人以上	
2035年10月	**全企業**	

根拠：令和7年年金制度改正法（令和7年法律第74号。成立2025年6月13日・公布2025年6月20日）。**※以前この欄に書いていた「賃金要件の撤廃時期は法律と日本年金機構の公表とで食い違う」という留保は解消しました。2026年9月28日にe-Govの条文を確認したところ、賃金要件の削除は2026年10月1日施行で確定しています（日本年金機構の公表どおり）。**当社は特定適用事業所でないため、いずれにせよ**4分の3基準のみ**での判定は変わりません。なお規模要件に満たなくても、労使の合意により**任意特定適用事業所**として短時間労働者を加入対象にできます（健保・厚年の両方の申出を同時に行う必要があります）。

雇用保険・労災保険

雇用保険	週20時間以上＋31日以上の雇用見込み。**2028年10月1日から週10時間以上**に拡大
労災保険	**時間要件なし。**労働者なら当然適用。保険料は全額事業主負担
改善基準告示	**告示自体の対象は労基法9条の労働者に限られます。**令和4年12月23日改正・**令和6年4月1日適用。ただし厚労省リーフレットは「個人事業主等である運転者にも、実質的に遵守が求められます」と明記しています**（輸送安全規則3条4項が告示を引用しているため）。**一人親方に運ばせる場合も拘束時間・運転時間を無視できません。**

38　労働者でない場合 — 労災特別加入とフリーランス新法

労災保険の特別加入

根拠	**労災保険法33条3号・労災則46条の17第1号**「自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業」 ★令和6年11月1日に追加された「第12号 特定フリーランス事業」ではありません。厚労省のしおりが、他の特別加入に該当する場合はそちらで加入するよう明示しています
手続	**個人では加入できません。**一人親方等の**特別加入団体**を通じ、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に申請（労災保険法35条1項、労災則46条の23第1項）。岩手県内の団体は岩手労働局または岩手県トラック協会へ照会
保険料	給付基礎日額（3,500円〜25,000円の16段階）×365日×**11/1000** 試算：給付基礎日額10,000円なら 3,650,000円×11/1000＝**年間40,150円**（別途、団体の会費等）
対象者に注意	厚労省「特別加入制度のしおり（一人親方等用）」表1は、この号の対象者に**「事業の実態が運送の事業に該当し、ダンプ規制法の適用を受ける者」**を掲げています。**したがって土砂・砕石を運ぶダンプの一人親方は、一般貨物の許可や軽貨物の届出がなくても特別加入し得ます。**※ただしこれは労災の話です。**当社がその人に運送を委託できるかは別問題**で、許可がなければ貨運法65条の2の白トラ委託になります（ケース⑥）
通勤災害は対象外	**この号（自動車運送）の一人親方は、通勤災害が給付の対象になりません**（労災保険法35条1項括弧書、労災則46条の22の2・46条の27第5項。しおり6(3)も明記）。業務災害のみの補償です
加入時健康診断	通常のトラック運転手は原則不要。ただし**粉じん作業に通算3年以上**従事した経歴があるとじん肺健康診断が必要になり得ます。砕石の積込み・運搬歴がある方は該当の可能性があるので、団体に確認してください

フリーランス・事業者間取引適正化等法（令和5年法律第25号、2024年11月1日施行）

一人親方に傭車を出す場合、当社は**特定業務委託事業者**として次の義務を負います。期間要件は**5条（7つの禁止行為）が1か月以上**（施行令1条）、**13条・16条が6か月以上**（施行令3条）です。**継続的に配車している傭車先は、ほぼ確実に6か月以上に達します**ので、下表のすべてがかかる前提で運用してください。

義務	条文	内容
取引条件の明示	3条	業務委託をしたら**直ちに**、給付の内容・報酬の額・支払期日等を**書面または電磁的方法**で明示。**口頭配車＋月末請求だけでは違反**
60日以内の支払	4条1項	役務の提供を受けた日から**60日以内、かつできる限り短い期間内。**月末締め翌月末払いは適合。翌々月末払いは不可。荷主からの入金待ちは理由になりません

7つの禁止行為	5条	受領拒否／**報酬の減額**／返品／**買いたたき**／**購入・利用強制**／不当な経済上の利益の提供要請／不当な給付内容の変更・やり直し
育児介護等への配慮	13条	6か月以上の業務委託。申出に応じて必要な配慮
ハラスメント対策	14条	相談対応等の体制整備
中途解除の30日前予告	16条	6か月以上の継続的業務委託の解除（**更新しない場合を含む**）は**30日前までに予告**。理由開示を求められたら遅滞なく開示

傭車実務で触れやすい3点

- **運賃の一方的減額、出来高からの天引き**（燃料代・車両使用料・事故負担金）は、報酬の減額（5条1項2号）や不当な経済上の利益の提供要請（5条2項1号）に触れやすい典型です。
- **指定給油所・指定修理工場・指定保険の強制**は購入・利用強制（5条1項5号）に触れる可能性があります。しかも**これらを強制している実態自体が、日興運送事件が示すとおり労働者性を強く肯定する事情**でもあります。
- 傭車先を切るときは**30日前までに予告**。「来月から仕事がない」の口頭通告は16条違反です。

39　労働者と評価されたときの遡及リスク

請負として扱ってきた持込み運転手が、労基署の是正勧告・年金事務所の調査・本人の労災申請や未払残業請求をきっかけに労働者と認定された場合に何が起きるかです。

項目	期間	内容
社会保険料の追徴	**2年**	健保法193条・厚年法92条1項の消滅時効。**事業主負担分＋被保険者負担分を一括で追徴**。既に退職している・本人が応じない場合、**事実上事業主が全額を負担することになりがち**です 試算：厚年18.3%＋協会けんぽ岩手（令和8年度）健保9.51%＋子ども・子育て支援金0.23%で計算すると、標準報酬月額41万円で**約276万円**、59万円で**約397万円**（2年分・労使合計）。介護保険第2号被保険者（40〜64歳）ならさらに1.62%が加わり**約292万〜420万円**）
未払割増賃金	**3年**	労基法115条は5年だが、附則143条3項により**当分の間3年**。**さらに労基法114条の付加金（同額）が上乗せされ、実質2倍になり得ます** 請負扱いだと労働時間を管理していないのが通例で、争いになると運転日報・デジタコ・ETC履歴・点呼記録から労働時間が推認され、不利な認定を受けやすくなります
年次有給休暇	稼働開始日まで遡及	労基法39条の付与義務が当初から発生していたことになります（ただし年休請求権自体の時効は労基法115条により**2年**）。年10日以上付与される者には**年5日の時季指定義務**があり、違反は30万円以下の罰金（労働者1人につき1罪。厚労省は原則として是正に向けた指導を先行するとしています）
労災の費用徴収	—	**未加入期間中に労災事故が発生していた場合、労災保険法31条1項1号により保険給付に要した費用を事業主から徴収（運用上、故意100%・重過失40%）**
雇用保険料・労災保険料	2年	労働保険徴収法41条1項

実務の要点 — 中間がいちばん危ない

いちばん危険なのは「**請負のつもりで、実態は労働者**」という中間状態です。どちらかにはっきり寄せてください。

- **労働者として扱う**なら、雇用契約を結び、4分の3基準で健保・厚年、週20時間で雇用保険、労災は当然適用。改善基準告示も守る。
- **独立の事業者として扱う**なら、相手が**自分の一般貨物の許可を持っていること**が出発点です（そうでなければケース⑥の白トラ委託になります）。そのうえで出来高払にし、ルート・出発時刻を指示せず、契約外の雑務をさせず、フリーランス新法の書面明示と60日払いを守り、労災特別加入を勧める。

根拠：昭和60年12月19日 労働基準法研究会報告 第3-1／最一小判平成8年11月28日（労判714号14頁）／東京地判平24.1.27・平25.10.24／ 健保法3条1項9号・3条3項2号・193条／厚年法6条1項2号・12条5号・92条1項／平成24年法律第62号 附則17条1項12項・46条1項／令和7年法律第74号／ 雇用保険法6条・令和6年法律第26号／労災保険法3条1項・31条1項1号・33条3号・35条1項／労災則46条の17第1号・46条の20・46条の22の2・46条の23第1項・46条の24・46条の27第5項／労働保険徴収法41条1項・同施行規則別表第5／ 労基法39条・114条・115条・附則143条／フリーランス新法3条・4条・5条・13条・14条・16条・同施行令1条・3条／貨物自動車運送事業輸送安全規則3条1項4項・7条／貨運法28条・65条の2・70条

APPENDIX

ダンプの表示番号（ゼッケン）と自重計

本文で繰り返し出てくる「ゼッケンでは緑ナンバーか判断できない」の根拠と、保有5台の点検項目をまとめます。根拠は**土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法**（ダンプ規制法。昭和42年法律第131号）とその施行令・施行規則です。

40　ゼッケンとナンバープレートは別物

図12　ナンバープレートと表示番号（ゼッケン）は、まったく別の制度です

自動車登録番号標（ナンバープレート）



・根拠は**道路運送車両法**。地名は**「盛岡」「平泉」**
・**緑地＝事業用**、白地＝自家用。ここで緑／白が分かる
・位置は**車両の前面及び後面**（法19条・規則8条の2）
※車検証の「自家用・事業用の別」欄と一致します

表示番号（ゼッケン）



・根拠は**ダンプ規制法3条・4条**。地名文字は**「岩手」のみ**
・**白ナンバーの自家用ダンプにも付いています**（3条1項）
・付いている位置は**荷台の両側面と後面**（3面）
※黒文字・白地。寸法は規則別表第一の図中の値。後面の脱落・かすれが最多の指摘

ゼッケンの有無は、緑ナンバーかどうかの判断材料になりません。沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）のダンプにも表示番号は付いています。

この2つは**根拠法令・意味・表示場所のすべてが違います。**混同が現場の判断ミスの元になります。

	表示番号（ゼッケン）	ナンバープレート
根拠法	ダンプ規制法3条・4条	道路運送車両法（自動車登録番号標）
意味	**使用者の経営する事業の種類**と使用の本拠を示す	事業用（緑）か自家用（白）かの別、車種、用途
表示場所	**荷台の両側面および後面**の3面	車体の前後（後面は封印あり）
付く車	**土砂等を運ぶ大型ダンプは緑も白も付く**	すべての自動車

法の建て付けはむしろ逆 ― 白ナンバーの方が義務が重い

ダンプ規制法3条1項（自家用＝白）

「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車（**事業用自動車であるものを除く。**）を使用しようとする者は、……次に掲げる事項を国土交通大臣に**届け出るとともに**、国土交通大臣に**申請して**、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。」

同3条2項（事業用＝緑）

「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車（**事業用自動車であるものに限る。**）を使用しようとする者は、……国土交通大臣に**申請して**、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。」

つまり**白ナンバーは「届出＋指定申請」の二重義務、緑ナンバーは「指定申請」のみ**です。**ゼッケンが付いているから緑ナンバーだ、という推論は成り立ちません。**沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）のダンプにゼッケンが付いているのは、法がそう義務づけているからです。**事業用かどうかは自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄で確認してください**（「用途」欄とは別項目）。

41　指定申請の手続

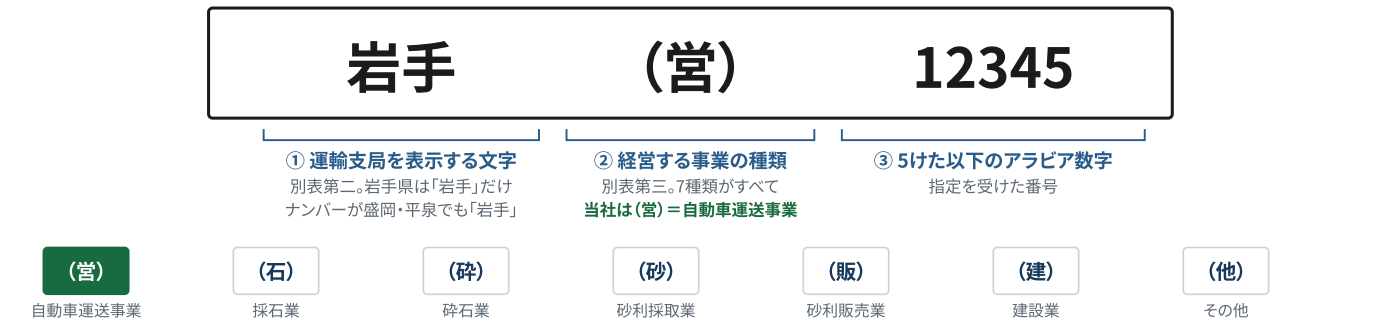
項目	内容
当社に必要な手続	**表示番号の指定申請のみ**（法3条2項）。届出は不要
申請先	**岩手運輸支局長**（輸送・監査部門） 施行令4条2項で運輸支局長まで委任されており、**東北運輸局長への進達は不要**です。一般貨物の事業計画変更認可とは権限の所在が違うので混同しないこと
連絡先	〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-8-5 代表　**019-638-2154**（音声案内で**【3】輸送・監査部門**）／電話受付 平日8:30〜11:45・13:00〜17:00
様式	岩手運輸支局がExcel様式を公開（土砂等運搬大型自動車使用届出書（甲）＝事業者ごと1枚／（乙）＝**車両ごと**／使用廃止届出書） https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/it/yusou/it-yutr05.html ★ダウンロードした様式の宛先が「**青森**運輸支局長　殿」のままなので、**「岩手運輸支局長」に書き換えてから提出**すること（東北運輸局管内の共通様式のため）
添付書類	自動車検査証／**自重計技術基準適合証**／経営する事業の挙証書類（運送事業者は事業用自動車等連絡書） ※運送事業者は第一号様式 注(6)により、（甲）の記載が年月日・氏名住所・事業の種類だけで足ります
手数料・処理期間	手数料は**かかりません**（法・政令・省令に手数料の規定なし）。標準処理期間は公表が見当たらないため**申請前に支局へ確認**
使用廃止	土砂等の運搬に供しないこととなった日から**30日以内**に届出（法5条） ※「30日以内」は**廃止**の期限です。事業用の申請事項の変更（規則5条2項）には期限の定めがありません

42　表示番号の中身 ― 当社は「岩手（営）＋番号」

施行規則6条：表示番号は次の3つを**この順で**組み合わせ、**別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示**する。

1. 使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部・運輸支局を表示する**文字**（別表第二）
   ※正確には「使用の本拠の位置が**自動車検査登録事務所**の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所」を含みます。岩手県内に同事務所はありません
2. 経営する**事業の種類**を表示する文字及び記号（別表第三）
3. **5けた以下のアラビア数字**

図13　表示番号の中身 — 3つをこの順で組み合わせます（施行規則6条）



よくある誤解 —「砕石を運ぶから（砕）」は誤りです
規則6条2号は「経営する事業の種類」と定めており、運ぶ物ではなく営んでいる事業で決まります。（砕）は砕石プラントを持つ者の記号で、親会社・株式会社石名坂（真荷主）の側です。

①は条文上、正確には「使用の本拠の位置を管轄する**運輸監理部又は運輸支局（使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所）**を表示する文字」です。別表第二に岩手県分として掲げられているのは**岩手運輸支局＝「岩手」だけ**で、県内に自動車検査登録事務所はありません。

記号の一覧（施行規則 別表第三）— 7種類がすべて

記号	経営する事業の種類	当社との関係
（営）	**自動車運送事業**	**当社はこれ。一般貨物自動車運送事業の許可を持つため**
（石）	採石業	—
（砕）	**砕石業**	**当社は該当しません。砕石を「運ぶ」事業ではなく「製造する」事業の記号**
（砂）	砂利採取業	—
（販）	砂利販売業	—
（建）	建設業	当社が建設業許可を持たないなら関係なし
（他）	その他	—

よくある誤解 —「砕石を運ぶから（砕）」は誤り

規則6条2号は「**経営する事業の種類**を表示する文字及び記号」と定めており、**運ぶ物ではなく、営んでいる事業**で決まります。

（砕）の挙証書類は運輸支局の資料で「大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本」とされており、**砕石プラントを持つ者**が前提です。親会社・株式会社石名坂（真荷主）が砕石を製造し、当社はそれを運ぶ運送事業者ですから、**当社は（営）**です。（営）の直接の根拠は**規則6条2号＋別表第三**です。なお平成30年2月5日付の国交省通達は、建設業者が主として建設業の用途に使う大型自動車を経営事項審査の対象とする場面について「自動車運送事業の届出がなされたものとして『（営）』とする」としています（「表示番号はマル営表記となる」は全日本トラック協会の解説文であって通達本文の文言ではありません）。

地名文字（別表第二）— 岩手県は「岩手」のみ

別表第二には岩手県関係として**岩手運輸支局＝「岩手」**だけが掲げられています。**ナンバープレートが「盛岡」「平泉」であっても、ゼッケンの地名文字は「岩手」**です（ナンバープレートの地名とは別の体系）。

当社5台の表示番号の形

岩手（営）○○○○○

表示の方法（法4条・規則6条・別表第一）

位置	**荷台の両側面および後面**の3面。**後面の脱落・かすれが最も多い指摘事項です**
色・書き方	ペンキ等により**左横書き**。文字・記号・数字は**黒色**、地は**白色**（別表第一 備考）
寸法	文字の高さ**200mm**／文字と数字の幅150mm／記号の幅200mm／文字と記号の太さ15mm／数字の太さ30mm ※これらの寸法は**規則別表第一の図中に記入されており、省令の内容です**（九州・京都・滋賀・大阪の4局が同じ数値を公表しています）。ただし規則6条は「別表第一の**例により**」としているので許容差付きの厳密な規格ではありません（同条に項の区分はありません）。いずれにせよ法4条の「**外側に見やすいように**」は必ず満たす必要があります
何で表示するか	**条文は「ペンキ等により」（別表第一 備考）としか書いていません。**材質を定めた規定はありません。 実務では**カッティングシート・ステッカーの貼付けが最も一般的**で、支局の窓口でも通っています。「ペンキ**等**」に当たるかどうかは、**恒久的に貼り付けられていて、ペンキと同等に容易に剥がれないか**で判断するのが素直な読み方です

マグネットシートは避けてください

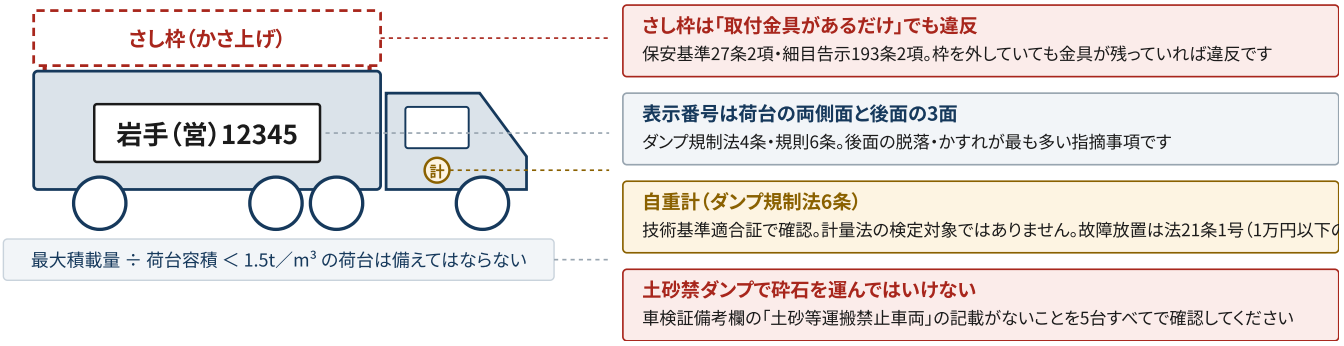
マグネットを禁止した明文の規定や公表文書は見つかりませんでした。そのうえで、次の3つの理由から**使うべきではありません。**

1. **「ペンキ等」とは読みにくい。**工具なしで数秒で着脱でき、恒久性がありません。ペンキやシートとは性質が違います。
2. **落ちた瞬間に違反になります。**走行中・ダンプアップ時・洗車時に脱落すれば、その時点で3面のうち1面が無表示です。**法4条違反＝法20条1号・3万円以下の罰金**、しかも**法22条の両罰規定**で会社にも罰金が科されます。
3. **付け替えられること自体が疑いを招きます。**法20条1号は「表示をせず、**又は虚偽の表示をした者**」を同じ罰則で捉えています。現場で番号を載せ替えられる状態は、制度の趣旨（車両を特定して過積載・違法運行を抑止する）に正面から反します。

結論：ペンキ塗装か、剥がれない貼付け（カッティングシート）にしてください。どうしても着脱式を検討するなら、事前に**岩手運輸支局 輸送・監査部門（019-638-2154 音声案内【3】）**に確認を（**照会事項Q19**）。

43　自重計・さし枠・土砂禁ダンプ

図14　大型ダンプで見るべき4か所



砕石はダンプ規制法2条1項の「土砂等」に明記されています。土砂禁ダンプで運ぶと、①保安基準27条2項違反　②表示番号なしでの運搬＝法4条違反　③満載すれば構造上必ず過積載、の3つが同時に成立します。

自重計（法6条）

「土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める**技術上の基準に適合する積載重量の自重計**（積載重量を自動的に計量するための装置をいう。）を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。」

技術基準は**「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令」**（昭和43年通商産業省・運輸省令第1号）で、ダンプ規制法施行規則ではありません。計量法の検定対象ではなく、申請窓口では**自重計技術基準適合証**を確認します。**故障放置は法21条1号の罰金対象**です（**1万円以下の罰金**。金額は小さいので、実際に効くのは保安基準違反と過積載の方です）。

さし枠は「取付金具があるだけ」でも違反

道路運送車両の保安基準27条2項 ― ゼッケン付きダンプ専用の禁止規定

「**土砂等運搬大型自動車**には、当該自動車の最大積載量をこえて……**土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載装置を備えてはならない。**」

細目告示193条2項が定める「備えてはならない物品積載装置」は次の3つです。

1. 最大積載量 ÷ 荷台容積が**1.5t/m³未満**の荷台
2. **さし枠の取付金具を有する**荷台　← **枠を外していても金具が残っていれば違反**
3. 後煽・側煽等を高くして**最大積載量を超えて積載することを目的とした**荷台（あおりのかさ上げ）

土砂禁ダンプで砕石を運んではいけない

荷台容積が大きすぎて「最大積載量 ÷ 荷台容積」が1.5t/m³に満たない車は、車検証の備考欄に**「土砂等運搬禁止車両」**と記載されます。廃棄物・木くず・スクラップなど比重の軽い物を運ぶための車です。

砕石はダンプ規制法2条1項に明記された「土砂等」ですから、これを土砂禁ダンプで運ぶと、①保安基準27条2項違反、②表示番号なしでの運搬＝法4条違反、③荷台を満載すれば構造的に必ず過積載、の3つが同時に成立します。**5台の車検証備考欄に「土砂等運搬禁止車両」の記載がないことを確認してください。**

44　罰則と使用制限 — 労基法違反で5台が止まる

条文	対象行為	法定刑
法20条1号	**表示をせず、又は虚偽の表示をした**（法4条違反）	**3万円以下の罰金**
法21条1号	**自重計を取り付けなかった**（法6条違反）	**1万円以下の罰金**
法19条	使用制限・禁止処分に違反した	**3月以下の拘禁刑若しくは5万円以下の罰金、又は併科**
法23条	法3条1項・3項（**自家用**の届出）**又は法5条（使用廃止の届出）**に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした	3万円以下の**過料**（刑罰ではない） ★法5条の廃止届は**事業用も対象**。当社も怠れば過料
法22条	**両罰規定。**従業者が違反行為をしたときは、行為者を罰するほか会社にも各本条の罰金刑が科される（法23条の過料は対象外） ※法4条の表示義務の名宛人は「**使用する者**」なので、無表示車を運転しただけの運転者が当然に20条1号の行為者になるわけではありません	

なお、**「指定申請をしなかったこと」自体を処罰する規定はありません。**ただし指定がなければ表示すべき番号が存在せず、結局**法4条の表示義務違反（法20条1号）**になります。事業用には**指定申請に係る**届出義務がないので、その点で法23条の過料は生じません。**ただし法5条の使用廃止の届出は事業用にも義務づけられており、怠れば3万円以下の過料の対象です。**

★法8条 — 労働基準法違反を理由に、6か月以内の使用制限・禁止

「国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、**労働基準法第5条、第32条、第35条若しくは第37条の規定若しくは同法第40条の規定に基づいて発する命令の規定**……又は**労働安全衛生法第68条**の規定に違反する行為があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、**6箇月以内の期間を定めて**、土砂等運搬大型自動車の**使用を制限し、又は禁止することができる。**ただし、**当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたとき**は、……この限りでない。」

引用されている条文	内容
労基法5条	強制労働の禁止
労基法32条	**労働時間（1週40時間・1日8時間）**
労基法35条	**休日（毎週1日又は4週4日）**
労基法37条	**時間外・休日・深夜の割増賃金**
労基法40条に基づく命令	労働時間及び休憩の特例に関する命令
安衛法68条	病者の就業禁止

都道府県労働局長から地方運輸局長に通報される仕組み（法8条2項）です。労基署の是正勧告がダンプの使用停止に直結します。改善基準告示だけでなく**労働基準法そのものの遵守が、ダンプ事業の存立に直結**します。
ただし**ただし書があります。**「違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明」があれば使用者は処分を免れます。**指導記録・点呼記録・労働時間管理記録の保存が、そのまま免責の証拠になります。**

法7条は**運転者の交通事故・道交法違反**を理由とする使用制限・禁止です。ひき逃げ（救護義務違反）・酒酔い運転等は**傷害でも**足り、速度超過・信号無視・過積載等は**死亡事故に限られます。警視総監又は道府県警察本部長**から地方運輸局長に通報されます。同じくただし書があります。使用禁止処分の際は、車検証の返納または番号標の取りはずし・領置を命じられることがあります（法9条）。

45　保有5台の自己点検表

車両ごとに1枚使ってください。

ダンプ規制法 自己点検表　　車番：　　点検日：令和　　年　　月　　日　　点検者：

区分	No	点検項目	判定
書類	1	表示番号の指定を受けているか（指定通知書、または車検証備考欄／電子車検証は「自動車検査証記録事項」の**その他検査事項**で確認）	□可 □否
	2	法の対象車両か。**道交法上の大型自動車なら重量要件を問わず対象**。中型自動車の場合のみ「車両総重量8,000kg以上**かつ**最大積載量5,000kg以上」 ※規則1条の重量要件は中型自動車にのみかかります。運輸局の公表資料は「または」「かつ」で割れているので、迷う車両は支局に確認	□可 □否
	3	車検証の備考欄／電子車検証の「その他検査事項」に**土砂等の運搬を禁ずる旨の記載がない**か ※「土砂等運搬禁止車両」という文言自体は公的資料で確認できませんでした。記載の有無は支局に確認してください	□可 □否
	4	自重計技術基準適合証を保管しているか	□可 □否
表示	5	**荷台の左側面**に表示があるか	□可 □否
	6	**荷台の右側面**に表示があるか	□可 □否
	7	**荷台の後面**に表示があるか　★脱落が最も多い	□可 □否
	8	「岩手（営）○○○○○」の表記で、黒文字・白地・文字高さ200mm程度が保たれ、かすれ・剥離がないか	□可 □否
自重計	9	自重計が取り付けられているか	□可 □否
	10	運転席から数値が読め、実際に作動するか	□可 □否
	11	トラックスケールの計量値とずれていないか（自重計省令2条の許容誤差は**過大側25%・過小側15%**）	□可 □否
荷台	12	**さし枠が付いていないか**	□可 □否
	13	**さし枠の取付金具が残っていないか**　★金具だけでも違反	□可 □否
	14	後煽・側煽をかさ上げしていないか	□可 □否
手続	15	**車両を入れ替えた場合、新車について指定申請（規則5条1項）をしたか**。使用者の名称変更等は申請事項変更届（規則5条2項） ★車両入替は「変更届」ではなく**新規の指定申請**です	□可 □否 □該当なし
	16	廃車・土砂等の運搬をやめた車について、**30日以内**に使用廃止届を出したか★怠れば3万円以下の過料（法23条）	□可 □否 □該当なし
	17	**新車・中古車の導入時、表示番号の手続を車両の登録手続より先に行ったか**★運輸局は登録前の手続を求めています	□可 □否 □該当なし

根拠：ダンプ規制法2条・3条・4条・5条・6条・7条・8条・9条・19条〜23条／同施行令1条・4条／同施行規則1条・5条・6条・別表第一〜第三／ 土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令（昭和43年通商産業省・運輸省令第1号）／道路運送車両の保安基準27条2項／ 同細目告示193条／国交省通達（平成30年2月5日）／岩手運輸支局 公表資料

APPENDIX

利用運送の全パターン

第3部の判定フローを、**誰が誰を使うか**の全組合せに展開します。傭車の13ケース（第2部）と対になる一覧です。

46　制度は4つしかない

複雑に見えますが、骨格は次の4つだけです。**どれに当たるかは「委託先が何者か」で決まります。**

制度	手続	こういうとき	根拠
貨物自動車利用運送	**事業計画変更認可**	一般貨物・特定貨物の事業者が、**他の一般貨物・特定貨物の事業者**を使う	貨運法2条7項・9条1項 利用運送法19条で同法は不適用
第一種貨物利用運送事業	**登録**	上記以外で、他人の需要に応じ運送責任を負って、実運送事業者等を使う	利用運送法2条7項・3条1項
第二種貨物利用運送事業	**許可**	船舶・航空・鉄道の幹線＋前後のトラック集配を**一貫して**行う	利用運送法2条8項・20条
貨物取次事業	**無規制**	荷主に**運送責任を負わない**紹介・取次ぎ	平成14年法律第77号で規制廃止（Q&A A3）

> **分かれ目は、貨運法2条7項の括弧書き**
>
> 「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送（**自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。**）を利用してする貨物の運送」
>
> 委託先が**自ら車を持つ緑ナンバー**なら括弧書きに当たらず「貨物自動車利用運送」＝**認可**。委託先が**車を持たない水屋**なら括弧書きで除外され、利用運送法19条の適用除外が働かず＝**登録**。ここがすべての分岐点です。

47　全パターン一覧 — 委託者7 × 委託先11

委託者＼委託先	A 一般貨物	B 特定貨物	C 軽貨物 (届出済)	D 第一種 (水屋)	E 第二種	F 船舶 (内航)	G 鉄道	H 航空	I 港湾	J 索道	K 無許可
1 一般貨物（緑） ＝当社	**認可**	**認可**	空白	**登録**	**登録※**	**登録**	**登録**	**登録**	—	—	**禁止**
2 特定貨物	**認可**	**認可**	空白	**登録**	**登録※**	**登録**	**登録**	**登録**	—	—	**禁止**
3 軽貨物（黒）	**登録**	**登録**	空白	**登録**	**登録**	**登録**	**登録**	**登録**	—	—	**禁止**
4 第一種（水屋）	**本体**	**本体**	—	**利用の利用**	**利用の利用**	**登録**	**登録**	**登録**	—	—	**禁止**
5 第二種	**集配**	**集配**	規制外	**利用の利用**	**利用の利用**	**幹線**	**幹線**	**幹線**	—	—	**禁止**
6 荷主（真荷主）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**禁止**

7 倉庫・3PL	登録	登録	—	登録	登録	登録	登録	登録	—	—	禁止

表記	意味
認可	**貨物自動車利用運送**。利用運送法は19条で適用除外。貨運法9条1項の**事業計画変更認可**（特定貨物は35条6項で準用）
登録	**第一種貨物利用運送事業の登録**（利用運送法3条1項）。既登録でも、運送機関の種類・区域・区間の範囲外なら**変更登録**（7条1項）
本体	第一種貨物利用運送事業そのもの（登録済なら登録した運送機関・区域・区間の範囲内で可）
利用の利用	利用運送事業者が利用運送事業者を使う形。これも登録・許可が必要（Q&A A4）
集配／幹線	第二種の許可に包含される部分（集配＝幹線前後のトラック、幹線＝船舶・鉄道・航空）
空白	貨運法2条7項にも利用運送法にも当たらず、**登録も認可も不要**（48章。**条文からの帰結＝要照会**）。**ただし無規制ではありません** — 23条の4・24条の5・65条の2は及びます（48章①の表）
規制外	第二種の集配を軽自動車で行う部分。利用運送法上の規制を受けません（Q&A A9）
—	利用する行為が制度の定義に当たらない（**該当なし**）。軽自動車・港湾運送事業者・索道事業者は利用運送法上の「実運送事業者」ではなく（Q&A A1）、荷主が自社貨物を運ばせる行為も「他人の需要に応じ」たものではありません
禁止	**貨運法65条の2**（2026年4月1日施行）。「何人も」が名宛人。罰則75条14号（100万円以下の罰金）、80条で両罰。**未届出の軽貨物も対象**（同条3号）
※	1×E・2×E は契約内容で分岐。自動車を使用しない契約なら登録、兼業トラック事業者に自動車使用契約で出すなら認可

荷主（6の行）がK列を除いて「—」である理由 — 自社の貨物を運ばせるのは「他人の需要に応じ」たものではないからです（Q&A A1）。K列だけが「禁止」なのは、65条の2の名宛人が「**何人も**」で荷主も含むからです。複数の運送会社に直接発注しても同じです。**ただし、他人の貨物について運送責任を負って手配し始めた瞬間に、6ではなく7（倉庫・3PL）の行に移ります。**

48　境界の3パターン — ここだけ押さえれば迷わない

①　緑ナンバーが軽貨物（黒・届出済）に委託する — 制度の空白

要照会

貨運法2条7項は委託先を「**一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業**を経営する者」に限定しており、軽貨物は入りません。一方、利用運送法も軽を「実運送事業者」から除いています（2条1項が実運送事業者を列挙し、2条5項が貨物自動車運送事業者を一般・特定に限定。**Q&A A1**「軽自動車……を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません」）。

→ したがって登録も事業計画変更認可も不要、というのが条文からの帰結です。ただし**行政がそう明言した文書は見つかりませんでした。東北運輸局への照会事項とします（Q12）。**

ただし完全な無規制ではありません — 条文の非対称に注意

規定	軽への委託	条文の書きぶり
法24条2項（委託先への書面交付）	対象外	「他の**一般**貨物自動車運送事業者」
法23条の4（委託次数の制限）	**対象**	「他の**貨物自動車運送事業者**」（努力義務。真荷主から引き受けた運送に限る）
法24条の5（実運送体制管理簿・通知）	**対象**	同上（真荷主から引き受けた1.5トン以上の運送に限る）
法65条の2（無許可者への委託禁止）	**対象**	3号で**未届出の軽貨物**を明示

砕石をダンプで運ぶ当社が軽貨物を使う場面はまずありませんが、書類・小口部品の搬送で使うなら**届出済かどうかの確認**だけは必須です。

②　緑ナンバーが水屋（利用運送専業者）に委託する — 登録が要る

第一種登録

委託先が**自ら車を使わない**利用運送事業者なら、貨運法2条7項の括弧書きで「貨物自動車利用運送」から外れ、利用運送法19条の適用除外が働きません。**Q&A A45**が明文で述べています。

> 「トラック事業者が実運送事業者（トラック事業者）を利用する場合は、貨物利用運送事業法**第19条の適用除外**にあたるため、……登録は必要ありませんが、**事業計画の変更認可申請**を行う必要があります。なお、トラック事業者が**利用運送専業者（トラック事業者でない利用運送事業者）を利用する場合**は、……**第一種貨物利用運送事業の登録が必要**となります。」

実務上の注意 — 求車求貨サイトやマッチングで配車を流すとき、**相手が実運送事業者なのか利用運送専業者なのかで必要な手続が変わります。**相手の許可・登録の種類を確認してください。なお**水屋から仕事を受ける側**に手続は要りません（当社は実運送事業者だから）。

③　フェリー・RORO船を使う ― 継続利用なら内航海運の登録　第一種登録

Q&A A43は、船社と**あらかじめ一定期間有効な運送に関する契約を締結し、継続的に船舶を利用した貨物運送サービスを荷主に提供する場合**は 貨物利用運送事業（内航海運）に該当するとしています。「一定期間有効な運送に関する契約」には**車両航送運賃の見積書等**も含まれます。

態様	内航海運の第一種登録
船社と一定期間有効な運送契約（運賃見積書等を含む）を締結し、継続的にサービス提供	**必要**
無人車航送（シャーシのみ航送、ドライバー非同乗）	**原則必要**（通常は一定期間契約があるため。A44）
輸送障害等で**当日に乗船券を購入**し、**ドライバー同乗**で**旅客定期航路**を使う	**不要**

分かれ目は**「一定期間有効な契約の有無」「ドライバー同乗の有無」「旅客定期航路か否か」**の3つです（A43後段の不要ケースは**旅客定期航路**に就航する船舶が前提）。**継続的にフェリーを組み込んだダイヤを組んだ時点で登録が必要**になります。鉄道コンテナ（JR貨物）・航空も同じく、それぞれのモードの登録が要ります。

49　第二種と、許可なしで集配できる特例

第二種は**船舶・航空・鉄道の幹線＋前後のトラック集配を一貫して**行う事業です（利用運送法2条8項）。当社には直接関係しませんが、取引先に第二種事業者がいる場合の理解のために置きます。

論点	内容
第一種登録の要否	第二種の**事業計画に係る利用運送の区間の範囲内**で、**当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係るもの**については第一種登録は不要（法3条2項）
自ら集配できる特例	**第二種の許可の申請の時点で**貨運法3条・35条1項の許可を受けていない者は、集配事業計画が輸送の安全確保のため適切と認められれば、**貨物自動車運送事業の許可なしに自ら集配できます**（利用運送法23条5号、貨運法37条の2第2項） ※Q&A A46は「貨運法37条2項」と引用していますが、令和6年法律第23号の条ズレにより**現行は37条の2第2項**です
安全規制は免れない	この者は**「特定第二種貨物利用運送事業者」**と呼ばれ、貨運法37条の2第3項により輸送の安全に関する規定（13条・14条・15条・**16条の運行管理者**・20条～23条の3・25条・33条1号）が準用されます。**許可は要らないが安全規制は緑ナンバーとほぼ同等**です
集配の再委託	集配の委託先がさらに再委託する場合、**再委託先の実運送事業者の名称等を集配事業計画に記載する必要はありません**（Q&A A24）

50　違法・グレーの類型

類型	根拠	法定刑・処分
無登録で第一種を経営	利用運送法62条1号	**1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科**
無許可で第二種を経営	同60条1号	**3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科**

認可を受けずに貨物自動車利用運送を行う	貨運法9条1項	**行政処分 初違反10日車／再違反20日車（別表：規則2条1項8号「貨物自動車利用運送を行うか否かの違反」）。無認可の事業計画変更は法75条2号で100万円以下の罰金**
認可後の委託先の追加・変更を届け出ない	規則7条1項4号	**行政処分 警告／10日車（＝事後届出で足りる事項）**
第一種の名義を他人に利用させる／名義で経営させる	利用運送法13条	**62条2号・3号（1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、併科あり）** 第二種にも34条1項で準用。罰則は60条2号・3号（3年／300万円）
登録した運送機関・区域・区間の**範囲外**で利用運送を行う	利用運送法7条1項	**事前に変更登録が必要（Q&A A10・A11）。変更登録を受けずに変更＝66条1号（50万円以下の罰金）**
無許可業者（白トラ・未届出軽貨物）に委託	貨運法65条の2	**75条14号（100万円以下の罰金）、80条で両罰**
「紹介だけ」と称して実質は運送責任を負う	利用運送法3条1項	**無登録営業として62条1号。**Q&A A3の分岐点は**「荷主に対して運送責任を負うか」**です。取次事業は**「荷主↔取次業者＝取次契約（委任）」「取次業者↔運送業者＝運送契約（請負）」**という構造で、**荷主と運送業者が直接契約するのではありません。**取次ぎで通すなら、荷主に対して運送人にならない契約構成にする必要があります

両罰規定：利用運送法67条（60条〜66条の全部）／貨運法80条（70条・71条・74条・75条）。**100%出資子会社であっても、子会社自身が登録・許可を取得しなければなりません**（Q&A A22）。

51　当社が取りうるパターンの分類

前提：一般貨物の許可あり（緑ナンバー・大型ダンプ5台）／**貨物自動車利用運送を行う旨の事業計画記載は未確認**／産廃許可は岩手県のみ・積替え保管なし。

今のままできる（追加手続なし）

#	パターン	留意点
1	親会社・株式会社石名坂（真荷主）の砕石を自社ダンプで運ぶ	一般貨物そのもの。親会社は真荷主となり法12条の書面相互交付義務が双方に生じる（省令で定める場合を除く）
2	元請・荷主から直接受注して自社ダンプで運ぶ	同上
3	**水屋から下請として仕事を受ける**	受託側は実運送事業者なので手続不要。ただし2026年4月1日から委託元の水屋側に書面交付義務等（貨運法37条1項）
4	他の緑ナンバー事業者から下請として仕事を受ける	受託側に手続なし。元請連絡事項の受領と、さらに下へ流す場合の通知義務
5	届出済の軽貨物に運送を委託する	**条文上は手続不要だが要照会（48章①）。管理簿・再委託制限の対象にはなる**
6	産業廃棄物を**自社ダンプで岩手県内完結**で運搬する	積込地・荷卸地とも岩手県内。積替え保管はしない
7	輸送障害等で当日券を買い、ドライバー同乗でフェリーを使う	Q&A A43後段。内航海運の利用運送に該当しない

事業計画変更認可が要る（貨運法9条1項）

#	パターン	留意点
8	**引き受けた運送を他の緑ナンバー事業者に下請に出す** ＝丸幸運輸(緑)・高新建材(緑)への傭車	**これが当社の本命。未認可で行えば行政処分 初違反10日車。添付書類は利用する事業者との運送契約書の写し（規則3条5号イ。変更認可では規則5条2項を経由）**
9	特定貨物自動車運送事業者に下請に出す	委託先の許可上の「特定の者」でなければ受託できない（貨運法2条3項・35条2項2号）
10	認可取得後に委託先を追加・変更する	**事後届出で足りる（規則7条1項4号）。認可の取り直しは不要**

第一種貨物利用運送事業の登録が要る（利用運送法3条1項）

#	パターン	運送機関の種類	根拠
11	**水屋に運送を委託する**	自動車	Q&A A45後段
12	第二種事業者に一貫輸送を委託する（自動車を使用しない契約の場合）	**幹線のモード** 船舶・鉄道・航空	2条7項括弧書。**「自動車」で登録しても足りません。**幹線が船舶・鉄道・航空なら**そのモードの登録**が必要（Q&A A10）
13	**フェリー・RORO船を継続的に使う／無人車航送**	内航海運	Q&A A43・A44
14	JR貨物の鉄道コンテナを使って運送を引き受ける	鉄道	利用運送法2条4項
15	航空を使って運送を引き受ける	航空	利用運送法2条3項

登録のハードル：営業所／保管体制が必要な場合は保管施設／**基準資産額300万円以上**（規則7条）／欠格事由に当たらないこと／**登録免許税9万円**／標準処理期間2〜3か月（地方運輸局を経由する事案等は＋1か月）。登録は**運送機関の種類・区域・区間・業務の範囲**単位です（法4条1項4号）。**自動車で登録しても内航海運は使えません**（Q&A A10）。

できない

#	パターン	理由
16	**産業廃棄物の運搬を他社に回す**（緑ナンバー・水屋を問わず）	**廃掃法14条16項の再委託禁止。26条1号（3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科）** **※令6条の12の基準を全部満たせば適法に実施できる余地はあります（ケース⑬）**
17	**産廃について第一種登録を取って運搬を手配する**	**廃掃法12条5項・14条15項。25条1項6号・13号（5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科）。利用運送の登録は廃掃法の許可を代替しません**
18	積込地または荷卸地が岩手県外の産廃運搬を引き受ける	産廃収集運搬業許可が岩手県のみ
19	**沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)など無許可業者に委託する**	**貨運法65条の2。75条14号（100万円以下の罰金）、80条で法人にも罰金**
20	自社の緑ナンバーの名義を他社に使わせる	**貨運法28条。70条2号・3号（3年／300万円、併科あり）**
21	第一種登録を取った後、その名義を他社に貸す	**利用運送法13条。62条2号・3号（1年／100万円、併科あり）**
22	登録した運送機関・区域・区間の範囲外で利用運送を行う	**事前に変更登録が必要（Q&A A10・A11）**

23	「紹介だけ」と称して実質的に運送責任を負って手配する	**無登録営業（62条1号）**

2028年6月10日から、傭車の「値段」にも規制がかかります

令和7年法律第60号の未施行部分の施行日が**2028年6月10日**と確定しています（e-Gov法令検索の同日施行版で条文を確認）。新設されるのは次の3つです。

条文	内容
法6条の2 （許可の更新）	3条の許可は**5年ごとに更新**を受けなければ効力を失う。更新申請中は、処分がなされるまで従前の許可が効力を有する。更新事務の一部は**独立行政法人**に行わせることができる
法9条の2 （適正原価）	燃料費、**全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費**、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、**委託手数料**、事業の継続に必要不可欠な投資の原資、公租公課等を的確に反映した積算により、大臣が**適正原価**を定めることができる。定めたときは**告示**
法9条の3 **（適正原価を下回る運賃及び料金の制限）**	**1項**　自ら引き受ける運送の運賃・料金が適正原価を下回らないようにしなければならない **2項**　**他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するとき（＝傭車に出すとき）も、その利用する運送に係る運賃・料金が適正原価を下回らないようにしなければならない** ★**法37条1項に9条の3が追加**され、**第一種貨物利用運送事業者にも準用**されます（読替により「他の貨物自動車運送事業者」→「貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者」）
法24条の6	**労働者の適切な処遇の確保**（能力の公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の措置）が新設

当社への意味。いまは「傭車に出せるか」だけを見ていればよいのですが、2028年6月10日からは**「いくらで出すか」も規制の対象**になります。丸幸運輸（緑）・高新建材（緑）への傭車単価を、適正原価を下回らない水準で組めるかどうか。**自社原価を継続的に算定できる管理会計を、いまから準備しておく必要があります。**

同じ日に、標準的な運賃が廃止されます

貨運法 附則1条の3（標準的な運賃）は、2028年6月10日に削除されます。これまで「廃止予定・廃止日は未確定」としてきましたが、**e-Gov法令検索の同日施行版で、同条が存在しないことを確認しました。それまでは標準的な運賃は有効**で、荷主への是正指導指針も「標準的運賃及びこれを基礎とした自社原価の提示は『根拠を示している』と判断される」としています。**運賃交渉の拠りどころが「標準的運賃」から「適正原価」に入れ替わる、と理解してください。**

まず確認すべき3点

1. **事業計画に「貨物自動車利用運送＝行う」の記載があるか。**なければ#8ができません（認可に1〜4か月。関東運輸局公示の数値。**東北運輸局の公示は発見できず**）。
2. **傭車先が実運送事業者か、水屋か。**前者なら認可、後者なら登録と、必要な手続が変わります。
3. **産廃は自社ダンプの直行運搬のみ。**#16〜18は制度が違うので、貨運法の手続では解決しません。

根拠：貨運法2条2項〜4項・2条7項・2条8項1号・9条1項・23条の4・24条2項・24条の5・28条・35条・37条・37条の2・65条の2・70条・75条・80条／同施行規則2条・3条5号イ・5条・7条1項4号／ 貨物利用運送事業法2条・3条・4条1項4号・6条・7条1項・13条・19条・20条・21条・23条5号・25条・34条1項・60条〜67条／同施行規則6条・7条／ 国交省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A1・A3・A4・A9・A10・A11・A13・A22・A23・A24・A27・A40・A42・A43・A44・A45・A46／ 行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について（別表）／廃掃法12条5項・14条15項・14条16項・25条・26条

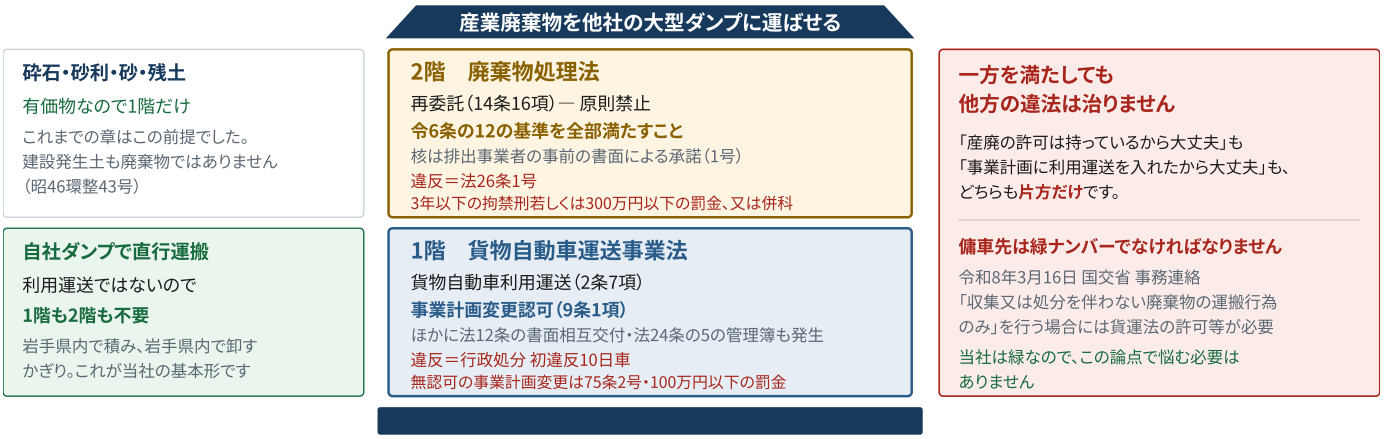
APPENDIX

大型ダンプの利用運送 — 産廃を含む

46〜51章は制度全体の地図で、船舶・鉄道・航空の列まで入っていました。ここは**ダンプ1本に絞り、産業廃棄物を軸**に据えます。砕石（有価物）なら貨運法だけを見ればよかったのに対し、産廃では**規制が二階建てになります**。

52　産廃を他社ダンプに運ばせると、規制が二階建てになる

図16　産廃を他社ダンプに運ばせると、規制が二階建てになる



※ 許可権者も別です — 産廃収集運搬業許可は**原則 都道府県知事**。指定都市・中核市の長になるのは「その市の区域内のみで事業を行う場合」と「積替え保管を行う区域」の2類型だけです（令27条1項5号括弧書）。一般貨物の許可権者は国土交通大臣（地方運輸局長）です。

一方を満たしても、他方の違法は治りません

	何に当たるか	必要なこと	違反したら
1階 貨運法	**貨物自動車利用運送**（2条7項）	**事業計画変更認可**（9条1項） ※新たに利用運送を始めるときだけ。傭車先の追加・変更は事後届出（規則7条1項4号）	**行政処分 初違反10日車。無認可の事業計画変更は75条2号・100万円以下の罰金**
2階 廃掃法	**再委託**（14条16項）	**令6条の12の基準を全部満たす**（排出事業者の事前承諾ほか）	**26条1号・3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科**

砕石・砂利・土砂は有価物なので**1階だけ**を見れば足りました。産廃は**1階と2階の両方**を同時に満たす必要があります。「産廃の許可は持っているから大丈夫」も「事業計画に利用運送を入れたから大丈夫」も、どちらも片方だけです。
なお1階では、認可のほかに**法12条の書面相互交付**と**法24条の5の実運送体制管理簿**も発生します（16〜18章・47章）。産廃は1運行8〜9トンで1.5トン基準を必ず超えます。

令和8年3月16日 事務連絡 — 傭車先は緑ナンバー必須

> **国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長 事務連絡「貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて」**
>
> 「**収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみ**を行う場合には、法（貨物自動車運送事業法）の許可等が必要」

当社が傭車先にさせるのは**「運ぶだけ」**です。まさにこの類型に当たるので、**傭車先は緑ナンバーでなければなりません。**逆に、廃棄物処理業者が排出事業者との**包括的委託契約に基づいて運搬と収集・処分を一体的に実施する**場合の運搬行為は、自己の生業に付帯するものとして貨運法の許可等を要しません。ただし当社は緑ナンバーを持っているので、この論点で悩む必要はありません。

2つの許可はまったく別物です

	産業廃棄物収集運搬業許可	一般貨物自動車運送事業許可
根拠	廃掃法14条1項	貨運法3条
許可権者	**原則は都道府県知事。**指定都市・中核市の長になるのは「その市の区域内のみで事業を行う場合」と「**積替え保管を行う区域**」の2類型だけ（令27条1項5号括弧書）	国土交通大臣（地方運輸局長）
これがないと	**産廃を受託できない（14条15項。25条1項13号＝5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科）**	**他人の貨物を有償で運べない（3条。70条1号＝3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科）**

産廃許可があっても、他人の産廃を有償で「運ぶだけ」なら緑ナンバーが要ります。緑ナンバーがあっても、産廃許可がなければ産廃を受託できません。両方が必要です。

53　場面別の判定

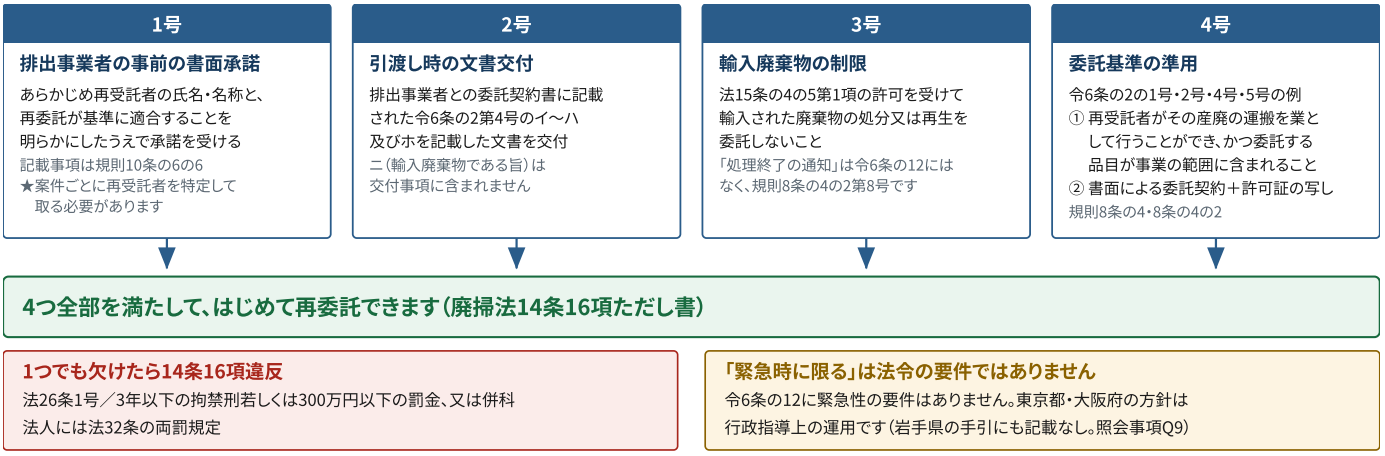
#	運ぶもの	誰に運ばせるか	判定	必要なこと・根拠
1	砕石・砂利・砂	丸幸運輸（緑）・高新建材（緑）	○	**1階だけ。**事業計画変更認可（貨運法9条1項）
2	建設発生土（残土）	同上	○	同上。廃棄物ではない（昭46環整43号）。**搬出先で盛土規制法。資源有効利用促進法は元請業者の義務**
3	**産業廃棄物**	**緑ナンバー＋当該品目・積卸し区域の産廃許可を持つ会社**	**要件を全部満たせば○**	**1階＋2階。**変更認可＋令6条の12の再委託基準（**排出事業者の事前の書面承諾**が核）
4	産業廃棄物	緑ナンバーだが**産廃許可なし**	×	**受託した相手が14条15項違反（5年／1000万円）。当社も14条16項違反**
5	産業廃棄物	**水屋**（第一種貨物利用運送事業者）	×	**水屋は産廃許可を取得できない（56章）。令6条の12第4号の要件を満たさない**
6	産業廃棄物	沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）	×	**貨運法65条の2＋廃掃法14条15項の二重違反**
7	産業廃棄物	**当社の自社ダンプ**（岩手県内で積み、岩手県内で卸す）	○	**利用運送ではないので1階も2階も不要。これが当社の基本形**

8	産業廃棄物	自社ダンプだが**積込地か荷卸地が県外**	×	**許可は「積卸しを行う区域」単位（14条1項括弧書）。岩手県知事許可のみでは不可**
9	産業廃棄物	**他社から再受託者として受ける**	○	当社側に利用運送の手続は不要。**相手が排出事業者の承諾書を取得済みかの確認は、法令上の義務ではありませんが実務上必須です。** ※受けたものを**さらに他社へ回すことはできません**（14条16項ただし書が認めるのは、①**事業者から**委託を受けたものを令6条の12の基準に従って委託する場合と、②規則10条の7の場合〔中間処理業者から受けた中間処理産業廃棄物／措置命令の履行〕だけで、当社の再受託はどちらにも当たりません）

54　再委託の要件 — 令6条の12

廃掃法14条16項は再委託を**原則禁止**としたうえで、「政令で定める基準に従って委託する場合」を除外しています。その政令が令6条の12です。

図17　再委託の要件 — 令6条の12の4つを「全部」満たしてはじめて適法



保存義務も分かれます — **再受託者との委託契約書は当社が5年**（規則8条の4の3）、**承諾書の写しは排出事業者が5年**（令6条の2第6号・規則8条の4の4）。当社にも写しを保存しておくことを勧めます。

号	要件	中身
1号	**排出事業者の事前の書面による承諾**	あらかじめ再受託者の氏名・名称と、再委託が基準に適合することを明らかにしたうえで承諾を受ける。承諾書の記載事項は**規則10条の6の6**（委託した産廃の種類・数量／受託者の氏名等・住所・許可番号／再受託者の氏名等・住所・許可番号／承諾の年月日）
2号	**引渡し時の文書交付**	再受託者に産廃を引き渡す際、排出事業者との委託契約書に記載された**令6条の2第4号のイ〜ハ及びホ**（種類・数量／運搬の最終目的地の所在地／処分又は再生の場所・方法・処理能力／最終処分の場所・方法・処理能力）を記載した文書を交付 ※ニ（輸入された廃棄物であるときはその旨）は交付事項に含まれません。積替え保管の場所等はヘ・規則8条の4の2第4号
3号	輸入廃棄物の制限	法15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと ※「処理が終了した旨を排出事業者に通知する」定めは令6条の12にはありません。似た内容は**規則8条の4の2第8号**（委託契約書に定めるべき事項）にあります

4号	**委託基準の準用**	令6条の2の**1号・2号・4号・5号**の例による。すなわち①再受託者が**その産廃の運搬を業として行うことができる者**であること、②**書面による委託契約**で法定事項を含み許可証の写しを添付すること（規則8条の4・8条の4の2）ほか

保存義務は「誰が何を」で分かれます

- **再受託者との委託契約書**：契約終了の日から**5年**（規則8条の4の3）― **当社の義務**
- **承諾書の写し**：5年（令6条の2第6号・規則8条の4の4）― **排出事業者側の義務**。当社にも写しを保存しておくことを勧めます

「緊急時に限る」は法令の要件ではありません

令6条の12に緊急性の要件はありません。東京都は指導方針として原則不可、大阪府は車両故障等の場合に一度だけ、としていますが、これらは**行政指導上の運用**です。**岩手県の手引には法令どおりの要件の記載はありますが、緊急時限定等の運用方針の記載はありません**（照会事項Q9）。

55　マニフェストはどう回るか

再委託では、管理票を再受託者に引き渡します

施行規則を全文走査すると、「再委託」「再受託」の語は1条の7の6・10条の6の6・10条の7・10条の19の4か条だけで、**管理票関係の条文・様式には一切現れません**。「再受託者」欄は法定されておらず、再委託時に追加で回る票も存在しません。

ただし、だからといって当社が運搬受託者欄に記入して写しを返すのではありません。運用は**平成23年3月17日 環廃産第110317001号「産業廃棄物管理票制度の運用について」第1の3(1)**が定めています。

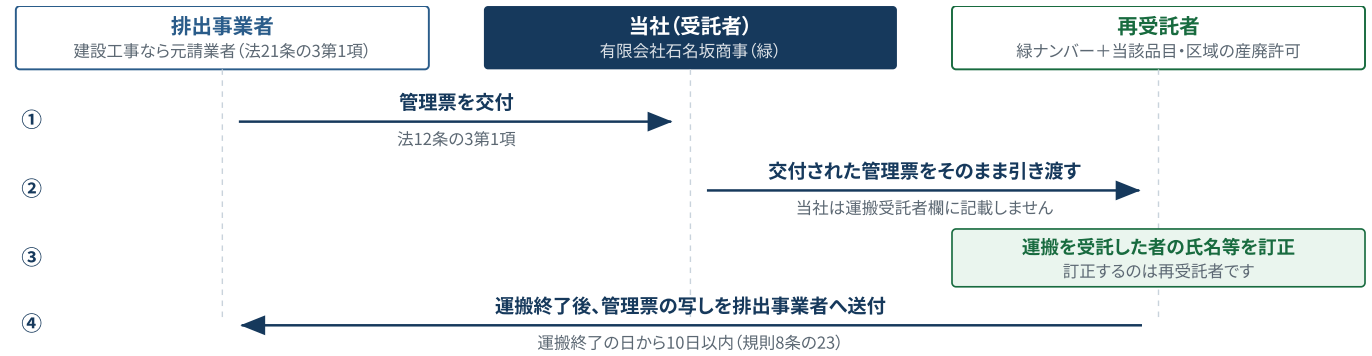
環廃産第110317001号 第1の3(1)①③

「運搬受託者は、運搬を再委託する場合は、**再受託者に産業廃棄物を引き渡す際に、事業者から交付された管理票を引き渡すこと。再受託者は、運搬を受託した者の氏名又は名称などの必要な事項を訂正の上、運搬終了後に管理票の写しを事業者に送付すること。**」

「事業者に管理票の写しを送付するのは……（**再委託を受けた運搬受託者が運搬業務を完了させた場合には、当該再受託者がこれに該当すること。**）」

票の流れ

図18　再委託のとき、管理票（マニフェスト）はこう回ります



法12条の4第3項（運搬を終了していないのに管理票の写しを送付・報告すること）との衝突は起きません ― 写しを送るのは実際に運んだ再受託者だからです。

根拠は**平成23年3月17日 環廃産第110317001号「産業廃棄物管理票制度の運用について」第1の3(1)①③**。施行規則を全文走査しても「再受託者」欄は法定されておらず、再委託時に追加で回る票も存在しません。**電子マニフェスト（JWNET）の再委託専用機能は確認できませんでした**（「多区間」は積替え保管施設を経由する場合のもの）。電子で扱う運用はJWNETと岩手県に確認してください（照会事項）。虚偽記載・未交付等は法27条の2（1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金）。

順	誰が	何をする
①	排出事業者	管理票を交付（法12条の3第1項）
②	**当社**	**再受託者に産廃を引き渡す際、交付された管理票をそのまま引き渡す**
③	**再受託者**	**運搬を受託した者の氏名又は名称など必要な事項を訂正する**
④	**再受託者**	**運搬終了後、管理票の写しを排出事業者に送付する**（運搬終了日から10日以内。規則8条の23）

この運用なら、法12条の4第3項の問題は起きません

法12条の4第3項は「運搬を終了していないのに終了した旨を報告すること」を禁じています。**写しを送るのは実際に運んだ再受託者なので、当社が終了記載をすることはなく、この規定との衝突は生じません。**

論点	扱い
紙マニフェスト	**上記のとおり平成23年通知で確定しています**
電子マニフェスト（JWNET）	**再委託専用の機能は確認できませんでした。「多区間」機能は積替え保管施設を経由する場合のもの（最大5区間）で、再委託用ではありません。電子で再委託を扱う運用はJWNETと岩手県に確認してください（照会事項）**
罰則	虚偽記載・未交付等は**法27条の2**（1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金）。法人には法32条の両罰規定

56　できないこと

×　水屋に産廃は流せません　不可

いちばん直截な理由：水屋が産廃の運搬を受託すれば、**水屋自身が法14条15項違反**（許可業者以外の者の受託禁止）となり、25条1項13号で**5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又は併科**の対象です。当社も14条16項違反になります。

では水屋が産廃許可を取ればよいかというと、収集運搬業の許可基準は**「運搬車その他の運搬施設を有すること」**（規則10条1項1号イ）を求め、岩手県の手引も事業の用に供する施設の**使用権原**を要求しています。**運搬車の使用権原を持たない**水屋はこれを満たせません。※この帰結は許可基準からの推論です（確度は高いが要照会）。許可がなければ令6条の12第4号→令6条の2第1号の「運搬を業として行うことができる者」に当たらず再委託先にできないことは、条文上明らかです。

×　県外で積むことも、県外で卸すこともできません　不可

廃掃法14条1項括弧書は、許可を「**産業廃棄物の積卸しを行う区域**」を管轄する知事から受けるものとしています。岩手県知事の許可しかない当社は、**県外の現場で積むことも、県外へ卸すこともできません。**

通過するだけの県の許可は不要です。なお岩手県の「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」は、協議義務者を**県外排出事業者等**（県外で産廃を生ずる事業者・中間処理業者）とし、対象を「**処理（収集又は運搬を除く）**を県内で行うため搬入する場合」としています。したがって収集運搬のみの当社に協議義務はありません。
ただし同条4項により、県外排出事業者等から県外産廃の処理を受託するときは、その者が適合の通知を受けていることを確認する義務が当社にあります。

×　積替え保管がないので「積んだら直行」しかできません　不可

当社の許可には積替え保管が含まれていません。したがって**積込地から荷卸地まで直行**するしかなく、途中で他のダンプに積み替えることはできません。

区間委託（排出事業者が区間ごとに複数の業者と直接契約するリレー方式）は、引継ぎ地点が**いずれかの業者の積替え保管許可施設**でなければ成立しません。現状の当社では組めません。

盛岡市内に積替え保管を設ける場合、許可権者は岩手県知事ではなく盛岡市長です（盛岡市が中核市であるため。令27条1項5号括弧書）。積替え保管を行わない収集運搬であれば、岩手県知事の許可だけで盛岡市内を含む県内全域をカバーできます。

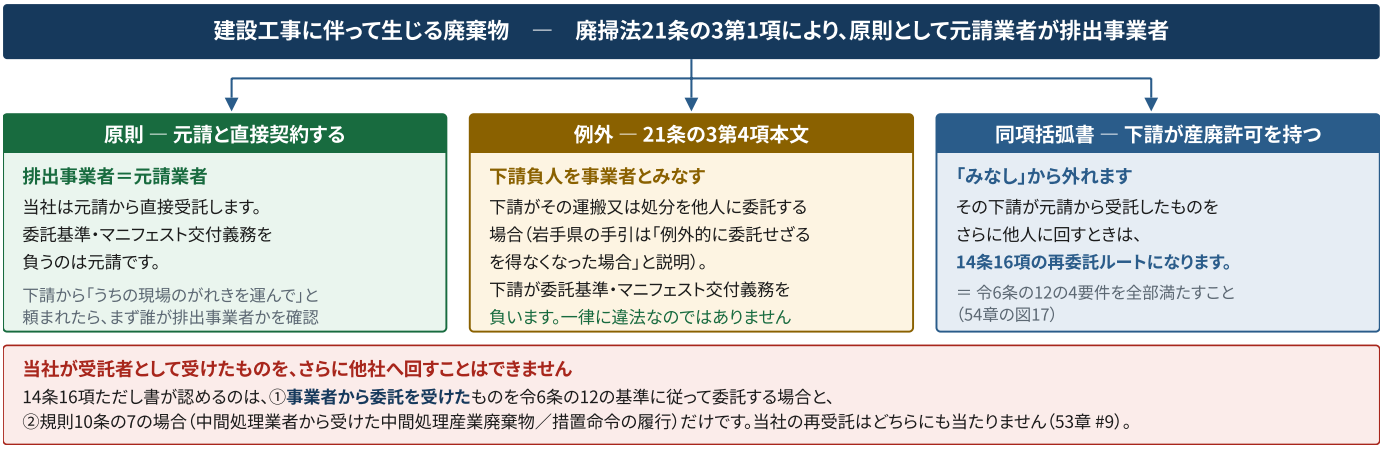
57　品目の区分と、建設工事の落とし穴

品目	廃棄物か	他社ダンプに運ばせるとき
砕石・砂利・砂	**有価物**	**1階のみ（変更認可）**
建設発生土（残土）	**対象外**	**1階のみ。搬出先で盛土規制法。資源有効利用促進法（再生資源利用促進計画・搬出先の確認）の義務主体は元請業者で当社ではありません**
アスファルト塊・コンクリート塊	**がれき類**	**1階＋2階**
建設汚泥・汚泥	**産廃**	**1階＋2階**
燃え殻・ばいじん・鉱さい	**産廃**	**1階＋2階。許可品目に含まれているか要確認**
廃石膏ボード・木くず	**産廃**	**1階＋2階**

再生砕石（RC-40等）	**製品化後は有価物**	**有価物性は個別判断（照会事項Q10）**
逆有償で動くもの	**産廃**	**運搬中は産廃として扱うのが安全です。環廃産発第050325002号 第四は「有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断して差し支えない」とする許容形の定めで、3つの留意点が付いています**

廃棄物該当性の現行の判断根拠は**令和3年4月14日 環循規発第2104141号 第1の4(2)**の総合判断です。逆有償の取扱いを定める**環廃産発第050325002号（平成17年3月25日）**は行政処分の指針ではなく**規制改革通知**で、第一（積替え保管）～第四（輸送費の取扱い）から成ります。平成25年3月29日 環廃産発第130329111号で改正され、**現行として生きています**。

図19　建設工事に伴う廃棄物 — 誰が排出事業者か



★建設工事では、元請と直接契約するしかありません

廃掃法21条の3第1項により、建設工事に伴って生じる廃棄物は**元請業者が排出事業者**になります。

したがって**元請と直接契約するのが原則**です。下請業者から「うちの現場のがれきを運んで」と頼まれたら、まず**誰が排出事業者なのかを確認**してください。

ただし例外があります。21条の3第4項本文は「下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合……には……**当該下請負人を事業者とみなし**」としており、岩手県の手引も「下請負人が例外的に……他人に委託せざるを得なくなった場合、下請負人には委託基準・マニフェストの交付義務などが適用されます」としています。**つまり下請から受託する形が一律に違法なのではなく、その場合は下請が排出事業者とみなされて委託基準・マニフェスト交付義務を負うという建て付けです。**
なお同項括弧書により、**下請自身が産廃許可を持つ場合**は「事業者とみなす」扱いから外れ、その下請が元請から受託したものをさらに他人に回すときは**14条16項の再委託ルート**になります。

当社が今できること

	できること	前提
(a)	**岩手県内で積み、岩手県内で卸す産廃を自社ダンプで直行運搬**	**追加手続なし。これが基本形**
(b)	砕石・砂利・残土を緑ナンバーに傭車	事業計画変更認可（1階のみ）
(c)	**他社の産廃運搬を再受託者として受ける**	**相手が承諾書を取得済みかの確認（実務上必須）。受けたものをさらに他社へ回すことはできません（14条16項ただし書・規則10条の7のいずれにも当たらないため）**

(d)	産廃の再委託を「出す側」で使えるようにする	**①貨運法9条1項の変更認可　②排出事業者との委託契約書に再委託の承諾手続を埋め込む　③案件ごとに再受託者を特定した書面承諾を取る（契約書に条項を入れるだけでは令6条の12第1号を満たしません）　④再受託者と書面契約を結び許可証の写しを添付　⑤引渡し時に令6条の2第4号イ〜ハ・ホの文書を交付　⑥契約書を5年保存　⑦管理票を再受託者に引き渡す**

根拠：廃掃法12条5項・12条6項・12条の3・12条の4第3項・14条1項・14条15項・14条16項・21条の3第1項4項・25条1項6号13号・26条1号・27条の2・32条／令6条の2・6条の12・27条1項5号／規則8条の4・8条の4の2・8条の4の3・8条の4の4・8条の21〜8条の23・10条1項1号・10条の6の6／貨運法2条7項・3条・9条1項・65条の2・70条1号・75条2号・75条14号・80条／令和8年3月16日 国交省物流・自動車局貨物流通事業課長 事務連絡／**平成23年3月17日 環廃産第110317001号「産業廃棄物管理票制度の運用について」**／令和3年4月14日 環循規発第2104141号／環廃産発第050325002号 第四（平成25年3月29日 環廃産発第1303291111号改正）／昭和46年10月16日 環整第43号／岩手県「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」2条／JWNET電子マニフェストガイドブック2025

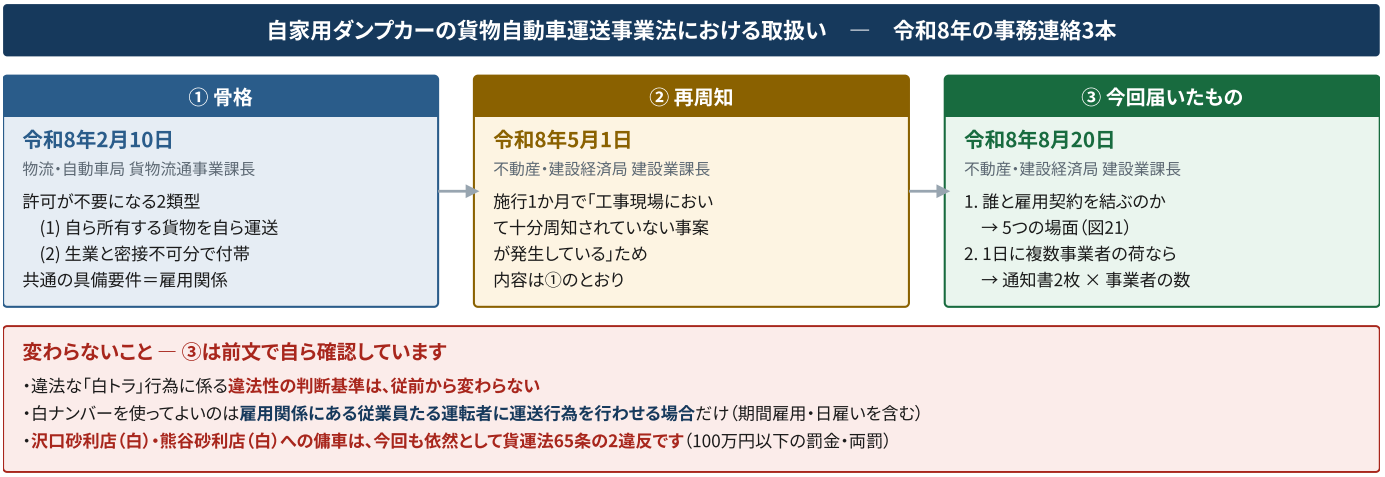
APPENDIX

自家用ダンプの事務連絡 — 白ナンバーを適法に動かす唯一の形

2026年9月27日、岩手県トラック協会から**令和8年8月20日付けの事務連絡**がFAXで届きました。ここまでの章は「白ナンバーには委託できない」で終わっていましたが、**白ナンバーのダンプを適法に動かす形は1つだけ存在します。委託ではなく「雇用」です。**その雇用について、**誰が雇うのか**と**どの書面を交わすのか**を国が示したのが、この事務連絡です。

58　届いた事務連絡は3本目 — 何が示され、何が変わらないか

図20　届いた事務連絡は3本目 — 何が示され、何が変わらないか



3本とも**規制を新設していません。**①が判断の骨格、②が「現場に伝わっていない」ことを受けた再周知、③が①の運用を具体化したものです。**③は物流・自動車局と厚生労働省の両方と調整済み**と本文に明記されています。

今回届いたのは**「建設工事において建設資材等の運搬に従事する自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」（令和8年8月20日付け事務連絡、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長）**です。単独で出たものではなく、**3本目**に当たります。

最初に — これは規制を変える文書ではありません

事務連絡は前文で自ら、**「違法な『白トラ』行為に係る違法性の判断基準は、従前から変わらない」**と確認しています。**ケース⑥（白ナンバーへの委託＝貨運法65条の2違反・100万円以下の罰金）は、今回も何も変わりません。**示されたのは、白ナンバーを**雇用によって適法に動かす場合**の、雇用主の特定方法と書面の出し方です。

この事務連絡は、当社と親会社を名指しの対象にしています

1本目（令和8年2月10日）の宛先には**「骨材関連事業（砕石、砂利）団体の長」**が入っています。当社と株式会社石名坂（真荷主）は、建設業者としてではなく**資材業者（骨材業者）として**この整理の当事者です。そして3本目の(3)は**「資材業者が、生業として自ら販売した資材等を……運搬する場合」**という、砕石販売そのものの類型です。

3本の関係

	日付	発出者	内容
①	令和8年**2月10日**	物流・自動車局 貨物流通事業課長	**判断の骨格。**許可が不要になる2類型（自ら所有する貨物を自ら運送／生業と密接不可分で付帯）と、その共通の具備要件＝**雇用関係**
②	令和8年**5月1日**	不動産・建設経済局 建設業課長	**再周知。**「改正貨物自動車運送事業法が本年4月1日から一部施行され、1カ月が経過したところですが、**工事現場において十分周知されていない事案が発生している**」ため
③	令和8年**8月20日**	不動産・建設経済局 建設業課長	**今回届いたもの。①誰と雇用契約を締結すべきか（5つの場面）　②1日に複数事業者の資材を運ぶ場合、労働条件通知書をどう交付すべきか**

③には**「貨物自動車行政を所管する国土交通省物流・自動車局、及び労働行政を所管する厚生労働省と調整済みである」**と明記されています。運輸行政と労働行政の両方が合意した整理である、という点が③の重みです。

①が示した骨格（③の前提なので、ここを外すと読めません）

①は、**①他人の需要に応じ、②有償で、③貨物の運送を事業として行う**場合に許可が要る、としたうえで、次のいずれかに当たり、かつ**雇用関係の要件を満たせば許可は不要**としました。

	類型	要件
(1)	**自ら所有する貨物を自ら運送する場合**	自社のニーズや発意に応じて運送が行われ、運送行為の対価も発生しないため、①②に当たらない ＜具体例＞**土砂等販売業者が、販売するために購入した土砂等を、自社と雇用関係にある従業員（期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む。）に運搬させる場合**
(2)	**生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合**	ⅰ）生業と密接不可分で付帯して行われる運送であること ⅱ）**同一の者が当該生業と当該運送行為とを一貫して行うこと** ⅲ）**名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと** ⅰ～ⅲの**いずれにも**該当することが必要です

共通の具備要件 ― ここが全部の土台です

「建設関連会社等が自ら運送を行っていると認められるためには、**当該会社等と雇用関係にある従業員たる運転者（期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む。）に運送行為を行わせることが必要**である。雇用関係があるか否かについては、**契約等の形態のみならず、使用従属性等の実態も踏まえて判断**されることとなる。」

主な判断基準として、①労働契約の締結　②**労働条件通知書の交付**　③報酬が**給与**として支払われているか　④**社会保険等**の適切な措置　⑤持込み車両なら**業務上使用契約書**の締結等　⑥**指揮命令下**にあるか　の6つが挙げられています。

見落とされやすい付言。①は「法の許可が不要となる場合であっても、運転業務に主として従事する労働者については、**『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』（改善基準告示）が適用される**ことにご留意ください」としています。**許可不要＝労働時間規制も不要、ではありません。**

根拠：令和8年2月10日付け事務連絡（国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長）／令和8年5月1日付け事務連絡（同不動産・建設経済局建設業課長）／令和8年8月20日付け事務連絡（同）／貨運法2条2項・3条・65条の2・75条14号・80条

59　誰が雇うのか ― 5つの場面

図21　誰と雇用契約を結ぶのか ― 令和8年8月20日事務連絡の5つの場面

	資材等を運搬する場面	雇用契約の締結主体
(1)	資材業者が所有する資材等を運搬する	**運転手と資材業者**
(2)	建設業者が所有する資材等を運搬する	**運転手と建設業者**
(3)	資材業者が、生業として自ら販売した資材等を、販売先の建設業者への引渡しのために運搬する	**運転手と資材業者**
(4)	建設業者が生業として請け負った建設工事の施工に必要な、発注者が支給する資材等を運搬する	**運転手と建設業者**
(5)	運転手自らが所有する資材等を運搬する	**雇用契約は不要**

貫いている原理は1つ　―　荷物を持っている者　＝　運ばせる者　＝　雇う者　を一致させる

(3)が当社の砕石販売に直撃する類型です。株式会社石名坂（真荷主）が自分で売った砕石を自分で届けるなら、運転者は**株式会社石名坂が雇う**。石名坂商事（緑）が雇って親会社の荷を運べば、それは石名坂商事の運送事業であり**緑ナンバー（事業用自動車）が要ります**。(5)は荷物の所有者と運転者が同一人なので、雇う相手がいません。

③の「記」の1が示したのがこれです。原文は次のとおりです。

> 「貨物の運搬と雇用との関係について、貨物自動車運送事業法の運用上、**運転者と当該運転者を使用して貨物を運送しようとする者との間に雇用関係がある場合は、当該事業者が自ら運送を行っていると認められている**ことを踏まえると、一般論として、建設資材等の運搬における雇用契約の締結主体については、以下のように区分されることとなるので、この点留意されたい。」

	場面	雇用契約の締結主体
(1)	資材業者が所有する資材等を運搬する場合	**運転手と資材業者**
(2)	建設業者が所有する資材等を運搬する場合	**運転手と建設業者**
(3)	**資材業者が、生業として自ら販売した資材等を販売先の建設業者への引渡しのために運搬する場合**	**運転手と資材業者** ← 砕石販売がこれです
(4)	建設業者が生業として請け負った建設工事の施工に必要な、発注者が支給する資材等を当該建設業者が運搬する場合	**運転手と建設業者**
(5)	運転手自らが所有する資材等を運搬する場合	**雇用契約不要**

覚え方 ― 3つを一致させる

荷物を持っている者　＝　運ばせる者　＝　雇う者。この3つが同じ人なら適法、ずれたら無許可運送です。(5)だけは荷物の所有者と運転者が同一人なので、雇う相手がそもそもいません。

ここを取り違えると、当社が無許可運送になります

株式会社石名坂（真荷主）が売った砕石を、**石名坂商事（緑）が雇った運転者に白ナンバーのダンプで運ばせる**のは、(3)に当たりません。荷物の所有者（親会社）と雇う者（当社）がずれているからです。この形は**石名坂商事が運送を行っている**ことになり、**緑ナンバー＝事業用自動車**でなければなりません。当社が運ぶなら緑、親会社が自分で届けるなら親会社が雇う。**この2つの間に中間はありません。**

根拠：令和8年8月20日付け事務連絡 記1／同 別添1（周知チラシ）／貨運法2条2項・3条・9条1項

60　1日に複数の事業者の荷を運ぶ日 ― 通知書は2枚 × 事業者の数

③の「記」の2です。現場でいちばん多い「午前はA社の砕石、午後はB社の残土」という日の扱いが示されました。

> 「建設労働者の日雇いに係る**労働条件通知書**の様式については、厚生労働省から公開されており、また、**車両使用通知書**の様式については、**今般、国土交通省物流・自動車局において作成された**ところである。これらの様式は別添2のとおりである。
> 一日に複数事業者の資材等を運搬する場合においては、**個々の事業者ごとに労働契約を締結**し、それぞれの事業者は、別添2に示す労働条件通知書及び車両使用通知書の様式に基づき、**これらの通知を併せて行うことが適切**である点について、留意されたい。」

1日1枚ではありません

午前がA社、午後がB社なら、**A社と1本、B社と1本、合計2本の日雇い労働契約**を結び、**A社が2枚、B社が2枚、合計4枚の通知書**を交付します。「今日はうちで使うから」という口頭の取り回しは、この整理では成り立ちません。

ただし、通知書を4枚そろえても動かないことがあります ― 63章へ

この事務連絡は**貨運法の話しかしていません。**土砂等を運ぶダンプには**ダンプ規制法**がかかり、表示番号（ゼッケン）は**使用者が経営する事業に対応して**指定され、**車検証に記入**されます。**雇主が替わるたびに番号を付け替えることは制度上できません。**加えて**労基法38条1項**により、**事業主が違っても労働時間は通算**されます。**63章で詳しく見ます。**

様式8　労働条件通知書（建設労働者用・日雇型）

厚生労働省のモデル様式です。日雇型なので「契約期間」ではなく**「就労日　年　月　日」**欄になっています。ひな形は国交省サイトから**Word形式**で配布されています（労働条件通知書と車両使用通知書が1ファイルに入っています）。

労働条件通知書（建設労働者用；日雇型）	
交付者 [法定]	事業主の氏名又は名称／事業場名称・所在地／〔建設業許可番号　　〕／使用者職氏名／雇用管理責任者職氏名 ★雇用管理責任者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項により事業所ごとに選任が義務づけられています。空欄のまま使わないでください
就労日 [日雇型]	令和　年　月　日　（1日単位。期間ではありません）
就業の場所	〔○○市○○　○○工事現場〕 ※記載要領は「具体的かつ詳細に記載すること」としています。「岩手県内」では足りません
従事すべき業務の内容	〔砕石の運搬（大型ダンプの運転を含む）〕
始業・終業・休憩 所定時間外労働	始業（　時　分）／終業（　時　分）／休憩（　）分／所定時間外労働の有無（有・無）
賃金	1 基本賃金　イ 時間給／ロ 日給／ハ 出来高給（基本単価・保障給）／ニ その他 2 諸手当の額又は計算方法　3 割増賃金率　4 賃金支払日　5 支払方法　6 労使協定に基づく控除 ★割増率は、法定超の時間外2割5分、深夜2割5分、法定超の時間外が深夜になる場合は5割以上
その他	社会保険の加入状況（厚生年金／健康保険／その他）／雇用保険の適用（有・無）／中小企業退職金共済制度（建退共を含む）／寝具貸与／食費 ※加入の要否そのものは35〜39章。日雇労働被保険者の扱いは労基署・ハローワークに確認してください

様式の脚注（原文）：「本通知書の交付は、**労働基準法第15条に基づく労働条件の明示**及び**建設労働者の雇用の改善等に関する法律第7条に基づく雇用に関する文書の交付**を兼ねるものである。」「労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、**保存しておくことをお勧めします**。」交付は書面のほか、**労働者が希望する場合**はFAX・電子メール等でも可（**出力して書面を作成できるものに限る**）。

様式9　車両使用通知書（今回新しくできた様式）

①の具備要件に出てくる「**当該車両の業務上使用契約書の締結等**」を、契約書ではなく**労働条件の一部としての通知**という形に整理したものです。**持込みダンプを使わせるなら、これが要ります。**

車両使用通知書	
交付者	**事業主の氏名又は名称／事業場名称・所在地／使用者職氏名／雇用管理責任者職氏名**
本文	**あなたが所有する車両を業務遂行のために使用します。**
車両	**1 登録番号（　　）　2 車体番号（　　）※ダンプの表示番号（ゼッケン）ではなく、ナンバープレートの登録番号と車台番号です（40章）**
取扱いに関する事項	**・車両は、会社の指示に基づく業務遂行のため、雇用契約の存続期間中に使用します。 ・車両使用に伴う燃料費等の費用の取扱いについては、実費弁償とし、具体的な内容は使用者および労働者が協議のうえ労働条件通知書に定めるものとします。 ・関係法令を遵守し、安全運転および適正な車両管理を行ってください。 ・車両の維持管理および修理への対応は、使用者および労働者で協議の上、それぞれの負担を決定するものとします。 ・本件に定めのない事項または疑義が生じた場合は、使用者および労働者が協議のうえ解決するものとします。**
脚注 [重要]	**※ 本通知書は、別途交付する労働条件通知書に付随し、労働者の自己所有車両を使用して業務に従事する場合の取扱いについて、労働条件の一部として通知するものです。 ※ 車両の使用は、雇用契約に基づく労務提供の一部として行うものであり、車両の賃貸借その他の独立した契約関係を構成するものではありません。**

この2つの※が様式の心臓部です ― 「車両使用料」を払った瞬間に崩れます

①「労働条件の一部」＝賃貸借契約ではない。②「独立した契約関係を構成しない」＝**車両使用料という名目の支払いが発生しない**。費用は**実費弁償**と明記されています。

資材Q&A Q25は「車両維持費や燃料費の負担区分が、実質的な運送対価（有償性）と見なされないための注意点」を尋ねましたが、国交省は「**労働局・労働基準監督署にご確認ください**」としか答えていません。その空白に、様式のほうから「**実費弁償**」という答えが出た、というのが今回の実質です。**燃料代を走行距離あたり単価で払う、台あたり定額で払う、といった形は危険です。**領収書ベースの実費精算にするか、労働条件通知書の賃金欄に組み込んで**給与として**払うか、どちらかに寄せてください（照会事項Q14）。

根拠：令和8年8月20日付け事務連絡 記2・別添2／労働基準法15条1項（明示）・2項（即時解除）・3項（14日以内の帰郷旅費）／労働基準法施行規則5条／建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項（雇用管理責任者）・7条（雇用に関する文書の交付）／資材・骨材関連事業Q&A Q25

61　Q&Aが答えていること ― 傭車には使えない、引取販売には使える

①には2本のQ&A（令和8年3月31日時点）が付いています。**建設事業Q&A 全21問**と**資材・骨材関連事業Q&A 全26問**です。当社に効くものだけを拾います。

(A) 傭車には使えない ― これが結論です

資材Q13 ― 逃げ道を3つとも塞いでいます

Q：A社がB社から白ナンバーダンプカーを借りる場合、B社所有のダンプカーで、運転手はB社の従業員であれば、A社とB社の傭車契約だけで良いのか。また、B社が用意した白ナンバーダンプカーがB社が契約している一人親方の白ナンバーダンプカーでも問題ないのか。さらに、B社とその一人親方との間で、労働契約や車両借上げ契約をしていれば、A社が傭車として借りても問題ないのか。

A：A社がB社から白ナンバーダンプカーを借り、B社所有のダンプカーで、B社の従業員が運転しA社の貨物を運送する場合には、**B社が他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送していると考えられ、法の許可は必要**となると考えられます。また、B社と契約している一人親方が所有するダンプカーで、当該一人親方が運転し、A社の貨物を運送する場合や**B社と一人親方との間で、労働契約等を締結してA社の貨物を運送する場合も同様**です。

読み方。雇用関係は「**B社が自ら運ぶ**」ことを正当化するだけで、B社がA社の荷を有償で運べば結局B社の無許可運送です。**「相手が一人親方を雇っているから大丈夫」という説明は、国交省が名指しで否定しています。**ケース⑥・ケース⑧の結論は変わりません。

Q	要旨
建設Q5	緑ナンバー車が確保できない場合の**特例措置はございません**
資材Q3	4月1日までに許可が間に合わない場合の**救済措置はありません**
資材Q4	ダンプについて許可要件を緩和する考えは**ない**
資材Q14	**ダンプ規制法12条団体（ダンプカー協会）の構成員であっても**、有償運送なら許可が必要
資材Q20	**親子関係にある会社間であっても法人格が違えば**、有償運送なら許可が必要
資材Q17	「荷主等」には**元請事業者のみならず幅広く法人や個人も含まれます**
建設Q20	**積込み業務のみ**を請け負って残土を運搬する場合は、付帯とはいえず**原則として許可が必要**
建設Q9・Q10 資材Q22	**場内が一般交通の用に供されない場合**の場内運搬は許可不要

(B) 引取販売には使える ― 30章の裏付けが一段強くなりました

30章のパターン1（沢口砂利店(白)が砕石を買い、現場の相手に自分で売って自分で運ぶ）は、これまで①1.(2)の「生業と密接不可分」からの推論でした。今回、**③(3)という名指しの類型**に加えて、次の3問が出てきました。

建設Q18 ― 「運賃込みの材料費」で問われ、許可不要と答えています

Q：白ナンバーダンプの個人事業主が合材や砕石等を購入し、工事現場へ運搬し販売することは、違反にならないでしょうか。（**当該個人事業主には、運賃込みの材料費を支払う**）

A：**運送する者が合材や砕石等を購入し、自ら所有する貨物を自ら運送する場合には、基本的には法の許可は不要になると考えます。**

資材Q6・Q7 ― 同じ答えが、プラント製品で繰り返されています

Q6：自家用ダンプがプラント製品を買取り、プラント顧客に製品を配達した後に**プラント顧客へ運賃込みの製品代を請求**する事は違法ですか？
A：運送する者がプラント製品を購入し、自ら所有する貨物を自ら運送する場合にあっては、**基本的には法の許可は不要**になると考えます。

Q7：自家用ダンプが製品を買い取り、自家用ダンプからプラント顧客に請求を起こし**プラント名義の口座へ入金**する事は違法ですか？
A：同上。なお、**対価の支払い方法については、貨物自動車運送事業法上の定めはございません。**

30章の記述	今回どうなったか
パターン1は適法	**維持。③(3)・建設Q18・資材Q6という直接の根拠が加わりました**
請求は**着地渡しの砕石代（運送費込みの商品価格）**として整理する	**裏付けがつきました。建設Q18・資材Q6とも、設問が「運賃込み」で、国交省が許可不要と答えています**
配送料の**別建て**は避ける	**維持。別建てを許可不要と述べた回答はどこにもありません。Q18もQ6も設問が「込み」です（照会事項Q11・Q16）**
パターン2（買い戻し）は違法	**維持。①1.(2)iii「名目の如何を問わず」が根拠です**
3つのテスト（請求書・資金の向き・粗利）	**引き続き必要です。資材Q7は入金口座の名義まで貨運法の関心事ではないとしていますが、それは所有権が本当に移ったかの証拠が薄くなる方向の事実です。買取りの実体（在庫リスク・価格決定権・与信）を書面で残してください**

運転者の扱い。沢口砂利店(白)の店主本人が運転するなら③**(5)**で雇用契約すら不要。従業員に運転させるなら③**(3)**で**沢口砂利店が雇用主**です。どちらでも当社側の手続は変わりません。

(C) 産廃 ― 3月16日事務連絡と同じ整理が、建設Q1にも出ています

建設Q1：廃棄物処理事業者が、元請会社と締結した**包括的な委託等契約**に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理（収集又は処分）を**一体的に実施する場合**において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、**法の許可等を要しない**ものと解されます。
当社は収集運搬業の許可しか持たず、処分業を持ちません。したがって**「運搬だけ」を請け負う当社には、この整理は使えず、緑ナンバーが必要です**（52〜57章）。

根拠：建設事業Q&A（令和8年3月31日時点）Q1・Q5・Q9・Q10・Q18・Q19・Q20／資材・骨材関連事業Q&A（同）Q3・Q4・Q6・Q7・Q13・Q14・Q15・Q17・Q20・Q21・Q22・Q23・Q25／令和8年3月16日付け事務連絡

62　当社の当てはめと、明日からの運用

ダンプが足りない日に取りうる形を、事務連絡を踏まえて整理し直します。**23〜34章のケーススタディに、②と③という選択肢が加わった**と考えてください。

図22　ダンプが足りない日に取りうる形 — 事務連絡を踏まえた4択

石名坂商事（緑）の5台が埋まっている日に、どの形なら適法か

① 緑ナンバーへ傭車	② 親会社が自分で届ける	③ 引取販売	④ 白ナンバーへ傭車
○	○	○	×
丸幸運輸（緑）・高新建材（緑）に下請に出す。 事業計画変更認可（貨運法9条1項）の範囲内で行う。法12条書面・24条2項書面・実運送体制管理簿が発生。	株式会社石名坂（真荷主）が、自社の砕石を自社従業員または日雇い運転者に運ばせる。 2/10事務連絡1.(1)＋8/20(3)。通知書2枚と実費弁償が条件。	沢口砂利店（白）が砕石を買い、現場の元請・施主に自分で売り、自分で運ぶ。 8/20(3)(5)、建設Q18、資材Q6。請求は「運賃込みの砕石代」。	沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）に運送を委託する。 貨運法65条の2違反。100万円以下の罰金（75条14号）、法人にも両罰（80条）。
本命。運賃が自社に立つ	**運賃は立たない。自家輸送**	**買い戻しは違法（30章）**	**事務連絡でも変わらない**

検討の順序は**① → ②・③ → 断る。④に流れないこと。**②と③は**石名坂商事の売上にはなりません**が、現場は止まりません。

②と③の違いは**誰が砕石の所有者か**です。②は株式会社石名坂（真荷主）が最後まで売主で、届けるのも自分。③は沢口砂利店（白）がいったん買主になり、自分の荷物として運びます。どちらも**運送の対価が別建てで動かない**ことが前提です。

	形	判定	根拠と条件
(a)	**株式会社石名坂（真荷主）が、自社の砕石を自社の白ダンプ・自社従業員で客先へ納入する**	○	①1.(1)＋③(1)(3)。資材Q1・Q9。条件は**運転者が株式会社石名坂の従業員**であること
(b)	**株式会社石名坂（真荷主）が、持込み白ダンプの運転者を日雇いで雇い、自社の砕石を納入させる**	○	①1.(1)＋②※＋③(3)。**労働条件通知書＋車両使用通知書の2枚が必要。**費用は**実費弁償**。資材Q15・Q21・Q23
(c)	石名坂商事（緑）が、日雇い運転者を**自社の緑ダンプ**に乗せて運送を行う	×	**「日雇い」のままでは乗せられません。輸送安全規則3条1項は事業用自動車の運転者を常時選任せよとし、同2項は選任する運転者を「日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者……であってはならない」としています。二月を超える期間の雇用にすれば○（69章▲11）。**建設Q19は許可・労働者供給の軸だけを見た回答で、選任要件には触れていません。**2026年9月29日訂正**（verify6）
(d)	**石名坂商事（緑）が、沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）に傭車を出す**	×	**事務連絡は何も変えません。貨運法65条の2／75条14号（100万円以下の罰金）／80条（両罰）。資材Q13**
(e)	**引取販売パターン1**（沢口砂利店（白）が買って、現場の相手に自分で売って運ぶ）	○	③**(3)**が正面から当てはまります。建設Q18・資材Q6・Q7。運転者は**本人（(5)）か沢口砂利店の従業員（(3)）**
(f)	引取販売パターン2（買い戻し）	×	**変わらず違法（30章）**
(g)	石名坂商事（緑）が**運搬だけ**を請け負う産廃	**緑が必要**	建設Q1・令和8年3月16日事務連絡が許可不要とするのは**収集運搬と処分を一体で**請け負う場合（52〜57章）

(a)(b)を使うときの2つの条件 — どちらか1つでも外すと違法になります

1. **運転者を株式会社石名坂（真荷主）が雇うこと。**石名坂商事（緑）が雇って親会社の荷を運ばせるのでは、**石名坂商事が運送していることになり、緑ナンバー（事業用自動車）が要ります。**
2. **運送料を取らないこと。**親会社が石名坂商事に運賃を払う形にした瞬間、それは石名坂商事の運送事業です。**(a)(b)は運賃が発生しない自家輸送の話**です。

経営判断として。(a)(b)は**石名坂商事の売上にはなりません。**「傭車代が入らない代わりに、現場が止まらない」という選択肢です。**緑ナンバーへの傭車（①・変更認可の範囲内）→ (a)(b)・(e) → 断る**、の順で検討してください。

ここまでのケースを1つの表にまとめたものが67章にあります。白ダンプが登場する形を全24ケース、貨運法・ダンプ規制法・労働社会保険・廃掃法の4列で○▲×に整理しています。

(b)を使う日のチェックリスト

	やること	根拠・注意
1	**雇用管理責任者**を選任しているか（事業所ごと）	建設労働者雇用改善法5条1項。様式8の欄が埋まりません
2	**日雇いの労働契約**を締結する	口頭不可。書面で残す
3	**労働条件通知書**（様式8）を交付する	就業の場所・業務の内容を**具体的かつ詳細に**
4	**車両使用通知書**（様式9）を交付する	登録番号・車体番号を記入。**費用は実費弁償**
5	報酬を**給与**として支払い、**源泉徴収**する	①の具備要件③。外注費処理では雇用と評価されません
6	社会保険・雇用保険・労災の要否を判定する	**35〜39章**。日雇労働被保険者の扱いは要確認（照会事項Q15）
7	**改善基準告示**の拘束時間・運転時間を管理する	①の付言。**許可不要でも適用されます**
8	その運転者が同じ日に他社の荷も運ぶなら、**事業者ごとに2枚ずつ**交付されているか確認する	③記2
9	通知書の控えを**保存**する	様式の脚注が推奨。紛争の未然防止
10	ダンプ規制法の**表示番号・自重計・さし枠**は白ナンバーでも同じように適用される	**40〜45章**

現場に配るなら、別添1のチラシ2枚が一番効きます

事務連絡には**別添1（周知チラシ）**が付いています。1枚目が「許可が不要な2類型と、誰と雇用関係を結ぶか」の絵、2枚目が「1日に複数事業者の資材を運ぶ場合は、事業者ごとに労働条件通知書と車両使用通知書を交わす」の絵です。**配車室とヤードに掲示してください。**岩手県トラック協会から届いたFAXの原本も、受領日（2026年9月27日）がわかる形で保管しておきます。

照会事項の追加（22章のQ1〜Q12に続けて）

	照会先	内容
Q13	東北運輸局自動車交通部貨物課 022-791-7531	株式会社石名坂（真荷主）が自社の砕石を、日雇いで雇用した運転者の持込み白ダンプで納入する形（(b)）は、令和8年2月10日事務連絡1.(1)及び令和8年8月20日事務連絡(3)に当たると考えてよいか。石名坂商事（緑）が運賃を収受しないことが前提である旨も確認したい
Q14	盛岡労働基準監督署	車両使用通知書の「燃料費等の費用の取扱いは**実費弁償**」について、**距離単価・台あたり定額**での支払いは実費弁償と評価されるか。領収書ベースの精算以外に認められる方法はあるか
Q15	盛岡労働基準監督署 ハローワーク盛岡	持込みダンプの運転者を日雇いで雇用する場合の**日雇労働被保険者手帳・印紙保険料**の要否と、労災の適用関係
Q16	東北運輸局	引取販売において、買主（沢口砂利店（白））が現場の元請へ「**運賃込みの砕石代**」として請求する形は、建設Q18・資材Q6と同じ整理でよいか。**別建て請求**とした場合の評価はどうか（Q11の具体化）

根拠：令和8年2月10日・5月1日・8月20日付け事務連絡／同 別添1・別添2／建設事業Q&A Q1・Q18・Q19／資材・骨材関連事業Q&A Q1・Q6・Q7・Q9・Q13・Q15・Q20・Q21・Q23・Q25／ 貨運法2条2項・3条・9条1項・65条の2・70条1号・75条14号・80条／労働基準法15条／建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項・7条／ 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法3条1項／自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）

63　ダンプ規制法から見た限界 — 通知書2枚では動きません

図23　1日に複数事業者 — 貨運法は通しても、ダンプ規制法が通らないことがある

持込みの白ダンプで、午前はA社・午後はB社の荷を運ぶ日

貨運法（令和8年8月20日事務連絡）

午前　A社と日雇いの労働契約
労働条件通知書＋車両使用通知書
午後　B社と日雇いの労働契約
労働条件通知書＋車両使用通知書

「個々の事業者ごとに労働契約を締結し、
それぞれが通知を併せて行うことが適切」

→ 貨運法の許可は不要

≠

ダンプ規制法（表示番号）

**表示番号＝「使用者が経営する事業に
対応した」記号（東北運輸局Q12）**
届出時に事業の挙証書類を出して取得し、
車検証に記入される（規則3条3項）
事業の種類が変われば番号の取り直し
（規則3条3項2号。規則4条の反対解釈）

**→ 雇主が替わるたびに付け替える、は
制度上できない**

成り立つのは1つの形だけです

① **車検証上の使用者は運転者本人のまま**（車両使用通知書も「賃貸借その他の独立した契約関係を構成しない」としています）
② **運転者本人が、自分の事業（建設業・砂利販売業など）で表示番号の指定を受けている**
この2つが揃えば、ゼッケンは**1日じゅう本人のもののまま**で、雇主が替わっても貼り替える必要はありません。
逆に、運転者が事業を営んでおらず挙証書類を出せないなら、**表示番号が取れず、土砂等を運ぶこと自体ができません。**

記号が表すのは**その日の荷主の業種ではなく、使用者（車検証上の使用者）の業種**です。だから（販）のダンプが建設業者の残土を運ぶこと自体は、表示番号の問題にはなりません。問題になるのは**使用者そのものを日替わりにしようとしたとき**です。

ここまでは貨運法の話でした。**しかし土砂等を運ぶダンプには、もう1本の法律がかかります。**令和8年8月20日付け事務連絡は**ダンプ規制法にはまったく触れていません。**「1日に複数事業者」を実際にやろうとすると、先に引っかかるのはこちらです。

結論を先に

不可能ではありませんが、成り立つ形は1つだけです。①車検証上の使用者が運転者本人のままで、②その運転者本人が自分の事業で表示番号の指定を受けている場合に限ります。**運転者が事業を営んでおらず挙証書類を出せないなら、そもそも表示番号が取れず、土砂等を運ぶこと自体ができません。**

なぜそうなるのか — 表示番号は「使用者が経営する事業」に付く

東北運輸局の公表Q&A（Q12）は、こう書いています。

> 「土砂等を運搬する大型のダンプについては、**その使用者が経営する事業に対応した表示番号（ゼッケン）**を車体に表示する必要があります。車両の登録当日に、運輸支局に対し届出書（甲・乙）、**自らが行う事業の証明となる書類**並びに自重計の適合証を提示し、ゼッケンの付与を受け**車検証の記入申請**を行ってください。」

	制度の作り	根拠
1	表示番号の記号は**使用者が「経営する事業の種類」**を表す （営）運送事業／（販）砂利販売業／（砂）砂利採取業／（石）採石業／（砕）砕石業／（建）建設業／（他）その他	規則6条2号・**別表第三**

2	届出のときに**その事業を営んでいることの挙証書類**を出す 建設業なら建設業許可証の写し、砂利販売業なら売買契約書の写しや商工会議所・市町村の事業内容証明書または納税証明書、採石業なら採石法の登録の写し、など	法3条1項2号／運輸支局の公表運用
3	指定を受けたら**車検証の記入申請**を行う（実務上、表示番号は自動車検査証の備考欄に記載される）	**東北運輸局Q12**。これは運輸支局の公表運用です。**ダンプ規制法・同規則には「車検証に記載する」という規定はありません**（規則3条3項が求めているのは、申請書に車検証を**添付**することです）
4	**「経営する事業の種類」が変われば、車検証を添えて申請し直し＝番号の取り直し**	**規則3条3項2号（車検証の添付が要る変更として明記）／規則4条の反対解釈**
5	届出事項に変更があれば**すみやかに**届出＋指定の申請	法3条3項。怠れば**3万円以下の過料**（法23条）

よくある誤解 — 記号は「その日の荷主の業種」ではありません

（販）のダンプが建設業者の残土を運んでも、**表示番号の問題にはなりません。**記号が表すのは**使用者自身の業種**だからです。問題になるのは**使用者そのものを日替わりにしようとしたとき**です。
なお運輸支局の資料は「上記の事業を経営している場合であっても、**運送事業の許可なしに有償で他人の貨物を運送すれば貨物自動車運送事業法違反になります**」と注記しています。**ゼッケンは何も許可しません。**40章のとおりです。

2つの道と、その帰結

車検証上の使用者を誰にするか	1日に複数事業者	帰結
運転者本人のまま 車両使用通知書は「車両の賃貸借その他の独立した契約関係を構成するものではありません」としているので、こちらが素直です	**できる**	ゼッケンは1日じゅう本人のもの。雇主が替わっても貼り替え不要。**ただし運転者本人が、自分の事業で表示番号を取得していることが前提。**純粋に「人に雇われて運転するだけ」の人は、挙証書類（建設業許可証、売買契約書、納税証明書など）を出せず**指定を受けられません**
雇主に移す 使用権原を取得して自社の管理下に置く形	**できない**	**雇主自身の表示番号が必要になります。A社（販）とB社（建）では記号が違い、1つの荷台に2つの番号は載りません。車検証の使用者を1日2回書き換えることも現実にはできません**

もう1つの落とし穴 — 労働時間は事業主が違っても通算されます

労働基準法38条1項:「労働時間は、**事業場を異にする場合においても**、労働時間に関する規定の適用については**通算する**。」

午前にA社で4時間、午後にB社で5時間なら**通算9時間**です。8時間を超える1時間は時間外労働になり、割増賃金の支払義務が生じます。所定労働時間は**労働契約の締結の先後の順**に通算するので、この例では**時間的に後から労働契約を締結した使用者（B社）**の側で超過が生じ、各使用者は**自ら労働させた時間**について割増賃金を支払います。**A社もB社も「うちは4時間（5時間）だけ」と思ったまま把握する仕組みを作らなければ、誰も割増賃金を払わないまま法37条違反になりえます。**事務連絡は「事業者ごとに労働契約を締結し、通知書を交付する」とは言っていますが、**通算のことは一言も書いていません。**

もっとも、逃げ道ではなく正攻法があります。基発0901第3号 第3の1(2)は「**労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず**、また、……申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも、申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りる」としています。**就業規則や労働契約に副業・兼業の届出制を定めて申告させる仕組みを作ることが、そのまま防御になります。**さらに同通達 第5の「**管理モデル**」を使えば、あらかじめ各社の労働時間の上限を設定しておくことで、**他社の実労働時間を把握しなくても法を遵守できます。**手順は**69章 ▲10・図28**にまとめました。

そして、これはダンプ規制法に跳ね返ります。法8条1項は、土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働について **労基法5条・32条・35条・37条**（強制労働の禁止・労働時間・休日・割増賃金）の違反行為があったときは、**その車両を使用する者に対し、6か月以内の期間を定めて使用を制限し、又は禁止することができる**としています。**同条2項により、都道府県労働局長は違反を認めたとき、意見を付して地方運輸局長に通報しなければなりません。**使用禁止になれば**車検証の返納またはナンバープレートの領置**まで命じられます（法9条1項）。**労基署の是正勧告が、そのまま車を止める処分につながる建て付けです。**

法7条1項・法8条1項にはいずれも**ただし書**があり、「当該違反行為を防止するために**相当の注意及び監督が尽くされたことの証明**があつたとき」は使用者は免れます。裏を返せば、**日替わりで人を入れ替え、他社での労働時間を把握していない状態は、この「相当の注意及び監督」の立証がいちばん難しい形**です（44章）。

当社の判断

	形	判定
○	株式会社石名坂（真荷主）が、**自社の白ダンプ・自社従業員**で自社の砕石を届ける（62章(a)）	**表示番号は株式会社石名坂が自分の事業（砂利販売業なら（販）等）で取得。使用者が動かないので問題は起きません**
△	持込みの白ダンプの運転者を日雇いで雇う（62章(b)）	**運転者本人の表示番号を確認してから使ってください。実務上は車検証の備考欄に記載されますが、電子車検証では券面に出ないことがありますので、自動車検査証記録事項または車検証閲覧アプリまで確認を（次節）。番号がなければ土砂等は積ませないこと（法4条違反＝3万円以下の罰金・法20条1号、法22条で使用者にも罰金）**
×	1人の運転者に、同じ日に当社と他社の荷を運ばせる	**労働時間の通算を管理できないなら、やらないでください。法37条違反→法8条1項→使用制限・禁止のルートがあります**

車検証に表示番号の記載がない — そのまま運行してよいか

運行そのものを止める規定はありません

ダンプ規制法が罰するのは「荷台に表示がないこと」（法4条・20条1号）であって、「車検証に書いていないこと」ではありません。同法には**車検証への記載を運行の要件とする規定はなく**、記載がないこと自体を処罰する条文もありません。**問題になるのは、土砂等を積んだときです。**

「記載がない」には**3つの意味**があり、それぞれ結論が違います。積込み前に、どれなのかを切り分けてください。

	なぜ記載がないのか	運行	どうする
A	**電子車検証で、券面に出ていないだけ** 2023年1月4日以降に交付された車検証は、券面の記載が必要最小限になり、多くの情報がICタグに入りました	**問題なし**	**確認する場所が変わっただけです。交付時に渡される「自動車検査証記録事項」の用紙か、車検証閲覧アプリで確認してください。券面だけを見て「記載がない」と判断しないこと。**※表示番号が券面の備考欄に出るのかICタグ側だけなのかは公開資料から確定できませんでした（照会事項Q20）
B	**土砂禁ダンプだから** 備考欄に「土砂等運搬禁止車両」等の記載があります	**問題なし**	**ただし土砂等は積めません。運輸支局の資料も「土砂禁ダンプ・商品自動車、公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外」としています。表示番号がないのは当然で、そのかわり砕石・砂利・残土・がれき類を積んだ時点でアウトです（43章）**
C	**本当に指定を受けていない**	**荷物による**	**土砂等を積むなら違法です。**指定がなければ表示すべき番号が存在せず、荷台に表示できません。**法4条違反＝法20条1号・3万円以下の罰金、法22条の両罰規定で会社にも罰金。** **逆に、土砂等を運ばないなら対象外です。**ダンプ規制法3条1項は「**土砂等の運搬の用に供するため**大型自動車を使用しようとする者」を名宛人にしています。同じ大型ダンプでも、鋼材や機械だけを運ぶ日はこの法律はかかりません

「指定申請をしなかったこと」自体を罰する条文はありません

法23条が過料（3万円以下）の対象にしているのは**「届出」をしなかった場合**です（法3条1項・3項、法5条）。**指定申請の懈怠を直接処罰する規定はありません。もっとも、指定がなければ表示すべき番号が存在せず、結局は法4条違反（法20条1号）になります。**「届出だけ出して指定を受けていない」という抜け道はありません（**44章**）。

むしろ重いのは道路運送車両法の側です

条文	義務	違反
車両法66条1項	**自動車検査証を備え付け**、検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならない	**50万円以下の罰金（法109条9号）。法111条2号で法人にも罰金**
車両法67条1項	**自動車検査証記録事項**に変更があったときは、その日から**15日以内**に変更記録を受けなければならない	**30万円以下の罰金（法110条1号）。同じく両罰**

「車検証に書いていない」より「車検証を積んでいない」ほうが、桁がひとつ重い罰則です。なお表示番号が車両法67条1項の「自動車検査証記録事項」に当たるかどうかは、公開資料から確定できませんでした。当たるなら、事業の種類が変わって番号を取り直したときに**15日以内の変更記録**が必要になります（**照会事項Q20**）。

積込み前に車検証で見る3か所 — 白ダンプを使う日の追加チェック

1. **備考欄の表示番号。**券面になければ**自動車検査証記録事項**か**車検証閲覧アプリ**まで見てください。そこにもなければ指定を受けていない可能性が高いので、**砕石・砂利・残土・がれき類は積ませないこと。**
2. **荷台の3面（両側面・後面）の実物。**車検証の番号と突き合わせます。**後面の脱落・かすれが最も多い指摘事項です**（**42章**）。
3. **使用者欄。**運転者本人になっているか。他人名義なら、その名義人が使用者として届け出ているはずで、話が変わります。

照会事項の追加

	照会先	内容
Q17	岩手運輸支局 輸送・監査部門 019-638-2154 音声案内【3】	持込みの白ダンプの運転者を**日雇いで雇用**する場合、ダンプ規制法3条1項の「使用者」は運転者本人と雇主のどちらか。車検証上の使用者を運転者本人のままとする取扱いでよいか（令和8年8月20日事務連絡の別添2「車両使用通知書」は、車両の使用を賃貸借その他の独立した契約関係ではないとしています）
Q18	岩手運輸支局 輸送・監査部門	運転者が**自らは事業を経営しておらず**、日雇いで雇われて運転するだけの場合、**「経営する事業の挙証書類」をどう扱うか**。（他）で指定を受けられる余地はあるか
Q19	岩手運輸支局 輸送・監査部門	表示番号を**マグネットシート**で表示することは「ペンキ等により」（規則別表第一 備考）に当たるか。カッティングシート・ステッカーによる貼付けの取扱いは
Q20	岩手運輸支局 （登録部門・輸送監査部門）	表示番号は**電子車検証の券面の備考欄に出るのか、ICタグ側だけか**。また表示番号は**道路運送車両法67条1項の「自動車検査証記録事項」に当たるか**（当たるなら、事業の種類の変更で番号を取り直したとき15日以内の変更記録が必要になります）

根拠：ダンプ規制法2条1項2項・3条1項（1号〜8号）・3条3項・4条・5条・6条・7条1項2項・8条1項2項・9条1項・16条・20条1号・21条1号・22条・23条／ 同施行規則1条・1条の2・2条・3条（3項1号2号・4項5項）・4条・6条・**別表第一（備考「表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること。」）**・別表第二・別表第三・第一号様式／ 労働基準法5条・32条・35条・37条・**38条1項**／ **道路運送車両法66条1項・67条1項・109条9号・110条1号・111条2号**／ 東北運輸局「よくあるお問い合わせ Q12」／京都運輸支局・滋賀運輸支局「大型ダンプ車両の届出について」（挙証書類一覧・表示方法・対象外車両）／国土交通省 電子車検証特設サイト／令和8年8月20日付け事務連絡 別添2

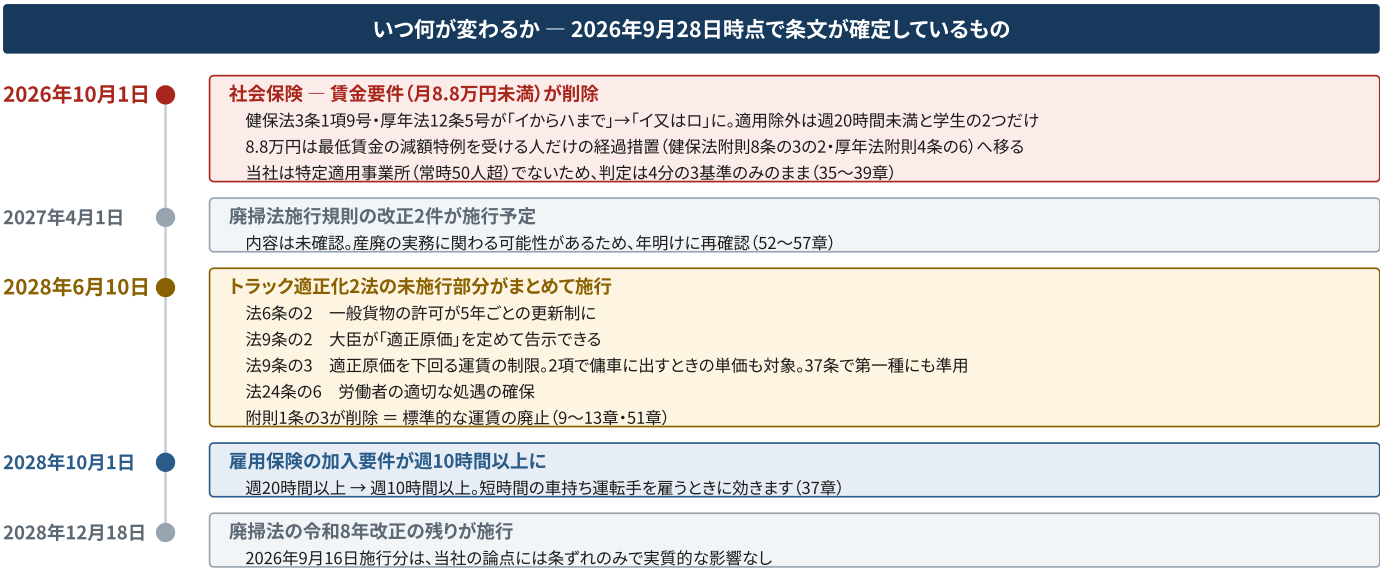
APPENDIX

改正カレンダー — 2026年9月28日 時点の棚卸し

この資料が扱う法律のうち、**これから動くもの**を1か所に集めました。すべて**e-Gov法令検索で、その日に施行される版の条文を直接開いて確認**しています。報道や解説からの引き写しではありません。**条文で確認できなかったものは、そう書いてあります。**

64　いつ何が変わるか

図24　改正カレンダー — いつ何が変わるか



いずれも**e-Gov法令検索で、その日に施行される版の条文を直接確認**したものです。報道や解説ではありません。**企業規模要件（特定適用事業所）の段階的引下げは、条文では確認できませんでした**（36章）。

いちばん近いのは3日後です

2026年10月1日、健康保険法3条1項9号と厚生年金保険法12条5号から、賃金要件（報酬の月額8.8万円未満）が削除されます。適用除外は**イ 週20時間未満**と**ロ 学生**の2つだけになります。**当社は特定適用事業所（常時50人超）に当たらないので、健保・厚年の判定は引き続き4分の3基準のみです**が、車持ち運転手を雇うときの説明が変わるので、**35〜39章**を読み直してください。

確定しているもの

施行日	何が変わるか	当社への影響
2026年 10月1日	**社会保険の賃金要件が削除** 令和7年法律第74号	健保法3条1項9号・厚年法12条5号が「イからハまで」→「**イ又はロ**」に。月8.8万円未満でも、それだけでは適用除外になりません。8.8万円は**最低賃金の減額特例を受ける人だけの経過措置**（健保法附則8条の3の2・厚年法附則4条の6）へ移ります。**当社は特定適用事業所でないため、判定方法そのものは変わりません**（**36章**）
2027年 4月1日	廃掃法施行規則の改正2件 令和7年4月22日公布・令和8年3月30日公布	**内容は未確認です。産廃の実務に関わる可能性があるので、年明けに再確認してください**（**52〜57章**）

2028年 6月10日	**トラック適正化2法の未施行部分がまとめて施行** 令和7年法律第60号	下の表で詳述。**許可の更新制**と**適正原価**が入り、**標準的な運賃が廃止**されます（**9〜13章・51章**）
2028年 10月1日	雇用保険の加入要件が**週20時間以上 → 週10時間以上** 令和6年法律第26号	短時間の車持ち運転手を雇うときに効きます（**37章**）
2028年 12月18日	廃掃法 令和8年改正の残り 令和8年法律第43号	同改正の2026年9月16日施行分は、**当社の論点には条ずれのみで実質的な影響がありませんでした**（下記）

2028年6月10日に何が入るか

条文	内容
法6条の2 （許可の更新）	3条の許可は**5年ごとに更新**を受けなければ、期間の経過によって効力を失う。 更新申請があったのに有効期間の満了日までに処分がされないときは、**処分がされるまで従前の許可が効力を有する**（2項）。更新されたときの有効期間は、従前の満了日の翌日から起算（3項）。 更新事務の一部を**独立行政法人**に行わせることができる（4項）。3条〜6条の規定が準用されます（5項）
法9条の2 （適正原価）	大臣は、**燃料費／全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費／減価償却費／輸送の安全確保のために必要な経費／委託手数料／事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資／公租公課**その他省令で定める費用を的確に反映した積算を行うことにより、**適正原価**を定めることができる。定めたときは**遅滞なく告示**
法9条の3 **（適正原価を下回る運賃及び料金の制限）**	**1項**　自ら引き受ける貨物の運送に係る運賃及び料金が、適正原価を下回ることとならないようにしなければならない **2項**　**自ら引き受ける運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、その利用する運送に係る運賃及び料金が適正原価を下回ることとならないようにしなければならない** ★**法37条1項に9条の3が加えられ、第一種貨物利用運送事業者にも準用**されます。読替表により、9条の3第2項の「他の貨物自動車運送事業者」は「貨物自動車運送事業者又は**他の第一種貨物利用運送事業者**」となります
法24条の6 （労働者の適切な処遇の確保）	事業用自動車の運転者その他の労働者が有する**知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払**その他の労働者の適切な処遇を確保するために必要な措置を実施するものとする
附則1条の3 **（標準的な運賃）**	**削除されます。＝ 標準的な運賃の廃止日が2028年6月10日で確定しました。** **これまで「廃止予定・廃止日は未確定」としてきましたが、同日施行版に同条が存在しないことを確認しました。それまでは標準的な運賃は有効です**

> **傭車を出す側として、いまから効いてくること**
>
> いまは「**誰に出せるか**」だけを見ていればよいのですが、2028年6月10日からは「**いくらで出すか**」も規制の対象になります（法9条の3第2項）。丸幸運輸（緑）・高新建材（緑）への傭車単価を、適正原価を下回らない水準で組めるか。**自社原価を継続的に算定できる管理会計を、いまから用意してください。**運賃交渉の拠りどころが「標準的運賃」から「適正原価」に入れ替わる、と理解するのが正確です。

「変わった」が、当社には影響がなかったもの

	確認結果

廃掃法 令和8年法律第43号 2026年9月16日施行	27か条が改正されましたが、**当社の論点に関わるのは条ずれのみでした。** • **21条の3第4項**（下請負人を事業者とみなす）— 引用が「6条の2第6項及び第7項」→「**第8項及び第9項**」に変わっただけ。本文・括弧書の内容は不変（**57章・図19**） • **26条1号**（再委託違反）・**25条1項6号** — 同じく引用の更新のみ。**14条16項・14条15項の本体は変わっていません**（原文を再確認済み） • 14条の2・14条の5 — 7条の2第5項の準用が削除 当社の条文確認は2026年9月18日に行っており、**すでに改正後の条文**で検証していました
ダンプ規制法 同施行規則	**未施行の改正はありません。現行のままです（40〜45章・58〜63章）**
貨物利用運送事業法 施行規則	**未施行の改正はありません**
道路運送車両法	**未施行の改正はありません（63章）**
自家用ダンプの 国交省ポータル	**2026年9月28日時点で更新はありません。Q&Aは令和8年3月31日時点のままです（58〜63章）**

条文で確認できなかったもの

社会保険の企業規模要件の段階的引下げ

36章の表に載せている「2027年10月に36人以上 → 2029年10月に21人以上 → 2032年10月に11人以上 → 2035年10月に全企業」は、厚生労働省の公表資料に基づく見込みです。
e-Govに反映されている厚生年金保険法の改正版を2029年10月1日の版まで開いて確認しましたが、特定適用事業所の定義（平成24年法律第62号 附則17条1項）はすべて「特定労働者……の総数が常時五十人を超えるもの」のままでした。段階的引下げの施行日は政令に委ねられており、その政令がまだ条文に現れていないと考えられます。**従業員が30名台に近づいたら、必ず年金事務所に確認してください（照会事項Q21）。**

解決した照会事項

貨運法 附則1条の2の2は、実在します

調査ノート17に「附則1条の2の2の現行の有無と内容。本調査では本則65条の2・75条14号しか確認できなかった。東北運輸局へ併せて照会」と残していた件です。**2026年9月28日にe-Gov法令検索で現行条文を確認し、実在することを確認しました。**

条文	対象となる荷主の行為	段階
附則1条の2 （違反原因行為への対処）	貨物自動車運送事業者が**貨運法・命令に違反する原因**となるおそれのある行為	①情報提供 → ②**荷主の理解を得るための働きかけ** → ③要請 → ④勧告（65条1項で勧告できる場合を除く）→ ⑤公表
附則1条の2の2 **（無許可経営等原因行為への対処）**	**貨物自動車運送事業者以外の者による事業の経営（＝白トラ）の原因となるおそれのある行為**	①情報提供 → ②要請 → ③勧告 → ④**公表するものとする**（裁量ではありません） 「荷主等」には**法64条各号に掲げる者を含む**。地方実施機関は、該当を疑うに足りる事実を把握したときは大臣に通知するものとする（6項）

したがってケース⑥は、刑事罰（65条の2・75条14号・80条）と行政措置（附則1条の2の2）の二本立てです。社名の公表は、罰金より実害が大きいことがあります。

照会事項の追加

	照会先	内容
Q21	日本年金機構 盛岡年金事務所	特定適用事業所の企業規模要件の**段階的引下げの施行日**。条文（平成24年法律第62号 附則17条1項）は2029年10月1日の版まで「常時五十人を超える」のままだが、引下げはいつ、どの政令で行われるか
Q22	東北運輸局 自動車交通部貨物課	**適正原価**（法9条の2）の告示時期の見通し。また**法9条の3第2項**の「利用する運送に係る運賃及び料金」は、傭車先に支払う運賃そのものを指すという理解でよいか

根拠：貨物自動車運送事業法6条の2・9条の2・9条の3・24条の6・37条1項・65条の2・75条14号・80条・附則1条の2・附則1条の2の2・附則1条の3（いずれもe-Gov法令検索の2026年5月21日施行版および2028年6月10日施行版）／ 健康保険法3条1項9号・厚生年金保険法12条5号（2026年8月1日施行版および**2026年10月1日施行版**）／平成24年法律第62号 附則17条1項・46条1項（2029年10月1日施行版まで確認）／ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（2026年7月1日施行版と**2026年9月16日施行版**の全条文を機械的に比較）／令和8年法律第43号／ 雇用保険法（令和6年法律第26号による2028年10月1日施行）／土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法・同施行規則・道路運送車両法・貨物利用運送事業法施行規則（いずれも未施行改正なしを確認）

APPENDIX

白ダンプの早見表 — ケース別・品目別

ここまでの章で、白ナンバーのダンプを**使ってよい形と、使えない形**が出そろいました。それを**1か所に集めて、○・▲・×で引けるように**したのがこの付録です。縦にケース、横に**貨運法／ダンプ規制法／労働・社会保険／廃棄物処理法**を並べています。**品目で変わるところは66章にまとめました。**

65　白ダンプに効く4つの関門

図25　白ダンプに効く4つの関門

白ナンバーのダンプを1台動かすのに、通さなければならない関門は4つあります

1　貨物自動車運送事業法 — 誰の荷物を、誰が、有償で運ぶか
自分の荷物を自分で運ぶ　または　生業と密接不可分で付帯し、運送の対価がない
どちらにも当たらず有償なら許可が必要。委託した側も罰金（75条14号・100万円以下）と公表（附則1条の2の2）

2　ダンプ規制法 — その荷物は「土砂等」か
土砂等なら、荷台3面の表示番号（ゼッケン）と自重計が必要。無表示は3万円以下の罰金＋両罰
表示番号は「使用者が経営する事業」に対応。挙証書類を出して取得し、車検証に記載される

3　労働法・社会保険 — 運転者と誰が雇用関係にあるか
白ダンプを適法に動かせるのは「雇用」だけ。労働条件通知書と車両使用通知書を交付する
許可不要でも改善基準告示は適用。労基法5・32・35・37条違反はダンプ規制法8条1項で車が止まる

4　廃棄物処理法 — その荷物は産業廃棄物か
産廃なら収集運搬業許可が要る。建設工事は元請が排出事業者（21条の3）
受託したものをさらに他社へ回すことはできない（14条16項）

4つ全部を通って、はじめて適法です。1つでも落ちれば、残り3つが完璧でも違法になります。

よくある間違いは、**関門1だけを見て「許可が要らないから大丈夫」と考えること**です。許可が不要でも、ゼッケンがなければ土砂等は運べませんし、雇用関係が実態を伴わなければ関門1に戻って無許可運送になります。

記号の意味

○	そのまま可。追加の手続や制約はありません	×	不可。違法です
▲	**条件付き。**書いてある要件を**全部**満たせば可。**1つでも外せば違法**になります	—	その法律はかかりません

白ナンバーのダンプを1台動かすのに、通さなければならない関門は**4つ**あります。**4つ全部を通って、はじめて適法です。**1つでも落ちれば、残り3つが完璧でも違法になります。

根拠：貨運法2条2項・3条・65条の2・75条14号・80条・附則1条の2の2／ダンプ規制法2条1項・3条・4条・6条・8条1項・20条1号・22条／同施行令1条／労働基準法32条・35条・37条・38条1項／改善基準告示／廃掃法14条1項・14条16項・21条の3第1項／令和8年2月10日・5月1日・8月20日付け事務連絡

66　品目で何が変わるか

いちばん多い誤解 ― 「産廃だからゼッケンが要る」は間違いです

ダンプ規制法の「土砂等」と、廃棄物処理法の「産業廃棄物」は、まったく別の軸です。がれき類は産廃であり、同時に土砂等でもあります。汚泥は産廃ですが、土砂等ではありません。砕石・砂利は産廃ではありませんが、土砂等です。どちらか一方だけを見て判断しないでください。

「土砂等」の範囲 ― ダンプ規制法2条1項＋施行令1条

法2条1項:「この法律において『土砂等』とは、**土、砂利（砂及び玉石を含む。）、砕石**その他政令で定める物をいう。」これに加えて、**施行令1条**が次の4号を掲げます（全号）。

号	施行令1条が定める「土砂等」	廃掃法では
一	砂利（砂及び玉石を含む。）又は砕石を**アスファルト又はセメントにより安定処理した物**及び**アスファルト・コンクリート**	**アスがらはがれき類**
二	**鉱さい、廃鉱及び石炭がら**	**いずれも産業廃棄物**
三	**コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず**	**がれき類**
四	砂利状又は砕石状の**石灰石及びけい砂**	**有価物**

※原文は「しつくい」表記。**令1条には汚泥・木くず・廃プラスチック類が入っていません。**だからこれらを運ぶときはゼッケンが要らない一方、廃掃法は正面からかかります。

品目別の横断表

図26　品目で何が変わるか ― ダンプ規制法と廃棄物処理法は、まったく別の軸です

↑ ダンプ規制法の「土砂等」に当たる（ゼッケン・自重計が要る）

ゼッケンは要る／産廃ではない

◯　貨運法とダンプ規制法だけ

- 土・建設発生土（残土）　― 法2条1項「土」
- 砕石・砂利・砂・玉石　― 法2条1項
- 石灰石（砂利状・砕石状）・けい砂　― 令1条4号
- 再生砕石（RC-40等）　※有価物性は個別判断

ゼッケンも産廃も ― 三階建て

×　貨運法＋ダンプ規制法＋廃掃法

- アスファルト・コンクリート（アスがら）― 令1条1号
- コンクリート・れんが・モルタル・しっくいのくず ― 令1条3号
- がれき類は、この2つが中心です
- 鉱さい・廃鉱・石炭がら　― 令1条2号

どちらもかからない

―　貨運法だけ見ればよい

- アスファルト合材・生コン　― 製品
- 鉄筋・二次製品・リース機械
- 有価スクラップ（鉄くず等）　― 専ら物
- 水（散水車）

産廃だが、ゼッケンは要らない

△　貨運法＋廃掃法

- 汚泥・建設汚泥
- 木くず・廃プラスチック類
- 廃石膏ボード
- 廃油・廃酸・廃アルカリ

廃棄物処理法の「産業廃棄物」に当たる →

現場では「産廃だからゼッケンが要る」「有価物だから要らない」と言われがちですが、**この2つは無関係です。がれき類は産廃であり、同時に土砂等でもあります**（施行令1条1号・3号）。逆に**汚泥は産廃ですが土砂等ではありません。**砕石・砂利は産廃ではありませんが土砂等です。

品目	ダンプ規制法 土砂等か	廃掃法 産廃か	効いてくること
砕石・砂利・砂・玉石 当社の主力	○ 対象	—	法2条1項に明記。**ゼッケン・自重計が必要**。廃掃法はかからないので、貨運法とダンプ規制法だけを見ればよい
土・建設発生土（残土）	○ 対象	—	法2条1項「土」。昭和46年環整第43号により土砂は廃棄物に当たりません。盛土規制法の許可は工事主側の問題です
石灰石（砂利状・砕石状）・けい砂	○ 対象	—	令1条4号
再生砕石（RC-40等）	○ 対象	—（個別判断）	製品化後は有価物。**有価物性は個別判断（照会事項Q10）**。原料のコンクリートがらは産廃
アスファルト・コンクリート アスがら	○ 対象	○ がれき類	**三階建て。貨運法＋ゼッケン＋収集運搬業許可・マニフェスト（令1条1号）**
コンクリートくず・れんが **モルタル・しっくいのくず**	○ 対象	○ がれき類	**三階建て（令1条3号）。建設工事では元請が排出事業者（廃掃法21条の3第1項）**
鉱さい・廃鉱・石炭がら	○ 対象	○ 産廃	**三階建て（令1条2号）。許可品目に入っているか許可証で確認**
汚泥・建設汚泥	× 対象外	○ 産廃	**ゼッケンは要りません**が、**廃掃法は正面からかかります**。建設汚泥処理物の扱いは環循規発第2007202号
木くず・廃プラ・廃石膏ボード	× 対象外	○ 産廃	同上
アスファルト合材・生コン	× 対象外	—	製品。**ゼッケンも廃掃法も不要**。品質保持のための時間管理が契約上の論点
鉄筋・二次製品・リース機械・水	× 対象外	—	貨運法だけを見ればよい（建設Q8・Q11・Q12）
有価スクラップ（鉄くず等）	× 対象外	—	専ら物。専ら業者は収集運搬業許可不要（廃掃法14条1項ただし書）。**逆有償で動けば産廃に転じます**

現場でいちばん危ないのは「残土」と言われた荷です

純粋な土なら廃掃法はかかりません。しかし**コンクリートがらが混ざっていれば、その瞬間にがれき類（産廃）**になります。積込み前に**現物を見てください**。「残土だから大丈夫」は、荷主の言葉であって、判定ではありません。

根拠：ダンプ規制法2条1項／同施行令1条1号〜4号／廃掃法2条4項・14条1項・21条の3第1項／施行令2条／昭和46年10月16日 環整第43号／環循規発第2007202号／環廃産発第050325002号 第四

67　ケース別の総合判定表

▲の右肩の数字は、69章の手引きの番号です

たとえば▲3なら、69章の「▲3　労働 ― 持込み運転者を日雇いで雇う」を見てください。①何が条件か ②○にする手順 ③×になる典型 ④残す書面の4点で書いてあります。

白ダンプが登場する形を、**これまでの章から全部拾い出して並べた**ものです。**砕石・残土（＝土砂等だが産廃でない）を運ぶ前提**で書いています。がれき類・汚泥なら、**廃掃法の列がすべて「産廃の手続が必要」に変わります**（66章）。

Ⅰ　自分の荷物を、自分で運ぶ

令和8年2月10日付け事務連絡 1.(1)「建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運送する場合」

	ケース	貨運法	ダンプ規制法	労働社会保険	廃掃法	条件と根拠
1	**株式会社石名坂（真荷主）が、自社の砕石を自社従業員・自社の白ダンプで客先へ納入**	○	▲1	○	—	ダンプ規制法＝砕石は土砂等。**ゼッケン・自重計が必要**。労働＝自社従業員として通常の労務管理＋**改善基準告示**。2/10通達1.(1)／8/20通達(1)(3)／資材Q1・Q9
2	**同上だが、持込みの白ダンプの運転者を日雇いで雇用して運ばせる**	○	▲2	▲3	—	ダンプ＝**運転者本人が表示番号を取得していること**（車検証で確認。63章）。労働＝**労働条件通知書＋車両使用通知書**、給与払い・源泉徴収、費用は**実費弁償**。2/10通達2.／8/20通達 別添2／資材Q15・Q21・Q23
3	沢口砂利店（白）が砕石を買い、現場の元請に自分で売って**本人が運転**（引取販売パターン1）	○	▲1	—	—	労働＝**8/20通達(5)で雇用契約不要**。請求は**運賃込みの砕石代**に。**別建ては避ける**。建設Q18／資材Q6・Q7／30章
4	同上だが、沢口砂利店（白）の**従業員**が運転	○	▲1	▲4	—	労働＝**雇用主は沢口砂利店**（8/20通達(3)）。当社の管轄外だが、売買の実体は書面で残す
5	運転手が**自分で所有する**資材を運ぶ	○	▲1	—	—	8/20通達**(5)**。雇う相手がそもそもいません

Ⅱ　生業と密接不可分で、付帯して運ぶ

同事務連絡 1.(2)。ⅰ）生業と密接不可分で付帯　ⅱ）同一の者が生業と運送を一貫して行う　ⅲ）**名目の如何を問わず運送の対価としての有償性がない**　の**3つ全部**が要る

	ケース	貨運法	ダンプ規制法	労働社会保険	廃掃法	条件と根拠
6	建設工事を請け負った業者が、**自社工事で出た残土**を自社従業員・白ダンプで運ぶ（運送の対価なし）	○	▲1	○	—	ダンプ＝残土は「土」で土砂等。廃掃法＝土砂は廃棄物でない。2/10通達1.(2)＜具体例＞／建設Q2・Q3
7	同上だが、**運搬の対価を別途受け取る**	×	—	—	—	**ⅲを満たしません。「名目の如何を問わず」なので、手間賃・応援代でも同じです**
8	**積込みだけ**を請け負った者が残土を運ぶ	×	—	—	—	**建設Q20「積込み業務のみを行っている場合……付帯するものとして運送を行うものとはいえず……法の許可が必要」**
9	**運搬・処分**を請け負った者が残土を運び、処分する	▲6	▲1	○	—	**建設Q21「処分の内容によりますが……付帯するものと認められる場合であって、運送の対価としての有償性がない場合には、許可は不要」。要照会**

10	**廃棄物処理業者**が元請と包括委託契約を結び、**収集運搬と処分を一体で**実施	○	▲1	○	▲9	建設Q1／令和8年3月16日事務連絡。**廃掃法＝収集運搬業許可と処分業許可の両方が必要。当社は処分業を持たないので使えません**（52〜57章）
11	建設業者が、**発注者が支給する資材**を自社の工事現場へ運ぶ	○	▲1	○	—	8/20通達**(4)**。雇用主は建設業者
12	**材工請負**の会社が、自社の白ナンバー車で鉄筋・二次製品を運ぶ	▲7	—	○	—	**建設Q11「材工の請負契約の内容にもよりますが……有償性がない場合には、法の許可は不要」。ダンプ規制法＝鉄筋等は土砂等でない**
13	**散水車**で水を運び、散水する	▲5	—	○	—	**建設Q12。付帯と認められ、かつ有償性がない場合**

III　委託する（傭車）— ここは全部 ×

この区分に例外はありません

貨運法65条の2＝100万円以下の罰金（75条14号）、**法人にも罰金**（80条）。加えて**附則1条の2の2**により、荷主等に対して情報提供 → 要請 → 勧告 → **公表するものとする**（64章）。**相手が無許可運送をすれば、相手は70条1号で3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科です。**

	ケース	貨運法	総合	理由
14	**石名坂商事（緑）が、沢口砂利店（白）・熊谷砂利店（白）に運送を委託する**	×	**違法**	**65条の2。今回の事務連絡でも何も変わりません（58章）**
15	A社がB社から白ダンプを借り、**B社の従業員が運転**してA社の荷を運ぶ	×	**違法**	**資材Q13「B社が他人の需要に応じ、有償で……運送していると考えられ、法の許可は必要」**
16	B社が**一人親方と労働契約**を結び、その白ダンプでA社の荷を運ぶ	×	**違法**	**資材Q13後段「労働契約等を締結してA社の貨物を運送する場合も同様です」。「相手が雇っているから大丈夫」は名指しで否定されています**
17	一人親方と**業務委託契約**を結んで運ばせる	×	**違法**	**ケース⑧。契約書の名称を変えても、実態で判断されます**
18	引取販売**パターン2**（沢口砂利店（白）が石名坂に売り戻す）	×	**違法**	**一周した差額は運賃以外の何物でもありません（30章）**
19	元請がリースした白ダンプで、**下請の従業員**が合材・砕石を引取りに行く	▲8	**条件付き**	**建設Q13〜Q15。下請が建設工事を行っており、雇用関係にある従業員が当該工事で必要な合材等を運び、有償性がない場合に限り許可不要。工事をしていなければ×**

IV　雇用に組み替える

	ケース	貨運法	ダンプ規制法	労働社会保険	廃掃法	条件と根拠

20	**持込み白ダンプの運転者を日雇いで雇用する**（ケース2の一般形）	○	▲2	▲3	—	労働＝①雇用管理責任者の選任 ②日雇いの労働契約 ③**労働条件通知書** ④**車両使用通知書** ⑤給与払い・源泉徴収 ⑥社保・雇用保険・労災の判定 ⑦**改善基準告示**（60章・62章）
21	**1日に複数の事業者の荷を運ばせる**	○	▲2	▲10	—	**ダンプ＝車検証上の使用者が運転者本人のままで、本人が表示番号を取得していること。雇主に移すと成立しません。労働＝労基法38条1項で労働時間は事業主が違っても通算。8時間超は割増賃金。37条違反はダンプ規制法8条1項で6か月以内の使用制限・禁止（63章）**
22	石名坂商事(緑)が、日雇い運転者を**自社の緑ダンプ**に乗せる	▲11	○	▲11	—	**「日雇い」のままでは乗せられません。輸送安全規則3条2項が、選任する運転者は「日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者……であってはならない」としています。建設Q19は許可・労働者供給の軸だけを見た回答で、選任要件には触れていません。ダンプ規制法＝緑は法3条2項で指定済み**

V　場内

	ケース	貨運法	ダンプ規制法	労働社会保険	廃掃法	条件と根拠
23	**場内が一般交通の用に供されない場所**での運搬	○	—	○	—	貨運法＝建設Q9・Q10、資材Q22「**場内が一般交通の用に供されない場合**……法の許可は不要」。ダンプ＝運輸支局の資料が「**公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外**」としています
24	同じ現場でも、**公道を1mでも走る**	▲12	▲12	▲12	—	**場内の特例から外れます。Ⅰ〜Ⅳのどれに当たるかで判定し直してください**

68　現場の1枚

図27　白ダンプを使う日の、積込み前チェック

上から順に。1つでも × なら、その車に積ませない

1	**この荷物は誰のものか**	○ 運転者側の会社が所有者。または自分の工事で出た残土	× 当社の荷物を、当社以外が運ぶ ＝ 委託。白なら65条の2違反
2	**運送の対価を払っていないか**	○ 着地渡しの商品代に含まれている。運賃としては動いていない	× 運賃・傭車代・手間賃・応援代。名目を変えても同じ
3	**運転者は誰に雇われているか**	○ 荷物の所有者と雇用関係がある（日雇い可）。本人所有の荷なら不要	× 委託契約・請負契約。他社が雇った人が当社の荷を運ぶ
4	**車検証に表示番号があるか**	○ 備考欄に記載。券面になければ記録事項かアプリで確認	× 記載なし＝指定を受けていない。土砂等は積めない
5	**荷台3面のゼッケンと自重計**	○ 両側面と後面の3面。車検証の番号と一致。自重計が作動する	× 後面の脱落・かすれ。マグネットでの仮表示
6	**その荷物は産業廃棄物か**	○ がれき類・汚泥なら収集運搬業許可とマニフェストを確認	× 「残土」と言われたが、実はコンクリートがらが混ざっている

1〜3が**貨運法**、4〜5が**ダンプ規制法**、6が**廃棄物処理法**です。運転席と配車室に貼って使ってください。

ここまでを、**積込み前に上から順に見る6項目**に畳みました。**1つでも × なら、その車に積ませないでください。**

迷ったときの原則 — 3つを一致させる

荷物を持っている者　＝　運ばせる者　＝　雇う者。この3つが同じ人なら白ダンプで動けます。ずれたら無許可運送です（59章・図21）。

そして「ずれているのを雇用契約で埋める」ことはできません。雇用は「その会社が自ら運んでいる」ことを正当化するだけで、**他社の荷を有償で運べば、結局その会社の無許可運送**です（資材Q13）。

根拠：貨運法2条2項・3条・65条の2・70条1号・75条14号・80条・附則1条の2の2／ダンプ規制法2条1項・3条1項2項・4条・6条・8条1項・20条1号・22条／同施行令1条／同施行規則6条・別表第一〜第三／ 労働基準法15条・32条・35条・37条・38条1項／建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項・7条／改善基準告示／ 廃掃法2条4項・14条1項・14条16項・21条の3第1項・26条1号／昭和46年10月16日 環整第43号／ 令和8年2月10日・5月1日・8月20日付け事務連絡／建設事業Q&A Q1・Q2・Q3・Q8・Q9・Q10・Q11・Q12・Q13・Q14・Q15・Q18・Q19・Q20・Q21／資材・骨材関連事業Q&A Q1・Q6・Q7・Q9・Q13・Q15・Q21・Q22・Q23／令和8年3月16日付け事務連絡

69　▲の手引き — 何を満たせば○になるか

67章の表で▲が付いたところを、**12の型**に整理しました。表の各セルに**▲1〜▲12**の番号が振ってあるので、そこから引いてください。それぞれ**①何が条件か ②○にする手順 ③×になる典型 ④残す書面**の4点で書いています。

	型	出てくるケース
▲1	ダンプ規制法 — 土砂等を運ぶ車の表示番号と自重計	1・3・4・5・6・9・10・11
▲2	ダンプ規制法 — 持込みの白ダンプ	2・20・21
▲3	労働 — 持込み運転者を日雇いで雇う	2・20
▲4	労働 — 雇用主が他社のとき	4

▲5	貨運法 ― 付帯型の「有償性がないこと」	13（6〜13に共通の土台）
▲6	貨運法 ― 処分の内容次第	9
▲7	貨運法 ― 材工請負の内容次第	12
▲8	貨運法 ― 下請が建設工事を行っていること	19
▲9	廃掃法 ― 収集運搬と処分を一体で	10
▲10	労働 ― 1日に複数事業者。労働時間の通算	21
▲11	労働 ― 許可業者が短期雇用の運転者を自社の緑ダンプに乗せる	22
▲12	場内から公道へ出る	24

▲1　ダンプ規制法 ― 土砂等を運ぶ車の表示番号と自重計

条件	**表示番号の指定を受け、荷台3面に表示し、自重計を取り付けること。**土砂等（砕石・砂利・残土・がれき類等。66章）を運ぶ大型ダンプにかかります。 **かかる車の範囲**＝道路交通法3条の大型自動車及び中型自動車のうち、**車両総重量8,000kg以上かつ最大積載量5,000kg以上**のもの（規則1条）。これより軽いダンプは対象外です。当社の5台はいずれも対象になります
○にする手順	1. **届出書（甲）（乙）**を作る。（甲）＝事業者ごと1枚、（乙）＝**車両ごと**。東北運輸局の共通様式は宛先が「青森運輸支局長 殿」のままなので**「岩手運輸支局長」に書き換える** 2. **経営する事業の挙証書類**をそろえる。砂利販売業（販）＝砂利の山元又は買主との売買契約書・仮契約書の写し、商工会議所や市町村の事業内容証明書、納税証明書／建設業（建）＝建設業許可書の写し／採石業（石）＝採石法の登録の写し／砕石業（砕）＝大気汚染防止法の粉じん発生施設の届出書の写し、設備の登記簿謄本／運送事業（営）＝なし（事業用自動車等連絡書） 3. **自重計技術基準適合証**を用意する（計量法の検定対象ではありません） 4. **自動車検査証**とあわせて**岩手運輸支局 輸送・監査部門（019-638-2154 音声案内【3】）**へ。**登録当日**に指定を受け、車検証の記入申請を行う。**手数料はかかりません** 5. 指定された番号を**荷台の両側面及び後面の3面**に表示する（規則6条）。**ペンキ等により左横書き、文字・記号・数字は黒色、地は白色**（規則**別表第一の備考**）。寸法は**文字の高さ200mm／文字と数字の幅150mm／記号の幅200mm／文字と記号の太さ15mm／数字の太さ30mm**。寸法は備考ではなく**別表第一の図**に書き込まれています。図は手書きで読みにくいので、同じ数値を文字で示している大阪運輸支局「ダンプゼッケンに関するよくあるお問い合わせ」A9で確かめられます 6. **経営する事業の種類が変わったら、車検証を添えて申請し直す**（規則3条3項2号）。番号が変わるので、ゼッケンも書き換えになります
×になる典型	• **後面の脱落・かすれ。**最も多い指摘事項です。ダンプアップ時に擦れます • **マグネットシートでの仮表示。**落ちた瞬間に法4条違反（42章） • あおり・シート・泥で隠れている。法4条は**「外側に見やすいように」**表示せよ、としています • 自重計が故障したまま運行（法6条違反＝21条1号・1万円以下の罰金） **無表示・虚偽表示は法20条1号・3万円以下の罰金、法22条の両罰規定で会社にも罰金。**
残す書面	届出書（甲）（乙）の控え／指定された表示番号／車検証の写し／自重計技術基準適合証／**45章の保有5台の自己点検表**

根拠：ダンプ規制法3条1項・3項・4条・6条・20条1号・21条1号・22条・23条／同施行規則3条3項2号・6条・別表第一〜第三・第一号様式／東北運輸局「よくあるお問い合わせ Q12」／京都運輸支局・滋賀運輸支局「大型ダンプ車両の届出について」（41章・42章）

▲2　ダンプ規制法 ― 持込みの白ダンプ

条件	**運転者本人が表示番号の指定を受けていること。**そして**車検証上の使用者が運転者本人のまま**であること（63章）
○にする手順	1. **積込み前に車検証を見る。**備考欄に表示番号があるか。**券面になければ、それだけで「ない」と判断しないこと。**2023年1月4日以降の電子車検証は券面の記載が最小限です。**自動車検査証記録事項**の用紙か**車検証閲覧アプリ**で確認します 2. **使用者欄が運転者本人か**を見る。他人名義なら、その名義人が使用者として届け出ているはずで、話が変わります 3. **荷台3面の実物**と車検証の番号を突き合わせる 4. 運転者本人が**事業を営んでいる**こと（＝挙証書類を出せること）。純粋に「人に雇われて運転するだけ」の人は指定を受けられません
×になる典型	• **表示番号がない** → 土砂等は積ませない。運ばせれば当社も法22条で罰金 • **車検証上の使用者を雇主（当社）に移す** → 当社の表示番号が必要になり、**1日に複数事業者という形が成立しなくなります。**車両使用通知書も「車両の賃貸借その他の独立した契約関係を構成するものではありません」としています
残す書面	**受入れの日ごとに車検証の写し**（備考欄と使用者欄が写っているもの）

根拠：ダンプ規制法3条1項・4条・20条1号・22条／令和8年8月20日付け事務連絡 別添2「車両使用通知書」／東北運輸局Q12／照会事項Q17・Q18・Q20（63章）

▲3　労働 ― 持込み運転者を日雇いで雇う

条件	**使用従属性を伴う、実態のある雇用であること。**「契約等の形態のみならず、**使用従属性等の実態も踏まえて判断**される」（令和8年2月10日付け事務連絡 2.）
○にする手順 7点セット	1. **雇用管理責任者を選任する。**建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項。**事業所ごと**です。様式8の欄が埋まりません 2. **日雇いの労働契約を書面で結ぶ。**口頭不可 3. **労働条件通知書**（建設労働者用・日雇型／様式8）を交付する。**就業の場所と従事すべき業務の内容は「具体的かつ詳細に」**（記載要領）。「岩手県内」では足りません 4. **車両使用通知書**（様式9）を交付する。**登録番号と車体番号**を記入。費用は**実費弁償** 5. 報酬を**給与**として支払い、**源泉徴収**する。**外注費処理では雇用と評価されません** 6. **社会保険・雇用保険・労災**の要否を判定する（35〜39章）。日雇労働被保険者手帳・印紙保険料の要否は**要確認**（照会事項Q15） 7. **改善基準告示**の拘束時間・運転時間を管理する。**許可が不要でも適用されます** 加えて**指揮命令下にある**ことを示せるように、作業指示書・点呼記録を残します（資材Q24は「労働局・労働基準監督署に確認を」としていて、国交省は判断していません）
×になる典型	• **委託契約書の名称だけ「労働契約書」に変える。**実態で判断されます • **燃料代を走行距離あたり単価・台あたり定額で払う。**車両使用通知書は「**実費弁償**」と明記しています。領収書ベースの精算にするか、賃金欄に組み込んで給与として払うか、どちらかに寄せてください（照会事項Q14） • 車両使用料・リース料という名目の支払い。**「車両の賃貸借その他の独立した契約関係を構成するものではありません」**という様式の前提が崩れます
残す書面	労働契約書／労働条件通知書の控え／車両使用通知書の控え／賃金台帳／源泉徴収の記録／出勤簿・点呼記録／作業指示書 **労働条件通知書と車両使用通知書は国土交通省が様式を配布しています**（60章の様式8・様式9。原本は社内リポジトリ `docs/legal-research/tsutatsu/`）。他社でも働く運転者なら**副業兼業届出書**も（▲10） ※様式の脚注も「労使間の紛争の未然防止のため、**保存しておくことをお勧めします**」としています

根拠：令和8年2月10日付け事務連絡 2.／令和8年8月20日付け事務連絡 記2・別添2／労働基準法15条／建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項・7条／自動車運転者の労働時間等の改善のための基準／資材・骨材関連事業Q&A Q12・Q18・Q24・Q25（60章・62章）

▲4　労働 ― 雇用主が他社のとき

条件	**荷物の所有者と雇用主が一致していること。**沢口砂利店(白)が自分の砕石を自分の従業員に運ばせるなら、雇用主は沢口砂利店です（8/20通達(3)）
○にする手順	1. 当社は**売主**として、売買の実体を書面で残す。**所有権移転・価格決定権・与信・在庫リスクが買主側にある**ことがわかる形に（30章の3つのテスト） 2. 請求は**着地渡しの砕石代（運送費込みの商品価格）**。**配送料の別建ては避ける** 3. 相手の運転者が相手の従業員であることを、少なくとも**口頭で確認して記録**する
×になる典型	**当社が日々の配車・時間・ルートを細かく指示する。**指揮命令の軸が当社にずれると、ケース⑧・⑩（労働者供給・労働者性）の問題になり、売買という外形も崩れます
残す書面	売買契約書（単価・引渡条件・所有権移転時期）／注文書・注文請書／請求書

根拠：令和8年8月20日付け事務連絡(3)／建設事業Q&A Q18／資材・骨材関連事業Q&A Q6・Q7／職業安定法44条／30章・61章

▲5　貨運法 ― 付帯型の「有償性がないこと」

ここが第Ⅱ区分すべての土台です

令和8年2月10日付け事務連絡 1.(2)は、**ⅰ～ⅲのいずれにも該当する**ことを求めています。ⅰ）生業と密接不可分で、その業務に付帯して行われる運送であること　ⅱ）**同一の者が当該生業と当該運送行為とを一貫して行うこと**　ⅲ）**名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと。実務で落ちるのは、ほぼⅲです。**

条件	運搬に対応する対価が、**契約書・内訳書・請求書のどこにも立っていない**こと
○にする手順	1. 運搬費を**工事の請負代金に含める。**内訳書にも運搬費・横持ち費の行を立てない 2. **同一の者が生業と運送を一貫して行う**（ⅱ）。積込みだけ・運搬だけを切り出さない 3. 資材の販売なら、請求を**着地渡しの商品代**にまとめる（▲4と同じ）
×になる典型	**手間賃・応援代・回送費・横持ち費・ダンプ代・車両費 ― 名目を変えても同じです。**「名目の如何を問わず」と書かれている以上、勘定科目を変えて逃げることはできません（ケース7）
残す書面	請負契約書／工事内訳書／請求書（運搬費の行がないこと）

根拠：令和8年2月10日付け事務連絡 1.(2) ⅰ～ⅲ／建設事業Q&A Q3・Q4・Q6・Q11・Q12・Q13・Q16・Q17・Q21

▲6　貨運法 ― 処分の内容次第（残土の運搬・処分を請け負う）

条件	建設事業Q&A Q21の原文：「残土を運搬する者が**残土の処分のみを行っている場合**について、雇用関係にある従業員が当該建設工事で発生した残土を運搬し処分する場合には、**処分の内容によりますが**、その者の生業と密接不可分であり、当該業務に付帯するものと認められる場合であって、**運送の対価としての有償性がない場合**には、許可は不要になると考えられます。」

○にする手順	1. **運搬だけでなく処分まで一貫して自ら行う**（受入地の確保・埋戻し・盛土等を自社の責任で実施する） 2. 雇用関係にある従業員に運転させる 3. **有償性がない**（▲5）。処分の請負代金に含める 4. **「処分の内容によりますが」と留保が付いている類型です。実際に使う前に東北運輸局へ照会してください**
×になる典型	• **積込みだけ**を請け負って運ぶ（ケース8）。Q20は「付帯するものとして運送を行うものとはいえず……**法の許可が必要**」と明言しています • 受入地を他人に手配させ、実質は運搬だけになっている
残す書面	処分まで含む請負契約書／受入地の確保を示す書面／内訳書（運搬費の行がないこと）

▲7　貨運法 ― 材工請負の内容次第

条件	建設事業Q&A Q11の原文：「**材工の請負契約の内容にもよりますが**、資材を運搬する者が建設工事を行っている場合について、雇用関係にある従業員が当該建設工事で必要な資材を運搬する場合には、その者の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行うものと考えられますが、この際、**運送の対価としての有償性がない場合**には、法の許可は不要となります。」
○にする手順	1. **材料と工事を一体で請け負う**（材工共の契約であること） 2. 運ぶのは**その工事で必要な**資材であること 3. 雇用関係にある従業員が運転する 4. **運搬費を別建てにしない**（▲5） 鉄筋・二次製品はダンプ規制法の「土砂等」ではないので、ゼッケンは要りません（66章）
×になる典型	材料を別契約にし、**運搬だけを切り出して請け負う**。その瞬間に「建設工事を行っていない者が有償で運送する」形になります
残す書面	材工共の請負契約書／内訳書

▲8　貨運法 ― 下請が建設工事を行っていること

条件	建設事業Q&A Q13〜Q15。「合材・砕石等を運搬する者が**建設工事を行わず**、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する場合にあっては、**法の許可が必要**となります。一方で、……**建設工事を行っている場合**について、雇用関係にある従業員が**当該建設工事で必要となる**合材・砕石等を運搬する場合には……**有償性がない場合には、法の許可は不要**となります。」
○にする手順 4つ全部	1. **下請が建設工事を行っている**（運搬だけの契約ではない） 2. **雇用関係にある従業員**が運転する 3. 運ぶのは**当該建設工事で必要となる**合材・砕石等であること 4. **有償性がない**（▲5）。ダンプ費用・材料費の支払方法にかかわらず、運送の対価が立っていないこと ※車が元請のリースでも、この4つを満たすかどうかで判断されます（Q15）
×になる典型	**工事をしていない業者に「引取りだけ」を頼む。**これは白ナンバーなら委託＝65条の2違反、緑ナンバーなら通常の傭車（変更認可の対象）です
残す書面	下請の請負契約書（工事の内容がわかるもの）／施工体制台帳・施工体系図／内訳書

▲9　廃掃法 — 収集運搬と処分を一体で

当社はこの型を使えません

当社は産業廃棄物収集運搬業の許可しか持たず、処分業の許可を持っていません。建設Q1と令和8年3月16日付け事務連絡が許可等を不要とするのは、**収集運搬と処分を一体で**請け負う場合です。**「運搬だけ」を請け負う当社には、この整理は使えず、緑ナンバーが必要です**（52〜57章）。

条件	建設Q1の原文：「廃棄物処理事業者が、元請会社と締結した**包括的な委託等契約**に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理（収集又は処分）を**一体的に実施する場合**において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、**法の許可等を要しない**ものと解されます。」
○にする手順（将来、処分業を取った場合）	1. 元請と**包括的な委託等契約**を結ぶ（運搬と処分を分けない） 2. **収集運搬業許可と処分業許可の両方**を持つ 3. **委託基準**（廃掃法12条の3・令6条の2）を満たす。書面契約、許可証の写しの添付、法定記載事項 4. **マニフェスト**を適正に回す（12条の3） 5. 建設工事なら**元請が排出事業者**（21条の3第1項）。誰が排出事業者かを最初に確認する
×になる典型	• **運搬だけを請け負って「一体だから許可不要」と主張する。**通りません • 受託したものを**さらに他社へ回す**（14条16項違反＝26条1号。**3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科**）
残す書面	包括的な委託等契約書／両方の許可証の写し／マニフェスト（5年保存）

根拠：建設事業Q&A Q1／令和8年3月16日付け事務連絡／廃掃法12条の3・14条1項・14条16項・21条の3第1項・26条1号／令6条の2（52〜57章）

▲10　労働 — 1日に複数事業者。労働時間の通算

図28　1日に複数事業者の荷を運ばせる日 — 労働時間の通算と「管理モデル」

労基法38条1項「労働時間は、事業場を異にする場合においても……通算する」

※「事業場を異にする場合」とは**事業主を異にする場合をも含む**（昭和23年5月14日 基発第769号）

そのままだと — 誰も割増賃金を払わないまま37条違反になりかねない

午前　A社　所定4時間 ／ 午後　B社　所定5時間 ／ **1時間** ← 通算9時間。8時間を超える部分

割増賃金を払うのは**時間的に後から労働契約を締結した使用者（B社）**。自ら労働させた時間について支払う
基発0901第3号 第3の2・第4の1。率は自社の就業規則等で定めた率（2割5分以上）

まず — 申告させる仕組みを作る（第2・第3の1(2)）

・就業規則や労働契約に**副業・兼業の届出制**を定め、他社での勤務を申告させる
・**「労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず」**、申告内容が事実と異なっていても申告により把握した労働時間で通算していれば足りる — **申告制を作ることが、そのまま防御になります**

実務の答え —「管理モデル」（第5）

・副業・兼業の**開始前に**、A社の法定外労働時間とB社の労働時間の合計が単月100時間未満・複数月平均80時間以内となる範囲で、**各社の労働時間の上限をあらかじめ設定**しておく
・A社は自社の法定外労働時間、B社は**自社の労働時間すべて**について割増賃金を払う
・こうすれば**「他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく法を遵守できる」**（第5の2）

通算されるのは**法定労働時間（32条・40条）**と、36条6項2号・3号の単月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件です。**休憩（34条）・休日（35条）・年次有給休暇（39条）は通算されません。**36協定の限度時間も事業場ごとです（第1の3）。

なぜ▲が2つ付くのか

令和8年8月20日付け事務連絡は「個々の事業者ごとに労働契約を締結し、それぞれが労働条件通知書と車両使用通知書を交付する」としか書いていません。**実際には、ここに2つの落とし穴があります。**

①**ダンプ規制法**：表示番号は「使用者が経営する事業」に対応し車検証に記載されるので、**雇主ごとに付け替えることはできません**（▲2・63章）

②**労働時間の通算**：労基法38条1項により、**事業主が違っても労働時間は通算**されます。事務連絡はこれに一言も触れていません

条件	**労基法38条1項**「労働時間は、**事業場を異にする場合においても**、労働時間に関する規定の適用については**通算する**。」 「事業場を異にする場合」とは**事業主を異にする場合をも含む**（昭和23年5月14日付け基発第769号）
○にする手順	1. **車検証上の使用者を運転者本人のままにする**（▲2）。雇主に移すと、そもそもこの形が成立しません 2. **事業者ごとに労働契約を締結し、それぞれが通知書2枚を交付する**（8/20通達 記2）。午前A社・午後B社なら**契約2本・通知書4枚** 3. **就業規則や労働契約に「副業・兼業の届出制」を定め、他社での勤務を申告させる仕組みを作る。これが実務上いちばん効きます。**基発0901第3号 第3の1(2)は「**労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず**、また、……申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも**申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りる**」としています 4. **割増賃金を払うのは誰か**を決めておく。所定労働時間は**労働契約の締結の先後の順**に通算するので、**時間的に後から労働契約を締結した使用者**の側で法定労働時間を超える部分が時間外労働になります（第3の2）。各使用者は**自ら労働させた時間**について割増賃金を支払います（第4の1） 5. **「管理モデル」を使う**（第5）。開始前に、A社の法定外労働時間とB社の労働時間の合計が**単月100時間未満・複数月平均80時間以内**となる範囲で各社の上限を設定しておけば、**他の使用者の事業場における実労働時間の把握を要することなく法を遵守できます** 6. 通算した拘束時間が**改善基準告示**に収まるかを確認する
×になる典型	**他社での勤務を把握する仕組みを作らないまま、口頭の取り回しで人を回す。**通算して8時間を超えたのに誰も割増賃金を払わなければ**法37条違反**となり、**ダンプ規制法8条1項により、その車両が6か月以内の期間で使用制限・禁止**になります。同条2項で**都道府県労働局長は地方運輸局長に通報しなければならない**とされており、使用禁止になれば**車検証の返納・ナンバープレートの領置**まで及びます（法9条1項）。
通算されないもの	**休憩（34条）・休日（35条）・年次有給休暇（39条）は通算されません。36協定の限度時間（36条4項）・特別条項の年の上限（同5項）も事業場ごとです（基発0901第3号 第1の3）**
残す書面	副業・兼業の届出書（申告書）／労働条件通知書・車両使用通知書の控え（事業者ごと）／労働時間の記録／管理モデルを使うなら上限の設定を記した書面 **この2枚はWordの様式を用意してあります。**社内リポジトリ `docs/legal-research/forms/` の**「副業兼業届出書.docx」**と**「労働時間の上限設定書（管理モデル）.docx」**

根拠：労働基準法32条・37条・38条1項／昭和23年5月14日付け基発第769号／**令和2年9月1日付け基発0901第3号「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」第1～第5**／令和2年9月1日付け基発0901第4号別添「副業・兼業の促進に関するガイドライン」／ダンプ規制法8条1項2項・9条1項（63章）

▲11　労働 ― 許可業者が短期雇用の運転者を自社の緑ダンプに乗せる

条件	**「日雇い」のままでは緑ダンプに乗せられません。**輸送安全規則3条1項は事業用自動車の運転者を**常時選任**せよとし、同2項は「前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、**日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者**又は試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）**であってはならない**」と定めています。 建設事業Q&A Q19は「許可を取得している会社と日雇いの運転者の間に**適法な雇用関係がある場合**にあっては、**貨物自動車運送事業法上は特段問題にならない**ものと考えます。」としていますが、設問は「元請が労務費を許可業者に払い、許可業者が運転者に払う」形が無許可運送・労働者供給に当たらないかというもので、国交省は選任要件に触れていません。車は緑ナンバーなので、規則3条2項が別途かかります。
○にする手順	1. **まず雇用の形を変える。**日々雇い入れではなく、**二月を超える期間を定めた労働契約**、または期間の定めのない労働契約にして**選任運転者**にする。試用期間中の者でも、十四日を超えて引き続き使用されていれば選任できます（規則3条2項かっこ書）。1日だけ人手が要るなら、緑ダンプに短期の人を乗せるのではなく、22章の傭車に出すか、当社の選任運転者を充ててください 2. **▲3の7点セットのうち雇用まわりを行う**（車両使用通知書は不要。車は自社の事業用自動車だからです） 3. 車は**自社の緑ダンプ**（事業用自動車）。**白ダンプを当社の運送に使うことはできません** 4. **運行管理者による点呼**を行い、乗務記録を残す 5. **初任運転者の教育・適性診断**を実施する（規則10条2項2号「運転者として新たに雇い入れた者」）。短期雇用でも当社の運転者です 6. 改善基準告示の拘束時間・運転時間を管理する
×になる典型	• **日雇いのまま緑ダンプに乗せる。規則3条2項違反（運転者の選任違反）で行政処分の対象です** • 点呼をせずに乗務させる。**行政処分の対象**です • 初任診断・教育を省く • **他社が雇った運転者を、当社の緑ダンプに乗せる** → 労働者供給（職業安定法44条）・ケース⑩の問題になります
残す書面	労働契約書／労働条件通知書／賃金台帳／**点呼記録簿・乗務記録**／適性診断の結果／指導監督の記録

根拠：**貨物自動車運送事業輸送安全規則3条1項2項**・7条・10条2項2号／建設事業Q&A Q19／職業安定法44条（ケース⑩・44章）／14_車持ち運転手の社会保険.md

▲12　場内から公道へ出る

条件	**場内が一般交通の用に供されない場所であること。**建設Q9・Q10、資材Q22：「場内が一般交通の用に供されない場合においては、その中で行われる貨物の運送について**法の許可は不要**と考えます。」ダンプ規制法も、運輸支局の資料が「**公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外**」としています
○にする手順	1. **一般車両が入れない状態**であることを確認する（ゲート・立入制限・仮囲い） 2. 場内だけで完結する運搬にとどめる 3. **公道を1mでも走るなら、場内の特例から外れます。**その時点で**Ⅰ～Ⅳのどれに当たるかで判定し直してください**
×になる典型	**工区をまたぐため公道を横断する。**「すぐそこだから」は通りません。公道に出た瞬間に貨運法とダンプ規制法の両方がかかります
残す書面	場内図（立入制限の範囲がわかるもの）／運搬経路図

▲を○にするために、結局いちばん効く3つ

1. **運送の対価を立てない。**▲5・▲6・▲7・▲8はすべてここに帰着します。名目を変えても同じです
2. **積込み前に車検証を見る。**▲1・▲2はこれで大半が防げます。備考欄の表示番号と、使用者欄の2か所です
3. **書面を先に交わす。**▲3・▲10・▲11は、後から揃えることができません。労働条件通知書と車両使用通知書は**就労日当日の朝まで**に交付してください

根拠：令和8年2月10日・5月1日・8月20日付け事務連絡／建設事業Q&A Q1・Q9・Q10・Q11・Q13〜Q15・Q18〜Q21／資材・骨材関連事業Q&A Q6・Q7・Q12・Q13・Q18・Q22・Q24・Q25／ 貨運法2条2項・3条・65条の2・75条14号・80条・附則1条の2の2／ダンプ規制法3条・4条・6条・8条・9条・20条1号・22条／同施行規則3条3項2号・6条・別表第一〜第三／ 労働基準法15条・32条・35条・37条・38条1項／昭和23年5月14日 基発第769号／令和2年9月1日 基発0901第3号／建設労働者の雇用の改善等に関する法律5条1項・7条／ 貨物自動車運送事業輸送安全規則3条・7条・10条／職業安定法44条／廃掃法12条の3・14条16項・21条の3第1項・26条1号

APPENDIX

運輸局への照会事例集

条文と公表資料だけでは確定できなかった論点を、**そのまま読み上げれば聞ける形**に組み直しました。22章（Q1〜Q12）・62章（Q13〜Q16）・63章（Q17〜Q20）に散らばっていたものを1か所に集め、再検証で出たものを加えています。**全文と書式は `21_運輸局への照会事例集.md` と `forms/運輸局照会書.docx` にあります。**

70　何を、どこに、どう聞くか

聞き方で答えが変わります

国交省が公表している建設事業Q&A・資材骨材関連事業Q&Aには、各ページの脚注に必ずこう書かれています。

> ※ 本資料での回答は、**質問の文面から把握できる情報のみをもとに一般的な回答**を示したものであるため、個別の事案において貨物自動車運送事業法上の許可の要否について判断に迷われる場合には、各運輸局にご相談ください。

実際、建設Q&A No.19の回答は**「労務費を元請会社が許可を取得している会社に支払う理由が不明ですが、……」**と始まっています。**設問に事実が足りないと、答えも当たり障りのないものになります。**そこで照会はすべて次の4点セットで書いてあります。**この形を崩さないでください。**

	中身	なぜ要るか
①	**前提とする事実**	荷物の所有者／運転者の雇用主／車両と車検証上の使用者／**金の流れ**を、誰が誰にいくら何の名目で払うかまで書く。ここが抜けると一般論しか返ってきません
②	**当社の理解**	「……と考えています」と**先に結論を示す**。相手は○か×かを答えるだけで済みます
③	**根拠にしている資料**	条文・通達・Q&Aの番号。「その資料はこう読むのが正しい」という形で直してもらえます
④	**お聞きしたいこと**	(1) この理解でよいか　(2) **前提のどれが変わると結論が変わるか。(2)が肝心です。**境界線が分かれば、次から自分で判断できます

運輸局が答えない質問を持ち込まないこと

雇用関係があるかどうか、労働時間、賃金の払い方は、運輸局は答えません。資材骨材関連事業Q&AのNo.12・No.18・No.23・No.24・No.25は**すべて「最寄りの労働局・労働基準監督署にご確認ください」で終わっています。**国交省は労働行政に委ねています。**産業廃棄物の扱いも運輸局ではなく岩手県です。**

1本の電話で全部聞こうとすると、たらい回しになって記録も残りません。窓口を分けてください。

窓口の分け方

記号	窓口	電話	守備範囲
A	**東北運輸局 自動車交通部 貨物課**	022-791-7531	貨運法の**許可の要否**、自家用ダンプの事務連絡の解釈、利用運送

B	**岩手運輸支局 輸送・監査部門**	**019-638-2154 音声案内【3】** FAX 019-638-5488	事業計画変更認可、**ダンプ規制法**（表示番号・自重計）、**輸送安全規則**（選任運転者・点呼）
C	**岩手運輸支局 登録部門**	同上	電子車検証の記載事項
D	盛岡労働基準監督署	—	雇用関係・使用従属性、労働時間の通算、実費弁償
E	ハローワーク盛岡	—	日雇労働被保険者手帳・印紙保険料
F	岩手県 資源循環推進課 廃棄物対策担当	**019-629-5366** 代表は5388だが直通はこちら	産廃の再委託、有価物性
G	年金事務所	—	社会保険の適用拡大

岩手運輸支局は盛岡市ではありません。〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号。**電話の受付は平日 8:30〜11:45／13:00〜17:00**で、昼休みは出ません。

照会の一覧（A〜C＝運輸局）

	聞くこと	当社の理解
A-1	**日雇いの運転者を自社の緑ダンプに乗せてよいか** ※最優先	**できない。輸送安全規則3条2項。建設Q19は選任要件に触れていない。二月を超える期間の雇用なら可か、も聞く（69章▲11）**
A-2	親会社が、日雇いで雇った運転者の持込み白ダンプで自社の砕石を納入する形	2/10通達1.(1)の**自己所有物の運送**で許可不要。石名坂商事が運賃を収受しないことが前提（62章(b)）
A-3	引取販売 — **運賃込みの商品代と、別建て請求の違い**	買主の自家輸送で許可不要。**1.(2)iiiの有償性要件は1.(1)にはかからない**という理解でよいか（30章・61章）
A-4	残土の運搬・処分 — 建設Q21の**「処分の内容によりますが」**の中身	受入地を自ら確保し埋戻しまで行うなら許可不要。**分かれ目は受入地か**（69章▲6）
A-5	**変更認可を受けずに傭車を出していた場合の取扱い** ※最優先	法9条1項違反。**自主申告すべきか、申請中に傭車を継続してよいか**（20〜22章）
A-6	利用運送・傭車まわりの実務7点（申請先・契約書の写し・手数料・約款・軽貨物・管理簿・適正原価）	いずれも条文からは結論が出ているが、運用の確認（22章Q1〜Q4・Q6・Q7・Q12）
A-7	親会社が運送会社に配送を委託する場合の**利用運送登録の要否**	自社貨物の手配なので**登録不要**。別建て請求・利益上乗せの場合も聞く（12章）
B-1	**1日に複数の事業者の荷を運ぶとき、表示番号はどうなるか**　※最優先	表示番号は**車検証上の使用者＝運転者本人**の事業に対応。付け替えない。雇主に移すと形が壊れる（63章）
B-2	運転者本人が事業を経営していない場合、表示番号を取れるか	3条1項2号から**取れないのではないか**。「（他）」の余地はあるか（63章）
B-3	表示番号の材質 — **マグネット・ステッカーの可否**	「ペンキ等により」なので**着脱式は不可**と考える（42章）
B-4	寸法と**対象車両の範囲**の確認	寸法は5点とも他局の公表資料で確認済み。対象は**車両総重量8t以上かつ最大積載量5t以上**（規則1条）
B-5	さし枠・着脱式のあおりの取扱い	過積載につながる構造は不可と考える（43章）

C-1	電子車検証に表示番号はどう記録されるか	券面になくても**記録事項の用紙か閲覧アプリで確認できる**。67条1項の記録事項に当たるか（63章）

運輸局以外へ

	窓口	聞くこと
D-1	盛岡労働基準監督署	車両使用通知書の**「実費弁償」**。距離単価・台あたり定額は実費弁償と評価されるか
D-2	同上	指揮命令下にあることを示す書類。作業指示書・点呼記録のほかに要るもの（資材Q24）
D-3	同上	**労基法38条1項の通算**で当社が把握すべき範囲。届出制と管理モデルの実務（69章▲10）
D-4	同上	様式8の「就業の場所」「従事すべき業務の内容」をどこまで具体的に書けば足りるか
E-1	ハローワーク盛岡	日雇労働被保険者手帳・印紙保険料の要否。労災の適用関係
F-1	岩手県 資源循環推進課	産廃の**再委託**に県独自の運用制限があるか（東京都は原則不可、大阪府は故障等で一度だけ）
F-2	同上	**再生砕石（RC-40等）の有価物性**の判断
G-1	年金事務所	特定適用事業所の**企業規模要件の段階的引下げ**の施行日（36章・64章）

提出する書面は、会社名を仮称にしてあります

`forms/運輸局照会書.docx` では、事例に出てくる会社を**すべて仮称**にしています。**取引先の実名を役所に渡す書面へ書くと、こちらの照会が相手の調査の端緒になりかねません。**とくにA-3・A-5のように、形を誤ると違法になりうる取引を説明する照会では、相手先に迷惑が及びます。**事実関係は実際のとおりです。**変えたのは名前だけで、聞かれたらその場でお伝えすれば足ります。

仮称	どのような会社か	貨物自動車運送事業の許可	使用する自動車
A運送〔緑〕	運送事業者	**有**（一般貨物）	**事業用自動車（緑ナンバー）**大型ダンプ5両
B砕石〔白〕	砕石の製造販売業者。A運送の親会社	無	自家用自動車〔白ナンバー〕ダンプを保有
C砂利店〔白〕	砂利・砕石の販売業者	無	自家用自動車〔白ナンバー〕大型ダンプを保有
D建設	建設業者（元請）	無	—
E運転者〔白〕	個人。自ら運転する（持込み運転者）	無	自家用自動車〔白ナンバー〕大型ダンプを自ら所有

〔緑〕＝許可あり・事業用自動車、〔白〕＝許可なし・自家用自動車。白黒で印刷しても読めるよう、色ではなく文字にしてあります。照会書の1ページ目にこの表を入れてあるので、どの会社が緑でどの会社が白かを、読み手が取り違えません。

仮称と実名の対応表は `21_運輸局への照会事例集.md` にあります。照会書には入れていません。提出前に、対応表が紛れ込んでいないことを確かめてください。

A-5だけは扱いが違います

A-5（変更認可を受けずに傭車を出していた場合）は、照会書では**「……した場合を想定します」という事例照会の形**にしてあります。過去に該当する事実がある場合、**記名した書面にそれを書けば、事実上の申告になる**からです。

申告したほうが有利に働くことも十分ありますが、**それは書面を出す前に決めるべきことです。**①まず電話で事例としての一般論を聞く → ②返ってきた話を踏まえて申告するかどうかを経営として決める → ③申告すると決めたら、そのときに事実を書いた書面を出す、の順にしてください。①を飛ばすと、②を決めるだけの材料がありません。

進め方 — 3つだけ守ってください

1. **1回の電話で3問まで。**A-1・A-5・B-1のような重いものは**1本につき1問。**それ以上は相手も覚えきれず、こちらも記録が追いつきません
2. **回答は書面でもらう。**照会書は**「回答欄にご記入願います」**という形にしてあります。**口頭だけだと、後日「言った」「言わない」になります。**ただし**運輸局は個別事案の判断を書面にしたがらないことが多い**のも実際です。断られたら、記録票の**「書面回答　□ 依頼したが断られた」**にチェックして、**頼んだ事実を残してください。**そのうえで口頭の回答を書き取り、**その場で読み上げて確認をとります。**
   日付・窓口・応対者の役職と氏名は必ず。**「一般論としては」「実態によります」という留保は、落とさずにそのまま書いてください。**留保の有無で使える強さが変わります。**記録も照会書と同じ仮称で。**「A運送」と言って聞いたのに記録が実名では、話した内容と記録が食い違います。記録票には当事者を仮称でチェックする欄と、2ページ目に対照表があります。「実名の控え」欄があるので**記録票は社内限り**です（ `forms/照会記録票.docx` ）
3. **書面で出すなら、先に電話で一言断る。**いきなり送ると担当が決まらず滞留します（ `forms/運輸局照会書.docx` ）

根拠：令和8年2月10日・5月1日・8月20日付け事務連絡／建設事業Q&A・資材骨材関連事業Q&A（令和8年3月31日時点）の各脚注／ 貨物自動車運送事業法9条1項・10条1項・24条2項・75条2号／同施行規則10条2号・42条2項／貨物自動車運送事業輸送安全規則3条1項2項／ ダンプ規制法3条1項・4条／同施行規則1条・6条・別表第一／道路運送車両法67条1項（22章・62章・63章・69章）